

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Autorité de Régulation des Marchés Publics



DEMANDE DE PROPOSITIONS TYPE

Pour :

**Les prestations
Intellectuelles**

VP Juin 2025

TABLE DES MATIÈRES

Préface	3
Section 1. Lettre d'invitation.....	6
Section 2. Instructions aux Consultants	9
Section 3. Données particulières	32
Section 4. Proposition technique - Formulaire types	38
Section 5. Proposition financière - Formulaire types	51
Section 6. Termes de référence	60
Section 7. Modèles de Marché	61
ANNEXE I - Marché rémunéré au temps passé	62
ANNEXE II - Marché à rémunération forfaitaire	106

Préface

Cette Demande de Propositions Type (DPT) pour la passation des marchés de prestations intellectuelles a été élaborée conformément aux dispositions de la **Loi n°2021-024 du 29 décembre 2021, abrogeant et remplaçant la loi n° 2010-044 du 22 juillet 2010, et ses textes d'application portant code des marchés publics de la République Islamique de Mauritanie** à la date de cette édition, tout en s'inspirant des règles et bonnes pratiques internationales en la matière. Une fois approuvée, son utilisation par les Autorités Contractantes devient obligatoire (**Art 13.3 de la loi n° 2021-024**).

La Demande de Proposition Type (DPT) est la loi des parties lors de la procédure de passation et de l'exécution des marchés ; par conséquent elle ne doit contenir aucune disposition contraire aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République Islamique de Mauritanie.

Cette DP est applicable aux différents modes de sélection de consultants décrits dans la loi portant Code des marchés publics de la République Islamique de Mauritanie, à savoir la sélection sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition (sélection qualité-coût), la sélection dans le cadre d'un budget prédéterminé (sélection budget prédéterminé), la sélection sur la base de la meilleure proposition financière (sélection au moindre coût) et la sélection sur la base de la qualité technique de la proposition (sélection qualité seule). Il n'est pas nécessaire de l'utiliser pour les méthodes de Qualification du Consultant et d'Entente directe, mais l'Autorité Contractante peut utiliser certaines parties de cette DP quand elle invite le consultant retenu, dans le cas de l'une de ces deux méthodes, à faire sa proposition (exemple : la lettre d'invitation adaptée, les formulaires de présentation des propositions technique et financière, le modèle de contrat, etc.).

Avant d'établir une Demande de Propositions (DP), l'utilisateur doit choisir un mode de sélection ainsi que le type de marché qui convient au mieux. La présente DPT comprend deux marchés types : l'un pour les tâches rémunérées au temps passé, l'autre pour les marchés à rémunération forfaitaire. Les préfaces de ces deux marchés indiquent les situations dans lesquelles l'un ou l'autre est préférable.

Une DP comporte :

- une Lettre d'invitation,
- des Instructions aux Consultants,
- des Données Particulières des Instructions aux Consultants,
- des Formulaires types pour l'établissement des propositions,
- des Termes de référence et
- un projet de Marché.

Les DP doivent toujours être rédigées en respectant un principe de neutralité absolue, avec l'appui des services techniques compétents de l'Autorité contractante. La définition

des besoins de l'Autorité contractante doit être assurée avec la plus grande précision et les critères d'évaluation toujours définis en rapport avec l'objectif de la Mission afin d'obtenir la performance et la qualité des prestations dans un cadre de grande compétitivité entre les Consultants et en garantissant la transparence de la procédure.

Il convient de s'assurer avec le plus grand soin que les dispositions de la DPT s'appliquent aux conditions particulières des missions visées. Dans ce cadre, les orientations suivantes doivent être prises en compte :

- (a) Tous les documents énumérés à la Table des matières sont normalement nécessaires pour une passation de marché. Ils seront toutefois adaptés en cas de besoin aux particularités d'un marché donné.
- (b) Néanmoins cette adaptation se fera uniquement à travers les sections prévues pour cela : les Termes de Référence, les Données particulières des Instructions aux Consultants et les Conditions particulières du marché. Le texte des Instructions aux Consultants et des Conditions générales du marché ne peut en aucun cas être modifié.
- (c) L'Autorité contractante devra prendre connaissance des informations figurant dans les notes en italique et entre crochets qui sont destinées à l'aider à rédiger la DP. Ces notes doivent être supprimées avant que le dossier ne soit remis aux consultants. Comme exception à cette règle, les notes en italique dans les modèles doivent être maintenues car elles sont destinées aux soumissionnaires.
- (d) L'Autorité contractante préparera l'ensemble des sections de la DP avant d'envoyer l'invitation aux consultants dans la liste restreinte.

Dans le cas de financement extérieur, l'Autorité contractante veillera à utiliser la DPT prévue par la convention de financement ou à défaut adapter cette DPT pour tenir compte des dispositions de ladite convention.

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur, Fraternité, Justice

Autorité de Régulation des Marchés Publics

DEMANDE DE PROPOSITIONS

de prestations intellectuelles

DP N°: _____

/Insérer le numéro de la DP/

Autorité contractante : _____

/Insérer le nom de l'Autorité contractante/

Source de financement : _____

/Insérer l'inscription budgétaire ou fonds propres de l'institution concernée,

s'il s'agit du budget de l'Etat/

ou

/Insérer l'identité du bailleur, le numéro et la date de l'accord,

s'il s'agit d'un accord de financement/

Emise le : _____ */Insérer la date/*

Section 1. Lettre d'invitation

[Entête de l'Autorité Contractante]

[Le cas échéant, insérer : Invitation ou DP Numéro] [Insérer : Lieu et date]

[Insérer : Nom et adresse du Candidat]

Messieurs, Mesdames,

1. Le *[insérer le nom de l'Autorité contractante]* a l'intention d'utiliser une partie des fonds dans le cadre de l'exécution de son budget *[Insérer l'année]* ou dans le cadre de financement des activités du Projet *[Insérer le nom du Projet]*, financé par *[insérer le nom du bailleur de fonds]*, pour effectuer des paiements au titre du Marché *[insérer le nom / numéro de la DP]*.
2. Le *[Nom de l'Autorité contractante]* invite, par la présente Demande de propositions, les Consultants présélectionnés à présenter leurs propositions sous pli fermé, pour la réalisation de *[description succincte des prestations]*. Pour de plus amples renseignements sur les services en question, veuillez consulter les Termes de référence joints en annexe.
3. La présente Demande de propositions (DP) a été adressée aux Consultants et groupements de Consultants présélectionnés dont les noms figurent ci-après :

..... "

..... "

..... "

[à insérer : Liste des Consultants présélectionnés]

Cette invitation ne peut être transférée à un autre consultant.

4. Un Consultant sera choisi par la méthode de *[à insérer : mode de sélection]*¹
5. La présente DP comprend les sections suivantes :

Section ¹ - La Lettre d'invitation

Section 2 - Instructions aux Consultants

Section 3 - Données Particulières des Instructions aux Consultants

Section 4 - Proposition technique - Formulaire type

Section 5 - Proposition financière - Formulaires types

Section 6 - Termes de référence

Section 7 - Modèle de Marché

¹ A savoir : (i) la sélection fondée sur la qualité technique et le coût, ou (ii) la sélection fondée sur un budget prédéterminé, ou (iii) la sélection fondée sur le moindre coût, ou (iv) la sélection fondée sur la qualité technique de la proposition.

6. Les date et heure limites de dépôt des propositions sont [insérer la date et heure].
7. Veuillez avoir l'obligeance de nous faire savoir, par écrit, dès réception de la présente lettre, à l'adresse suivante [insérer l'adresse] :
- a. que vous avez reçu cette lettre d'invitation ; et
 - b. que vous soumettrez une proposition.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

..... [À insérer :Signature, nom et titre du représentant de l'Autorité contractante]

Section 2. Instructions aux Consultants

Section 2. Instructions aux Consultants

Définitions

- a) Le terme « **Avenant** » désigne : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l'adapter à des événements survenus après sa signature.
- b) L'expression « **Autorité Contractante** » désigne : la personne morale chargée de la maîtrise d'ouvrage ou de la maîtrise d'ouvrage déléguée et signataire du marché. Vis-à-vis du soumissionnaire ce terme implique aussi toute autorité publique impliquée dans le processus de passation, approbation ou contrôle du marché au sens du code des marchés publics³. Le terme « **Attributaire du marché** » désigne : soumissionnaire dont la proposition a été retenue et soumise pour approbation à l'autorité compétente.
- c) Le terme « **Candidat** » désigne : la personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marchés publics.
- d) Le terme « **Commission Disciplinaire** » désigne : instance établie auprès de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics chargée de prononcer, au terme d'une procédure équitable et contradictoire, des sanctions à l'encontre des soumissionnaires, candidats ou titulaires de marchés publics en cas de violation de la législation et de la réglementation afférente à la passation et à l'exécution des marchés publics.
- e) Le terme « **Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics** » désigne : entité placée auprès du Premier Ministre et chargée de donner un avis, à priori, sur les procédures dérogatoires et contrôler, à posteriori, l'application de la réglementation sur les marchés publics mais aussi du suivi de l'exécution des marchés.
- f) Le terme « **Commission de règlement des différends** » désigne : instance établie auprès de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics qui a pour mission de statuer, au terme d'une procédure équitable et contradictoire, sur les litiges nés de la passation des marchés publics et du suivi de leur exécution ;
- g) Le terme « **Commission de Réception** » désigne : la Commission chargée de la réception des services dans le cadre de l'exécution des marchés.
- h) Le terme « **Consultant** » désigne : une vaste gamme d'entités publiques et privées : notamment bureaux d'études, cabinets d'avocats, firmes d'ingénierie, maîtres d'ouvrage délégués, coordinateurs d'entreprises de travaux, cabinets d'organisation, agents spécialistes de la passation des marchés, sociétés d'inspection technique, cabinets d'audit, banques d'affaires, universités, instituts de recherche, organismes publics, organisations non gouvernementales (ONG), et consultants individuels.

- i) Le terme « **Jour** » désigne : une journée calendaire; sauf indication contraire, les délais sont exprimés en jours francs, à savoir en nombre de jours entiers, sans inclure dans le délai le jour de son point de départ, ni le dernier jour.
- j) Le terme « **Marché public** » signifie : le contrat écrit, conclu à titre onéreux par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s'engage envers une personne morale publique soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant un prix.
- k) Le terme « **Moyen électronique** » signifie : le moyen utilisant des équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et utilisant la diffusion, l'acheminement et la réception par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques
- l) Le terme « **Proposition** » désigne : l'ensemble des éléments techniques et financiers inclus dans le dossier de soumission.
- m) Le terme « **Personnel** » désigne : le personnel spécialisé et d'appui fourni par le Consultant ou par tout Sous-traitant de celui-ci et désigné pour la prestation des services ou d'une partie de ceux-ci.
- n) Le terme « **Prestations** » désigne : le travail devant être exécuté par le Consultant en vertu du Marché.
- o) Le terme « **Ressortissant du pays** » désigne: toute personne physique ayant la nationalité du pays en question ou personne morale dont le statut est enregistré dans le pays en question .
- p) Le terme « **Sans Objet** » dans le Données Particulières : ce terme doit être lu dans le contexte de la clause des IC correspondante.
- q) Le terme « **Soumissionnaire** » désigne : la personne physique ou morale qui remet une proposition en vue de l'attribution d'un marché.
- r) Le terme « **Sous-traitant** » désigne : toute personne ou entité engagée par le Consultant pour exécuter une partie des Prestations.
- s) L'expression « **Termes de référence (TDR)** » désigne : document établi par l'autorité contractante et définissant, pour les marchés de prestations intellectuelles, les exigences qu'elle requiert y compris les méthodes à utiliser et moyens à mettre en oeuvre, ainsi que les résultats qu'elle escompte ;
- t) Le terme « **Titulaire** » désigne: la personne physique ou morale, attributaire, dont le marché conclu avec l'Autorité contractante, a été approuvé.

- 1. Introduction**
- 1.1 L'Autorité contractante figurant dans les **Données particulières** sélectionnera un prestataire parmi ceux dont les noms figurent sur la Lettre d'invitation, conformément à la méthode de sélection spécifiée dans les **Données particulières**.
 - 1.2 Les Consultants présélectionnés sont invités à soumettre une

Proposition technique et une Proposition financière (non requise pour la méthode Qualité Technique), pour la prestation des services de consultants nécessaire pour exécuter la mission désignée dans les **Données particulières**. La proposition du candidat sélectionné servira de base aux négociations du marché et, à terme, à l'établissement du contrat qui sera signé avec le Candidat retenu. Si la mission est exécutée en plusieurs phases, le nombre et la nature des phases sont précisés dans les **Données particulières**.

- 1.3 Les Candidats doivent s'informer des conditions locales et en tenir compte dans l'établissement de leurs propositions. Pour obtenir des informations de première main sur la mission et les conditions locales, il est recommandé aux Consultants de rencontrer l'Autorité contractante avant de soumettre une proposition et d'assister à la conférence préparatoire, si les **Données particulières** en prévoient une, ou à défaut se faire représenter. La participation à cette réunion est souhaitable. Les Consultants doivent contacter le représentant de l'Autorité contractante mentionné dans les **Données particulières** pour organiser une visite ou obtenir des renseignements complémentaires sur la conférence préparatoire. Les Consultants doivent s'assurer que ces responsables sont informés de leur visite du site sanctionnée par un procès-verbal signé de tous, ce qui leur permettra de pouvoir prendre les dispositions appropriées.
- 1.4 L'Autorité contractante fournit aux Consultants, en temps opportun et à titre gracieux, les services et installations spécifiés dans les **Données particulières**, aide le Consultant à obtenir les licences et permis nécessaires à la prestation des services, et fournit les données et rapports afférents aux projets.
- 1.5 Les Consultants sont responsables de tous les frais liés à l'élaboration et à la présentation de leurs propositions ainsi qu'aux négociations relatives au marché : ces frais sont non remboursables. L'Autorité contractante n'est nullement tenue d'accepter l'une quelconque des propositions et se réserve le droit, à tout moment, avant l'attribution du marché, d'annuler la procédure de sélection.

2. Conflit d'intérêt

- 2.1 L'Autorité contractante exige des Consultants qu'ils fournissent des conseils professionnels objectifs et impartiaux, qu'en toutes circonstances ils défendent avant tout les intérêts de leurs clients, sans faire entrer en ligne de compte l'éventualité d'une mission ultérieure, et qu'ils évitent scrupuleusement toute possibilité de conflit avec d'autres activités ou avec les intérêts de leur société.

- 2.2 Sans préjudice du caractère général de cette règle, les Consultants, ainsi que toutes les entreprises qui leurs sont affiliées ou leurs maisons-mère, qui sont réputés avoir un conflit d'intérêt ne seront pas recrutés dans les circonstances stipulées ci-après :

Activités incompatibles

- (i) Aucun bureau d'études engagé pour fournir des services de conseil en vue de la préparation ou de l'exécution d'un projet, ni aucune entreprise qui lui est affiliée, ne sont admis ultérieurement à fournir des biens, ou réaliser des travaux dans le cadre dudit projet.

Missions incompatibles

- (ii) Le Consultant (y compris son personnel et sous-traitants) ni aucune entreprise qui lui est affiliée ne peuvent être engagés pour une mission qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec une autre de leurs missions exécutées pour le même Client ou pour un autre. Par exemple, un Consultant engagé pour préparer la conception du génie civil d'un projet d'infrastructure ne sera pas engagé pour préparer une appréciation environnementale indépendante dans le cadre du même projet ; un Consultant collaborant avec un Client dans le cadre d'une privatisation de biens publics n'est autorisé ni à acquérir ni à conseiller l'achat de ces biens. De même, un Consultant engagé pour préparer les Termes de référence d'une mission ne peut être engagé pour ladite mission.

Relations incompatibles

- (iii) Un Consultant (y compris son personnel et ses Sous-traitants) qui a des relations d'affaires ou familiales avec un membre des services de l'Autorité contractante, tout consultant choisi par cette dernière, ayant participé, directement ou indirectement, à :
- a) l'élaboration des Termes de référence de la mission,
 - b) la sélection en vue de cette mission, ou
 - c) la surveillance du Marché, ne peut se voir attribuer le Marché à moins que le conflit découlant de cette relation n'ait été résolu à la satisfaction de l'Autorité contractante au cours du processus de sélection et de l'exécution du Marché.

Il peut s'agir d'un Consultant qui est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette

entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des prescriptions techniques et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre de la présente Demande De Propositions ; ou d'un Consultant affilié à une firme ou entité que l'Autorité contractante a recruté, ou envisage de recruter, pour participer au contrôle des prestations dans le cadre du Marché.

(iv) Une firme dans laquelle l'une des personnes suivantes possède des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit :

- le PR-CPMP
- l'un des membres de la commission de passation des marchés,
- l'un des membres de la sous-commission d'analyse,
- un agent de la structure en charge du contrôle des marchés publics,
- un agent de l'autorité chargée d'approuver le marché, ou
- un agent impliqué dans la gestion future du marché.

2.3 Les Consultants ont l'obligation d'informer l'Autorité contractante de tous les aspects de leur identité susceptibles de générer des conflits d'intérêt, et de toute situation présente ou possible de conflit d'intérêt qui risquerait de les mettre dans l'impossibilité de servir au mieux l'intérêt de l'Autorité contractante ou qui pourrait raisonnablement être interprétée comme ayant cet effet. Faute d'informer l'Autorité contractante sur l'existence de telles situations, le Candidat pourra être disqualifié et faire l'objet de sanction en application de la Clause 3.2.

2.4 Sauf dispositions contraires aux **Données particulières**, lorsque le candidat propose un agent de l'état celui-ci doit fournir une preuve formelle qui l'autorise à exercer cette mission.

Concurrence inéquitable

2.5 Si un Consultant présélectionné est avantagé du fait d'avoir offert dans le passé des services de conseil liés à la mission, l'Autorité contractante joindra à sa DP toutes les informations qui pourraient donner audit Candidat un avantage par rapport aux concurrents. L'Autorité contractante fournira ces informations à tous les Consultants présélectionnés.

3. Sanction de la fraude, de la corruption et des autres fautes commises par les candidats, les soumissionnaires ou les titulaires de marchés publics

3.1. L'Autorité contractante exige des candidats, soumissionnaires et des titulaires de ses marchés publics, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés. Les Consultants doivent fournir une déclaration attestant qu'ils ont pris connaissance des dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêt, la répression de l'enrichissement illicite, l'éthique professionnelle et tout autre acte similaire et qu'ils s'engagent à les respecter. Des sanctions peuvent être prononcées par la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics à l'égard des candidats, soumissionnaires et titulaires de marchés en cas de constatation de violations des règles de passation des marchés publics commises par les intéressés. En tout état de cause, la liste des sanctions visées ci-après n'est pas exhaustive ; l'autorité contractante doit veiller à ce qu'elles ne soient pas contradictoires avec les réglementations nationales établies à cet effet. Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire ou titulaire qui :

- a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation, de contrôle ou de régulation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;
- b) a participé à des pratiques de collusion entre candidats et soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l'Autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;
- c) a influé sur le mode de passation du marché, sur la définition des prestations ou sur l'évaluation des offres de façon à bénéficier d'un avantage indu ;
- d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d'informations confidentielles, susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation ;
- e) a eu recours à des pratiques de surfacturation des prix de ses prestations ou a produit de fausses factures ;
- f) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ;
- g) a participé pendant l'exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'Autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d'affecter la qualité des

prestations ou leur prix, ainsi que les garanties dont bénéficie l'Autorité contractante ;

- h) a bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique visant, sur le plan technique, à influencer sur le contenu de la DP ;
- i) a été reconnu coupable de manquement à ses obligations contractuelles lors de l'exécution de contrats antérieurs à la suite d'une décision de justice devenue définitive.

3.2 Les violations commises sont constatées par la Commission disciplinaire après sa saisine par la commission de Règlement des Différends ou tout autre dossier soumis par le président de l'Autorité de régulation des marchés publics. Les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

- (a) élimination de la procédure en cours ;
- (b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise. En cas de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être prononcée par la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- (c) le retrait de l'agrément ou du certificat de qualification s'il existe ;
- (d) application d'une pénalité pécuniaire qui ne peut excéder, pour chaque manquement, 5% du montant du marché.

Ces sanctions peuvent être étendues à toute entité qui possède la majorité du capital de l'entreprise contrevenante ou dont l'entité contrevenante possède la majorité du capital.

Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à compétence administrative à l'encontre des décisions de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'a pas d'effet suspensif sur la procédure de passation de marché.

3.3 Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'un autre consultant aux risques et périls du contrevenant sanctionné.

3.4 Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution est considéré comme entaché de nullité, sauf si l'intérêt public constaté par la

Commission de règlement des différends s'y oppose.

- 3.5 Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.
- 3.6 L'autorité contractante procédera à l'annulation de la proposition d'attribution du marché si elle établit que le soumissionnaire auquel il est recommandé d'attribuer le marché est coupable, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention de ce marché ;
- 3.7 En application des points 3.3 à 3.6 ci-dessus, les termes ci-après sont définis comme suit :
- a) « **Corruption** » : le fait d'offrir, de donner, de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer sur l'action d'une autre personne ou entité afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché public.
 - b) « **Manœuvres frauduleuses** » : le fait d'agir ou de s'abstenir d'agir, de dénaturer des faits délibérément ou par imprudence intentionnelle, de tenter d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché public.
 - c) « **manœuvres coercitives** » signifie le fait de nuire ou de porter préjudice, ou de menacer directement ou indirectement, à une personne ou à ses biens en vue d'influer sa participation au processus de passation des marchés ou d'affecter l'exécution du marché.
 - d) « **manœuvres obstructives** » signifie le fait de détruire, de falsifier, d'altérer ou de dissimuler délibérément les preuves en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusoires, ou de faire de fausses déclarations à des enquêteurs destinées à entraver leurs enquêtes; ou bien de menacer, de harceler ou d'intimider quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à son enquête, ou bien de poursuivre une enquête.
 - e) « **pratiques collusoires** » : un système ou un arrangement entre deux soumissionnaires ou plus (que le Maître d'Ouvrage en aie

- connaissance ou pas), destiné à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence.
- 4 Conditions à remplir pour prendre part aux marchés**
- 4.1 Seuls les Consultants qui se sont vus notifier qu'ils étaient présélectionnés sont autorisés à soumettre une proposition. Les Consultants peuvent être des personnes physiques, des personnes morales ou toute combinaison entre elles ayant conclu un accord de groupement. En cas de groupement toutes les parties membres sont conjointement ou solidairement responsables et désignent l'un d'entre eux comme chef de file. Les **Données particulières** préciseront la nature du groupement exigée. Les Consultants doivent fournir tout document que l'Autorité contractante peut raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction de l'Autorité contractante qu'ils continuent d'être admis à concourir.
- 4.2 Les candidats doivent s'engager à :
- a) respecter et faire respecter par l'ensemble de leurs sous-traitants, en cohérence avec les lois et règlements applicables dans la zone où est réalisé le projet, les normes environnementales et sociales telles que spécifiées dans le **Données particulières**;
 - b) mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnemental et social ou, le cas échéant, dans la notice d'impact environnemental et social fournie par l'Autorité contractante tel que spécifiées dans le **Données particulières**.
- 4.3 Ne peuvent être déclarés attributaires d'un marché public, les personnes physiques ou morales :
- a) qui ne disposent pas de capacités techniques, exigées ;
 - b) qui sont en état de liquidation des biens ou de faillite personnelle les personnes physiques ou morales admises au règlement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité ;
 - c) qui sont frappées de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les textes en vigueur, notamment, le Code pénal, le Code Général des Impôts, le Code du Travail et celui de la Sécurité Sociale ;
 - d) qui sont consultants ou affiliés aux consultants ou sous

- traitants du consultant ayant préparé ou contribué à la préparation de tout ou d'une partie des dossiers d'appel d'offres ou de consultation ;
- e) les personnes morales dans lesquelles la Personne Responsable des Marchés ou l'un des membres de la Commission de Passation des Marchés, de la sous-commission d'évaluation des offres, de la Commission de Contrôle des Marchés Publics compétente, de l'Autorité de Régulation, ou de l'autorité chargée d'approuver le marché public possède des intérêts financiers ou personnels directs ou indirects ;
 - f) qui auront été reconnues coupables d'infractions à la réglementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice devenue définitive en matière pénale, fiscale ou sociale ou par une décision de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.
 - g) L'exclusion s'applique également à la personne morale dirigée ou dont le capital social est détenu en majorité par une des personnes mentionnées au présent paragraphe.
- 4.4 Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux membres de groupement et aux sous-traitants.
- 5 Une seule Proposition**
- 5.1 Les Consultants présélectionnés ne peuvent soumettre qu'une seule proposition. Si un Candidat soumet ou participe à plusieurs propositions, même en tant que membre d'un groupement, celles-ci seront éliminées. Toutefois, ceci n'exclut pas la participation d'un même sous-traitant, y compris le personnel spécialisé, à plus d'une proposition.
- 6 Validité de la proposition**
- 6.1 Les **Données particulières** indiquent la durée pendant laquelle la Proposition des Consultants doit rester valide après la date de soumission. Pendant cette période, le Candidat doit maintenir disponible le personnel clé nommé dans sa proposition. L'Autorité contractante s'efforcera de compléter les négociations pendant ladite période. Cependant, en cas de besoin, l'Autorité contractante peut demander aux Consultants de proroger la durée de validité de leurs propositions. Les Consultants qui acceptent de proroger la validité de leurs propositions doivent le confirmer par écrit en indiquant également qu'ils maintiennent disponible le personnel clé proposé dans leur proposition.

- 6.2 Les Consultants ont le droit de refuser de proroger la validité de leur proposition. Toutefois, ce refus équivaut à une renonciation à la participation dans la procédure.
- 7 **Qualification des consultants associés** 7.1 Si un Candidat présélectionné a l'intention de s'associer à des consultants ne figurant pas sur ladite liste, ces autres Consultants seront soumis aux mêmes conditions applicables aux Consultants en application des paragraphes 2 et 4.
- 8 **Éclaircissements et modifications apportés à la DP** 8.1 Les Consultants peuvent demander des éclaircissements sur l'un quelconque des documents de la Demande de propositions au plus tard au nombre de jours ouvrables avant la date limite de dépôt des propositions indiqués dans les **Données particulières**. Toute demande d'éclaircissement doit être formulée par écrit ou courrier électronique à l'adresse de l'Autorité contractante figurant dans les **Données particulières**. L'Autorité contractante répondra par écrit ou par courrier électronique à tous les Consultants et enverra des copies de la réponse (en y joignant la demande d'éclaircissement, sans en identifier l'origine) à tous les Consultants. Si l'Autorité contractante estime nécessaire d'amender la DP à la suite de la demande d'éclaircissement, elle le fait conformément à la procédure indiquée au paragraphe 7.2.
- 8.2 La modification de la DP est possible à tout moment, mais pas moins de dix ⁽¹⁰⁾ jours ouvrables avant la date limite de remise des propositions. L'Autorité contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des propositions, modifier la DP en communiquant un additif à tous les candidats.
- 8.3 Si la modification a lieu avant dix ⁽¹⁰⁾ jours ouvrables avant la date limite de dépôt des propositions, l'AC n'est pas tenue de reporter ladite date. Sinon un report est nécessaire pour donner aux candidats au moins dix jours entre la date de transmission de l'additif et la nouvelle date limite de remise des offres.
- 8.4 Tout additif sera considéré comme faisant partie intégrante de la DP et ses dispositions priment sur les dispositions initiales de la DP.
- 9 **Établissement des propositions** 9.1 Les Consultants sont tenus de soumettre leur proposition ainsi que toute correspondance, rédigée dans la langue prévue par les **données particulières**. Tout document présenté dans une langue autre que celle-ci, et dont les passages pertinents ne sont pas accompagné d'une traduction dans cette langue pourra être rejeté par la Commission d'évaluation des propositions.
- 9.2 Lors de l'établissement de leur Proposition, les Consultants sont censés

examiner les documents constituant la présente DP en détail. L'insuffisance patente des renseignements fournis peut entraîner son rejet.

9.3 En établissant la Proposition technique, les Consultants doivent prêter particulièrement attention aux considérations suivantes :

- (i) Si un Candidat présélectionné estime pouvoir rehausser ses compétences en s'associant avec d'autres consultants sous forme de consortium ou de sous-traitance, il peut s'associer avec un ou plusieurs Consultants ne figurant pas sur la liste restreinte si cela est permis dans les **Données particulières**.
- (ii) Si un Candidat présélectionné souhaite s'associer sous forme de groupement avec un (des) Candidat(s) non présélectionné(s), il devra être éligible conformément à cette DP. En cas d'association avec un ou plusieurs Consultant(s) non présélectionné(s), le Candidat présélectionné agit en qualité de chef de file du groupement.

9.4 Le temps de travail estimé du personnel nécessaire à l'exécution de la mission, est indiqué dans les **Données particulières**. Cependant, la proposition doit se fonder sur le temps de travail du personnel ou sur le budget tel qu'estimé par le Candidat. Pour les missions fondées sur un budget déterminé, le budget disponible est indiqué dans les **Données particulières**, et la Proposition financière ne doit pas dépasser ce budget.

9.5 Il ne peut être proposé un choix de personnel clé, et il n'est possible de soumettre qu'un seul curriculum vitae (CV) par poste.

10 Langue

10.1 Les rapports que doivent produire les consultants dans le cadre de la présente mission doivent être rédigés dans la langue indiquée dans les **Données particulières**. Il est souhaitable que le personnel du Consultant ait une bonne connaissance pratique de la langue indiquée.

11 Forme et contenu de la proposition technique

11.1 Les Consultants sont tenus de présenter une Proposition technique contenant, selon le cas, certaines des informations énumérées aux alinéas (a) à (i) ci-dessous, et d'utiliser les Formulaires types annexés à la Section 4.

- a) une brève description de la société du Candidat et, dans le cas d'un groupement, de chaque partenaire ; et un aperçu de son/leurs expérience(s) récente(s) dans le cadre de missions similaires. Les informations doivent être présentées en utilisant le Formulaire TECH-2 figurant à la Section 4. Pour chaque mission, ce résumé doit notamment indiquer les noms des sous-traitants et du personnel

clé qui participe, la durée de la mission, le montant du marché et la part prise par le Candidat. Les informations doivent uniquement se rapporter à la mission pour laquelle le Candidat a été officiellement engagé par l'Autorité contractante en qualité de société ou en sa qualité de société participant à un groupement. Le Candidat ne peut présenter des missions exécutées par des experts clés travaillant à titre privé ou pour d'autres sociétés de conseil au titre de sa propre expérience; cette expérience peut par contre figurer sur le CV de ces experts clés. Le Candidat doit pouvoir justifier de son expérience auprès de l'Autorité contractante.

- b) Le Formulaire TECH-3 de la Section 4 est utilisé pour présenter des observations ou suggestions éventuelles sur les Termes de référence conformément à ce qui suit :
 - 1. d'améliorer la qualité et l'efficacité de la mission, ainsi que les qualifications du personnel national
 - 2. de préciser les services et installations notamment appui administratif, espace de bureaux, moyens de transport locaux, équipements, données, etc. devant être fournis par l'Autorité contractante.
- c) Un descriptif de la conception, de la méthodologie et du plan de travail proposés pour exécuter la mission sur les sujets suivants : l'approche technique et la méthodologie, le plan de travail, l'organisation et les affectations du personnel. Le Formulaire TECH-4 de la Section 4 indique le contenu de cette section. Le plan de travail doit être conforme au calendrier de travail (Formulaire TECH-8 de la Section 4) qui indiquera sous forme de graphique à barre le calendrier de chacune des activités.
- d) La composition de l'équipe proposée, par spécialité, ainsi que le poste et les tâches qui sont confiés à chacun de ses membres (Formulaire TECH-5 de la Section 4).
- e) Des estimatifs du temps de travail du personnel clé nécessaire à l'exécution de la mission (Formulaire TECH-7 de la Section 4). Le temps de travail du personnel clé doit être ventilé par activité au siège et sur le terrain.
- f) Des curricula vitae (CVs) signés par le personnel clé proposé ou par le représentant habilité du personnel clé (Formulaire TECH-6 de la Section 4).
- g) Des attestations justifiant que le Candidat (ou si le candidat est une association ou un groupement, tous les membres de l'association

ou du groupement) n'a (ont) pas fait l'objet d'une interdiction de concourir pour l'obtention d'un marché public (fournir à cet effet une déclaration sur l'honneur); n'est (ne sont) pas en situation de faillite (produire une attestation de non faillite)

h) Les consultants s'engagent à :

- respecter et faire respecter par l'ensemble de leurs sous-traitants, en cohérence avec les lois et règlements applicables en République Islamique de Mauritanie;
- appliquer, le cas échéant, les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnemental et social ou dans la notice d'impact environnemental et social fournie par l'Autorité contractante.

i) Les autres pièces mentionnées dans les **Données Particulières**.

11.2 La Proposition technique ne doit comporter aucune information financière. Une Proposition technique indiquant des informations financières relatives à la proposition financière sera rejetée.

12 Proposition financière

12.1 La Proposition financière doit être établie en utilisant les Formulaires types (Section 5). Elle énumère tous les coûts afférents à la mission, y compris (a) la rémunération du personnel (présent sur le terrain ou au siège), et (b) les frais remboursables (dans le cas d'un marché au temps passé) ou autres coûts (dans le cas d'un marché à rémunération forfaitaire) énumérés dans les **Données particulières**. Si besoin est, ces coûts peuvent être ventilés par activité. Les coûts de toutes les activités et intrants décrits dans la Proposition technique doivent apparaître séparément. Il est supposé que les activités et intrants décrits dans la Proposition technique pour lesquels aucun coût n'est mentionné sont inclus dans le coût des autres activités et intrants.

12.2 **Fiscalité** : Sauf indications contraires dans les **Données particulières**, le Consultant est assujéti à la fiscalité applicable en République Islamique de Mauritanie (notamment : TVA, charges sociales ou impôt sur le revenu du personnel étranger non-résident, droits, redevances, contributions). Les montants correspondants au paiement d'impôts et taxes doivent être inclus dans la Proposition financière. Le Consultant prendra le soin de distinguer dans son offre financière le montant HT et le montant TTC.

12.3 **Monnaie de l'offre**, Les prix qui prendront en compte la réglementation des changes relative aux paiements en devises au profit des

consultants en Mauritanie, seront indiqués comme suit :

- a. Les prix seront indiqués en ouguiyas sauf indication contraire dans la **Données Particulières** ;
- b. Si les prix peuvent être libellés en plusieurs monnaies, un soumissionnaire qui s'attend à encourir une partie des dépenses liées à l'exécution du Marché en plus d'une monnaie et souhaitant être payé en conséquence, l'indiquera dans son offre. Dans ce cas, l'offre sera en plusieurs monnaies à condition que le nombre des monnaies étrangères utilisées ne soit pas supérieur à trois, l'ensemble des différents montants constituant le prix total. Mais dans ce cas, les Consultants devront libeller la partie du prix de leur offre représentant les dépenses locales en ouguiyas ;
- c. Pour pouvoir être comparés, les prix offerts seront convertis en ouguiyas. L'Autorité contractante utilisera le cours vendeur de la Banque Centrale de Mauritanie à la date spécifiée dans les **Données Particulières**.

**13 Soumission,
réception et
ouverture
des
propositions**

13.1 L'original de la proposition ne doit comporter aucun ajout entre les lignes ou surcharge, si ce n'est pour corriger les erreurs que le Candidat lui-même peut avoir commises, toute correction de ce type devant alors être paraphée par le (les) signataire(s) des propositions. Les lettres de soumission de la Proposition technique et de la Proposition financière doivent être conformes aux lettres types TECH-1 de la Section 4 et FIN-1 de la Section 5, respectivement.

13.2 Un représentant habilité du Candidat doit parapher toutes les pages de l'original de la Proposition technique et de la Proposition financière. Son habilitation est confirmée par une procuration écrite jointe aux propositions ou par toute autre modalité établissant son habilitation. La Proposition technique et la Proposition financière signées doivent porter la mention « **ORIGINAL** ».

13.3 La Proposition technique et financière doit porter la mention « **ORIGINAL** » ou « **COPIE** », selon le cas. La proposition technique est adressée conformément aux dispositions du paragraphe 13.5 ; elle comprend le nombre de copies indiqué dans les **Données particulières**. Toutes les copies nécessaires de la Proposition technique doivent être faites à partir de l'original. En cas de différence entre l'exemplaire original et les copies de la Proposition technique, l'original fait foi.

13.4 Les Consultants doivent placer l'original et toutes les copies de la

Proposition technique dans une enveloppe (avec mention de la raison sociale, de l'objet du marché et de l'adresse du candidat) portant clairement la mention « **PROPOSITION TECHNIQUE** », qu'ils ferment. De même, l'original et les copies de la Proposition financière, sont placés dans une enveloppe fermée portant clairement la mention « **PROPOSITION FINANCIERE** » suivie du nom de la mission, et de l'avertissement « **NE PAS OUVRIR EN MEME TEMPS QUE LA PROPOSITION TECHNIQUE** ». Les Consultants placent ensuite ces deux enveloppes dans une même enveloppe fermée extérieure portant l'adresse de soumission, le numéro de référence, ainsi que la mention « **À OUVRIR UNIQUEMENT PAR LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES DE L'AUTORITE CONTRACTANTE** » et tout autre renseignement indiqué dans **Données particulières**. L'Autorité contractante n'est pas responsable en cas de perte ou d'ouverture prématurée de l'enveloppe extérieure si celle-ci n'est pas cachetée ou ne porte pas les informations requises ; la soumission peut alors être rejetée. Une proposition financière non présentée dans une enveloppe séparée portant les mentions stipulées ci-dessus est rejetée.

- 13.5 Les Propositions doivent être envoyées à l'adresse indiquée dans les **Données particulières** et doivent être reçues par l'Autorité contractante au plus tard à la date et à l'heure indiquées dans les **Données particulières** ou modifiées par prorogation conformément au paragraphe 8.2. Toute proposition reçue par l'Autorité contractante après le délai de soumission sera retournée sans avoir été ouverte.
- 13.6 Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l'heure limites de dépôt des propositions et la date d'expiration de la validité spécifiée par le Consultant sur le formulaire de proposition, ou d'expiration de toute période de prorogation. La seule modification envisageable est l'actualisation du prix de la proposition, le cas échéant, pour uniquement tenir compte des variations de coûts entre la date limite initiale de validité des offres et la date de notification du marché.
- 13.7 Les **Données particulières** précisent si les soumissions électroniques sont autorisées.
- 13.8 Les propositions techniques seront ouvertes par la Commission de Passation des Marchés de l'Autorité contractante à la date et à l'heure indiquées dans les **Données particulières**, en présence des

- consultants qui le souhaitent. La Proposition financière reste cachetée et sera déposée en lieu sûr. Un procès-verbal d'ouverture des offres techniques est établi et envoyé aux Consultants qui en font la demande.
- 14 **Évaluation des propositions** 14.1 Pendant la période allant de l'ouverture des propositions à l'attribution du marché, les Candidats s'abstiendront de prendre contact avec l'Autorité contractante sur toute question en rapport avec leurs Propositions. Toute tentative d'influencer l'Autorité contractante quant à l'examen, l'évaluation ou le classement des Propositions ou toute recommandation visant à influencer l'attribution du Marché peut entraîner le rejet de la Proposition du Candidat. Les évaluateurs des Propositions techniques n'auront pas accès aux propositions financières avant la fin de l'évaluation technique.
- 15 **Évaluation des Propositions techniques** 15.1 L'Autorité Contractante évaluera les Propositions techniques sur la base de leur conformité aux Termes de référence et à l'aide des critères et sous-critères d'évaluation pondérés, comme indiqué dans les **Données particulières**. Chaque proposition conforme se verra attribuer une note technique (St). Une proposition sera rejetée à ce stade si elle ne satisfait pas à des aspects importants de la DP, et particulièrement aux Termes de référence, ou n'atteint pas la note technique minimum spécifiée dans les **Données particulières**.
- 16 **Propositions fondées sur la qualité uniquement** 16.1 En cas de Sélection fondée sur la qualité technique de la proposition uniquement (Sélection qualité seule), et après classement des Propositions, le Candidat ayant obtenu la note technique la plus élevée sera invité à présenter une proposition financière et à négocier un Marché conformément au paragraphe 19 des présentes Instructions.
- 17 **Ouverture en séance publique et évaluation des Propositions financières ; (uniquement en cas de Sélection qualité-coût, dans le cadre d'un budget** 17.1 A l'issue de l'évaluation des propositions techniques, l'Autorité contractante informera les Consultants des notes techniques obtenues par leur Proposition. Dans le même temps, l'Autorité contractante :
- a. informera les Consultants dont les propositions n'ont pas obtenu la note technique minimum, ou ont été jugées non conformes à la Demande de propositions et aux Termes de référence, que leurs Propositions financières leur seront renvoyées sans avoir été ouvertes, à l'issue du processus de sélection et

déterminé, et au moindre coût)

- b. indique la date, le lieu et l'heure d'ouverture des Propositions financières aux Consultants dont les propositions techniques ont obtenu une note supérieure ou égale à la note technique minimum. La date d'ouverture des propositions financières doit être déterminée de manière à donner aux Consultants le temps suffisant pour assister à l'ouverture s'ils choisissent d'y assister.

17.2 Les Propositions financières seront ouvertes en séance publique par la Commission de Passation des Marchés de l'Autorité contractante, en présence d'un observateur indépendant (s'il a été désigné), ainsi que des représentants des Consultants qui désirent y assister. Les noms des Consultants et les notes techniques sont lus à haute voix. Les Propositions financières des Consultants ayant atteint ou dépassé la note minimum de qualification seront examinées pour vérifier qu'elles n'ont pas été décachetées ni ouvertes. Ces Propositions seront ensuite ouvertes et les prix seront lus à haute voix et consignés par écrit. Les Consultants préciseront obligatoirement le prix de leur offre HTHD et TTC. Les prix évalués seront ainsi soit les prix HTHD, soit ceux indiqués TTC tel que précisé dans les **Données particulières**. Une copie du procès-verbal sera envoyée à tous les Consultants.

17.3 L'Autorité Contractante, corrigera toute erreur de calcul et, en cas de différence entre le montant partiel et le montant total, ou entre les lettres et les chiffres, les premiers prévalent. Outre les corrections ci-dessus, et comme indiqué au paragraphe 12.1, les activités et intrants décrits dans la Proposition technique sans qu'un prix leur ait été attribué, sont supposés être inclus dans le prix des autres activités et intrants. Au cas où une activité ou un poste comptable est différent dans la Proposition technique et dans la Proposition financière:

- a) en cas de Marché rémunéré au temps passé, l'Autorité Contractante corrigera le(s) montant(s) figurant dans la Proposition financière de façon à rendre cette dernière cohérente avec la proposition technique, appliquera les prix unitaires de la proposition financière à la quantité corrigée et corrigera le prix total, ou
- b) en cas de Marché à rémunération forfaitaire, aucune correction ne sera apportée à la proposition financière.

17.4 En cas de Sélection fondée sur qualité-coût, la Proposition

financière la moins disante (F_m) recevra une note financière maximum (S_f) de 100 points. Les notes financières (S_f) des autres Propositions financières seront calculées comme indiqué dans les **Données particulières**. Les Propositions seront classées, en fonction de leurs notes technique (S_t) et financière (S_f) pondérées (T étant le poids attribué à la Proposition technique et P le poids accordé à la Proposition financière ; $T + P$ étant égal à 100), comme indiqué dans les **Données particulières** : $S = S_t \times T\% + S_f \times P\%$. Le Candidat ayant obtenu la note technique et financière combinée la plus élevée sera invité à des négociations.

- 17.5 En cas de Sélection fondée sur un budget déterminé, l'Autorité contractante retiendra le Candidat ayant remis la Proposition technique la mieux classée dans les limites du budget. Les Propositions dépassant ce budget seront rejetées.
- 17.6 En cas de Sélection au moindre coût, l'Autorité contractante retiendra la proposition la moins disante parmi celles qui auront obtenu la note technique minimum requise. Le candidat sélectionné sera invité à des négociations.
- 17.7 Les propositions d'attributions font l'objet d'un procès-verbal d'attribution provisoire qui sera publié par l'Autorité contractante.
- 17.8 L'attribution est alors immédiatement notifiée au Consultant retenu. L'Autorité contractante observe un délai minimum de sept (7) jours calendaires après la publication visée à la clause 17.7 ci-dessus avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes.
- 18 Confidentialité**
- 18.1 Aucun renseignement concernant l'évaluation des Propositions et les recommandations d'attribution ne doit être communiqué aux Consultants ayant soumis une proposition ou à toute autre personne n'ayant pas qualité pour participer à la procédure de sélection, tant que l'attribution du marché n'a pas été publiée. Toute utilisation indue de la part d'un quelconque Candidat d'informations confidentielles liées au processus de sélection peut entraîner le rejet de sa Proposition, et peut le rendre passible de l'application des sanctions au paragraphe 3.2.
- 19 Négociations**
- 19.1 Les négociations auront lieu à l'adresse indiquée dans les **Données particulières**. Le Candidat invité confirmera, à titre de condition préalable au début des négociations, la disponibilité de tout son personnel clé conformément aux stipulations de la clause 19.4. Les représentants qui mèneront les négociations au nom du Candidat

devront être pourvus d'une autorisation écrite les habilitant à négocier et à conclure un marché.

- 19.2 **Négociations techniques** : Les négociations comporteront une discussion de la Proposition technique, de la conception et de la méthodologie proposées, du plan de travail, de la dotation en personnel clé et de toute suggestion faite par le Candidat pour améliorer les Termes de référence. L'Autorité contractante et le Candidat mettront ensuite au point les Termes de référence finalisés, la dotation en personnel clé, le calendrier de travail, les aspects logistiques et les conditions d'établissement rapports et de périodicité de leur remise. Ces documents seront ensuite intégrés à la «Description des Prestations», qui fera partie intégrante du marché. Il faudra veiller tout particulièrement à préciser la contribution de l'Autorité contractante en matière d'intrants et de moyens matériels visant à assurer la bonne exécution de la mission. L'Autorité contractante préparera un procès-verbal des négociations qui sera signé par l'Autorité contractante et par le Candidat.
- 19.3 **Négociations financières** : Les négociations reflèteront l'impact des modifications techniques convenues sur le coût des services. Sauf circonstances exceptionnelles, les négociations financières ne porteront ni sur les taux de rémunération du personnel, ni sur les autres taux unitaires en cas de Sélection qualité-coût, de Sélection dans le cadre d'un budget déterminé ou de Sélection au moindre coût. En cas de sélection sur la base de la qualité seule, le Candidat fournira à l'Autorité contractante les renseignements sur les taux de rémunération et autres coûts qui sont demandés dans l'Annexe à la Section 5 - Proposition financière - Formulaire type de cette DP.
- 19.4 **Disponibilité du personnel clé** : Ayant fondé son choix du Candidat, entre autres, sur une évaluation du personnel clé proposé, l'Autorité contractante entend négocier le marché sur la base des experts dont les noms figurent dans la Proposition. Préalablement à la négociation du marché, l'Autorité contractante demande l'assurance que ces experts sont effectivement disponibles. Elle ne prendra en considération aucun remplacement de ce personnel durant les négociations, à moins que les deux parties ne conviennent que ce remplacement a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou pour des raisons telles qu'incapacité pour raisons médicales ou décès. Si tel n'est pas le cas, et s'il est établi que le Candidat a proposé une personne clé sans s'être assuré de sa disponibilité, le Candidat peut être disqualifié. Tout remplaçant proposé devra avoir des compétences égales ou supérieures et une

- expérience équivalente à celles du candidat initialement proposé, et devra être présenté par le Candidat dans les délais spécifiés dans la lettre d'invitation à négocier ; le prix demandé pour un remplaçant ne pourra être supérieur au prix demandé pour le personnel remplacé.
- 19.5 **Conclusion des négociations** : Les négociations s'achèveront par un examen du projet de Marché. En conclusion des négociations, l'Autorité contractante et le Candidat parapheront un procès-verbal de négociation. Si les négociations échouent, l'Autorité contractante invitera le Candidat dont la proposition a été classée deuxième à des négociations.
- 20 **Signature approbation du Marché**
- 20.1 L'Autorité contractante enverra au Candidat retenu le projet de marché adopté.
- Le projet de marché sera dès lors signé par les deux parties et soumis pour approbation à l'autorité compétente.
- 21 **Notification du Marché**
- 21.1 Suite à son approbation par l'Autorité compétente, le marché sera notifié par l'autorité contractante à l'attributaire du marché, par la remise au titulaire contre récépissé ou par envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner une date certaine à cet envoi. La date de notification sera celle du récépissé ou de l'avis de réception.
- 21.2 Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de notification constituera le point de départ du délai contractuel d'exécution du marché. Le marché ne produira d'effet à l'égard de l'attributaire qu'à compter de la date de sa notification.
- 21.3 Après l'entrée en vigueur du marché, un avis d'attribution définitive est publié par l'Autorité contractante. L'avis d'attribution contiendra :
- (i) Le nom de l'attributaire;
 - (ii) les principales caractéristiques du ou des marchés et, en particulier, son objet, son prix, les délais, la part du marché que le soumissionnaire a l'intention de sous-traiter à des tiers;
 - (iii) le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet.
 - (iv) le montant du marché attribué.
- 22 **Information des Consultants**
- 22.1 Dès qu'elle a approuvé la proposition d'attribution, l'Autorité contractante avise immédiatement les autres consultants du rejet de leur proposition par voie de publication ou directement s'ils le demandent.

23 Recours**Devant l'ARMP:****S**

- 23.1 Tout candidat ou soumissionnaire est habilité à saisir la Commission de Règlement des Différents (CRD) de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics d'un recours à l'encontre des actes et décisions des organes de passation et de contrôle des marchés publics lui créant un préjudice. Ce recours doit se faire par une notification écrite, adressée au Président de la CRD, indiquant les références de la procédure de passation du marché et exposant les motifs de son recours, soit par lettre recommandée, avec accusé de réception, soit, le cas échéant, par tout moyen de communication électronique prévue par les textes en vigueur laissant trace.
- 23.2 Ce recours doit invoquer une violation caractérisée des règles énoncées dans ce dossier. Il doit être exercé dans un délai de cinq ⁽⁵⁾ jours ouvrables à compter de la publication de la décision faisant grief. Il a pour effet de suspendre la procédure de passation de marché jusqu'à la décision définitive de la CRD de l'ARMP sauf si la CRD sur demande, motivée par l'urgence, de l'Autorité contractante, décide que la procédure de passation doit être poursuivie.
- 23.3 Par ailleurs, la saisine de la CRD suspend le délai du recours contentieux devant les juridictions. La juridiction éventuellement saisie doit surseoir à statuer tant que la CRD ne s'est pas encore prononcée. Toutefois, le recours judiciaire pourra être déclaré recevable si la CRD n'a pas rendu sa décision dans un délai maximum de quinze ⁽¹⁵⁾ jours à compter de sa saisine.
- 23.4 Le candidat ou soumissionnaire peut porter plainte contre la décision de la CRD, auprès de la juridiction compétente, conformément aux stipulations précédentes, mais cette plainte n'a pas pour effet de suspendre la procédure de passation ou d'exécution de la prestation.

Recours amiable :

- 23.5 Tout candidat ou soumissionnaire est habilité à faire un recours administratif (amiable et gratuit) devant le PR-CPMP ou auprès de son supérieur hiérarchique dans les quatre ⁽⁴⁾ jours ouvrables qui suivent la publication ou la notification de la décision qui lui fait grief. L'Autorité contractante dispose ensuite de trois ⁽³⁾ jours ouvrables pour y répondre par écrit. Une copie de ce recours administratif est adressée à l'ARMP par l'Autorité contractante. En cas de rejet de la contestation portée devant PR-CPMP ou en cas de silence gardé par l'Autorité contractante, le candidat ou soumissionnaire pourra exercer un recours devant la CRD de l'ARMP dans un délai de trois ⁽³⁾ jours ouvrables à compter de la date de notification du rejet ou d'épuisement du délai cité plus haut.

Règlement des litiges contractuels :

^{23.6} En cas de litiges survenant au cours, soit de l'exécution, soit après l'achèvement des prestations prévues au contrat, ou portant sur l'interprétation et l'application des dispositions matérielles de la présente DP, les parties contractantes ont la faculté de soumettre leurs différends soit à la conciliation, soit à l'arbitrage national, soit à l'arbitrage international conformément aux **Données particulières**.

Section 3. Données particulières

Les données particulières qui suivent complètent, précisent, ou amendent les clauses des Instructions aux Consultants (IC). En cas de contradiction, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IC.

Les commentaires entre crochets ont pour seul objectif d'aider à la préparation des Données particulières et ne doivent pas apparaître sur la DP finale remise aux Consultants présélectionnés

Clause du texte	Précisions ou modifications des clauses
IC 1.1	Nom de l'Autorité contractante : <i>[Insérer le nom]</i> Méthode de sélection : <i>[Insérer l'intitulé de la méthode, à savoir : (i) la sélection fondée sur la qualité technique et le coût, ou (ii) la sélection fondée sur un budget prédéterminé, ou (iii) la sélection fondée sur le moindre coût, ou (iv) la sélection fondée sur la qualité technique seulement]</i>
IC 1.2	Désignation et objectifs de la mission : <i>[Insérer la désignation]</i> Phases prévues pour la mission (le cas échéant) : <i>[Insérer le nombre de phase et préciser les. S'il n'y a qu'une seule phase mettre « sans objet »]</i>
IC 1.3	Conférence préalable à l'établissement des propositions : <i>[Insérer « Oui » ou « Non »]</i> <i>[si oui, en indiquer la date, l'heure et le lieu]</i> Le représentant de l'Autorité contractante est : <i>[Insérer le nom, fonction et coordonnées pour permettre le contact]</i> Adresse : N° de téléphone : Courriel :
IC 1.4	L'Autorité contractante fournit le personnel de contrepartie, et les services et installations suivants : <i>[Insérer la liste, le cas échéant, ou indiquer « Sans objet »]</i>
IC 2.4	 <i>[Insérer « sans objet » dans le cas d'acceptation de la clause 2.4 des IC ou préciser les dispositions contraires]</i>
IC 4.1	En cas de groupement les parties membres sont « solidairement » / « conjointement » responsables. <i>[supprimer la mention inutile]</i>
IC 4.2 a)	Normes environnementales et sociales à respecter <i>[préciser ou mettre « sans objet » s'il n'y a pas d'exigence]</i>

IC 4.2 b)	Mise en œuvre des mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux <i>[préciser ou mettre «sans objet » s'il n'y a pas d'exigence]</i>
IC 6.1	La Proposition doit demeurer valide pendant <i>[Insérer un nombre ; entre 60 et 90 jours]</i> jours après la date limite de remise des propositions.
IC 8.1	Les demandes d'éclaircissement doivent être expédiées à l'adresse suivante : <i>[Insérer l'adresse complète]</i> Courriel : La date limite de réception des demandes d'éclaircissement est de : <i>[insérer le nombre de jours avant la date d'ouverture des propositions (normalement 10 jours ouvrables)]</i>
IC 9.1	Les Consultants sont tenus de soumettre leurs proposition ainsi que toute correspondance, rédigée dans la langue. <i>[Insérer la langue]</i>
IC 9.3	Un consultant «peut» ou «ne peut pas» s'associer avec un autre candidat non présélectionné. <i>[Choisir l'un des termes]</i>
IC 9.4	<i>[Choisir une des deux options suivantes selon la méthode de sélection]</i> - Le nombre de jours/mois de travail du personnel clé nécessaire à la mission est estimé à : <i>[Insérer l'estimation]</i> ou : - Le budget estimé est de : <i>[Insérer le budget fixé]</i> <i>[En cas de sélection sur la base d'un marché à budget déterminé, écrire la phrase suivante]</i> La Proposition financière ne dépassera pas le budget disponible de : <i>[Insérer le budget fixé]</i>
IC 10.1	Les rapports que doivent produire les consultants dans le cadre de la présente mission doivent être rédigés dans la(s) langue(s) : <i>[Insérer la langue]</i>
IC 11.1 (i)	Outre les éléments exigés à l'article 10.1 des Instructions aux Consultants, le candidat inclura dans sa proposition les documents ci-après <i>[insérer la liste et si aucun élément supplémentaire n'est exigé, insérer «néant»].</i>
IC 12.1	<i>[Donner la liste des « dépenses remboursables » (dans le cas d'un marché au temps passé) ou « autres coûts » (dans le cas d'un marché à rémunération forfaitaire) admis. Une liste d'exemples est présentée ci-dessous à titre d'illustration : les points sans objet doivent être supprimés, d'autres peuvent être ajoutés. Si l'Autorité contractante souhaite établir un plafond de prix unitaire pour certaines dépenses]</i>

	<i>remboursables, ces plafonds doivent être indiqués dans cette Section]</i> (1) une indemnité de subsistance allouée au personnel du Consultant pour chaque jour d'absence du siège principal ; (2) le coût des voyages nécessaires, y inclus le transport du personnel par le moyen le plus approprié et par la route la plus directe ; (3) le coût des espaces de bureaux, des recherches et des inspections ; (4) le coût des communications locales ou internationales, le cas échéant, ainsi que l'utilisation de téléphone nécessaire aux fins de la mission ; (5) le coût de la location et le fret de tout instrument ou équipement devant être fourni par le Consultant aux fins de la mission ; (6) le coût d'impression et d'envoi des rapports nécessaires à la mission; et (3) le coût d'autres postes nécessaires à la mission et non mentionnés ci-dessus.
12.2	- Le Consultant <i>lest</i> / <i>ln'est pas</i> / assujetti à la fiscalité applicable en République Islamique de Mauritanie. <i>/Choisir l'option applicable/</i> - Les droits, impôts et taxes à payer à la date de 28 jours précédant la date limite de dépôt des propositions, devront être inclus dans les prix et dans le montant total de l'offre présentée par le Candidat s'il est assujetti à la fiscalité.
12.3.(a)	Les consultants « <i>sont</i> » / « <i>ne sont pas</i> » autorisés à libeller leurs propositions en plusieurs monnaies. <i>/Choisir l'option applicable/</i>
12.3(c)	Le cours de vente de la BCM est celui de : <i>/préciser la date; exemple 15 jours avant la date limite de dépôt des propositions/</i>
13.3	Le Candidat doit présenter l'original et <i>/Indiquer le nombre/</i> copies de la Proposition technique et l'original et <i>/Indiquer le nombre/</i> copies de la Proposition financière
13.4	Autre renseignement, le cas échéant, à porter sur l'enveloppe :
13.5	La Proposition doit être envoyée ou déposée à l'adresse suivante : <i>/Indiquer l'adresse/</i> Attention : <i>/Attention : insérer le nom complet de la personne, si applicable, ou insérer le nom du chargé de projet/</i> Rue : Étage/ numéro de bureau : Ville : Code postal : Pays : La Proposition doit être présentée à la date et à l'heure suivante, au plus tard : Date : <i>/insérer le jour, mois, année/</i>

	Heure : <i>insérer l'heure</i>
IC 13.7	Les soumissions électroniques <i>font</i>/ou <i>ne sont pas</i>/autorisées. <i>Si les soumissions électroniques sont autorisées, préciser ici les modalités pratiques de leur confection, soumission et ouvertures.</i> ”
IC 13.8	Les Propositions techniques seront ouvertes à la date et à l'heure suivantes : Date : <i>insérer le jour, mois, année</i> Heure : <i>insérer l'heure</i>
IC 15.1	Les critères, sous-critères d'évaluation, et leurs poids respectifs sont les suivants : <i>Note : Les fourchettes de pondération figurant ci-après sont données à titre indicatif. Les chiffres réels qui seront retenus par l'Autorité contractante seront adaptés à la mission spécifique et seront généralement compris dans les fourchettes indiquées ci-après</i> Points (i) Expérience des Consultants pertinente pour la mission : Total des points pour le critère (i): [0 - 10] <i>[Normalement, des sous-critères ne sont pas appliqués]</i> <i>Note : Le poids accordé à l'expérience peut être relativement modeste, puisque ce critère a déjà été pris en compte lors de l'établissement de la liste restreinte</i> (ii) Conformité du plan de travail et de la méthode proposés, aux Termes de référence : a) Approche technique et méthodologie [Indiquer le nombre de points] b) Plan de travail [Indiquer le nombre de points] c) Organisation et personnel [Indiquer le nombre de point] Total des points pour le critère (ii): [20 - 30] <i>Note : La méthodologie revêtira une importance d'autant plus grande que la mission sera complexe (par exemple, études de faisabilité pluridisciplinaires ou études de gestion); on lui accordera une moindre pondération pour les missions courantes ou ne nécessitant pas d'approche innovante</i> (iii) Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission : a) Chef de mission [Indiquer le nombre de points] b) [Indiquer le poste ou la discipline] [Indiquer le nombre de points] c) [Indiquer le poste ou la discipline] [Indiquer le nombre de points]

	d) [Indiquer le poste ou la discipline] [Indiquer le nombre de points] e) [Indiquer le poste ou la discipline] [Indiquer le nombre de points] Total des points pour le critère (iii) : [50 - 70] Le nombre de points attribués à chaque poste ou discipline ci-dessus est déterminé en tenant compte des trois sous-critères suivants et des pourcentages de pondération pertinents : 1) Qualifications générales [indiquer une pondération entre 20 et 30%] 2) Pertinence avec la mission [indiquer une pondération entre 50 et 70%] 3) Expérience de la région et de la langue [indiquer une pondération entre 5 et 10%] Pondération totale: 100% <i>Note : les sous critères ci avant seront appliqués en prenant en compte les considérations suivantes, selon le cas :</i> a) qualifications générales : niveau d'instruction et formation, années d'expérience, postes occupés, durée d'emploi auprès de l'entreprise candidate, expérience dans les pays en développement, etc. b) pertinence pour la mission : études, expérience dans le secteur, le domaine, le sujet en cause, etc, pertinentes pour la mission ; et c) expérience de la région et de la langue : connaissance de l'environnement physique, économique, et/ou sociologique de la zone de travail, de la langue locale, de la culture, de l'organisation administrative et politique, etc.]
	(iv) Participation de ressortissants mauritaniens au personnel clé [0 - 10] (v) Transfert de connaissance [0 - 10] Total des points pour les cinq critères : 100 pts La note technique minimum requise pour être admis est : Points [Indiquer le nombre de points, normalement entre 70 et 80]
17.2	Les prix évalués seront les prix HTHD, Ou Les prix évalués seront les prix TTC <i>[Choisir l'une des options]</i>
17.4	La formule utilisée pour établir les notes financières est la suivante : <i>[utiliser seulement en cas de Sélection qualité-coût] :</i> <i>[Par exemple]</i> soit $Sf = 100 \times Fm / F$, Sf étant la note financière, Fm la proposition la moins disante et F le montant de la proposition considérée.

	Les poids respectifs attribués aux Propositions technique et financière sont : T = <i>[normalement entre 0,70 et 0,85], et</i> P = <i>[normalement 0,15 à 0,30]</i>
19.1	Les négociations auront lieu à <i>[Préciser le lieux]</i>
23.6	<i>[Retenir une des trois options suivantes :]</i> Option A Tous différends découlant du Marché résultant de cette consultation seront tranchés selon le Règlement de conciliation par un ou plusieurs conciliateurs nommés conformément à ce Règlement. Le conciliateur sera désigné d'un commun accord des parties. NB : L'ARMP peut être nommée comme conciliateur. OU Option B Tout litige, controverse ou réclamation né du présent Marché ou se rapportant au présent Marché ou à une contravention au présent Marché, à sa résolution ou à sa nullité, sera tranché par voie de conciliation ou d'arbitrage conformément aux règles de conciliation ou d'arbitrage national à travers <i>[indiquer l'instance nationale responsable]</i> OU Option B Tout litige, controverse ou réclamation né du présent Marché ou se rapportant au présent Marché ou à une contravention au présent Marché, à sa résolution ou à sa nullité, sera tranché par voie d'arbitrage conformément au Règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) actuellement en vigueur avec : 1 L'autorité de nomination sera : <i>[nom de la personne ou de l'institution]</i> 2 Le nombre d'arbitres : <i>[un ou trois]</i> 3 Le lieu de l'arbitrage sera : <i>[ville ou pays]</i> 4 Le droit applicable : le droit mauritanien 5 La langue à utiliser pour la procédure d'arbitrage sera : <i>[préciser la langue]</i>

Section 4. Proposition technique - Formulaire types

Les modèles ont été conçus pour aider le consultant à présenter sa proposition dans un format facilement exploitable par les évaluateurs. Il est vivement recommandé au consultant de les utiliser sans changement majeurs pour éviter que sa proposition soit mal interprétée par les évaluateurs.

Les commentaires en italique et entre crochets [] sont destinés à aider les Consultants présélectionnés à préparer leurs Propositions techniques ; ils doivent être supprimés sur les Propositions techniques qui sont soumises.

Prière de se reporter à l'alinéa 11.1 de la Section 2 pour toute information concernant le format des Propositions techniques, et pour les Formulaire types requis.

- Tech-1. Lettre de soumission de la Proposition technique
- Tech-2. Organisation et expérience du Candidat
 - A. Organisation
 - B. Expérience
- Tech-3. Observations et/ou suggestions du Candidat sur les Termes de référence, le personnel de contrepartie et les installations devant être fournis par l'Autorité contractante
 - A. Sur les Termes de référence
 - B. Sur le personnel de contrepartie et les installations
- Tech-4. Descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposé pour accomplir la mission
- Tech-5. Composition de l'équipe et responsabilités de ses membres
- Tech-6. Modèle de Curriculum vitae (CV) pour le personnel clé proposé
- Tech-7. Calendrier du personnel
- Tech-8. Calendrier des activités (programme de travail)

FORMULAIRE TECH-1**LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE**

.....[Lieu, date]

À :[Nom et adresse de l'Autorité contractante]

Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, avons l'honneur de vous proposer nos services, à titre de consultant, pour
/titre de la mission/ conformément à votre Demande de proposition en date du */date/* et à
notre Proposition. Nous vous soumettons par les présents documents notre Proposition,
**sous la forme d'un plis unique, contenant deux enveloppes distinctes et cachetées
comportant respectivement la proposition technique et la proposition financière.**

Nous vous soumettons notre Proposition en association avec :
/Insérer le nom complet et l'adresse de chaque Consultant associé/

Nous déclarons par la présente que toutes les informations et déclarations contenues
dans la présente Proposition sont authentiques et nous acceptons que toute déclaration
erronée y apparaissant puisse entraîner notre exclusion.

Notre institution candidate, ainsi que tous sous-traitants ou associés intervenant en
rapport avec une quelconque partie du Marché, ne tombe pas sous les conditions d'exclusion
de l'alinéa 4.2 des Instructions aux Consultants.

Nous ne nous trouvons pas dans une situation de conflit d'intérêt définie à l'alinéa 2.2
des Instructions aux Consultants.

Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne
intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un
avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue
d'obtenir le marché, et en général à respecter les dispositions portant introduction d'un
Code d'éthique et de moralisation des marchés publics comme en atteste le formulaire
d'engagement joint à notre proposition technique et signé par nos soins.

Si les négociations ont lieu pendant la période de validité de la Proposition, c'est-à-dire
avant l'échéance indiquée au la clause 6 des Données particulières, nous nous engageons à
négocier sur la base du personnel proposé ici. Notre Proposition a pour nous force
obligatoire, sous réserve des modifications résultant des négociations.

Si notre Proposition est retenue, nous nous engageons à commencer la prestation de nos
services de conseil pour la mission proposée dès réception de la notification du marché sauf
disposition contraire prévue par le marché.

Veillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom et adresse du cabinet du Candidat :

²

[Supprimer si aucune association n'est envisagée]

FORMULAIRE TECH-2 ORGANISATION ET EXPERIENCE DU CANDIDAT

A - Organisation

[Présenter une brève description (environ deux pages) de l'historique et de l'organisation de votre cabinet/société et de chaque associé à cette mission]

B - Expérience du Candidat

À l'aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme, ainsi que chaque associé, ont obtenu par marché, soit individuellement en tant que seule société, soit comme l'un des partenaires d'une association afin d'offrir des services similaires à ceux demandés dans le cadre de la présente mission.

Intitulé de la Mission :		Valeur approximative du contrat (en insérer la monnaie choisie) :
Pays : Lieu :		Durée de la mission (mois) :
Nom de l'Autorité contractante :		Nombre total d'employés/mois ayant participé à la Mission :
Adresse :		Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en insérer la monnaie choisie) :
Date de démarrage (mois/année) :		Nombre d'employés/mois fournis par les consultants associés
Date d'achèvement (mois/année) :		
Noms des consultants associés/partenaires éventuels :		Nom des cadres professionnels de votre société : employés et fonctions exécutées (indiquer les postes principaux, par ex. Directeur/coordonnateur, Chef d'équipe) :
Description du projet :		
Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission :		

Nom de la Société :

**FORMULAIRE TECH -3 OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU CANDIDAT SUR LES TERMES DE
REFERENCE ET SUR LE PERSONNEL DE CONTREPARTIE ET SERVICES DEVANT ETRE FOURNIS PAR
L'AUTORITE CONTRACTANTE**

A - Sur les Termes de référence

/Présenter et justifier toute modification et/ou amélioration aux Termes de référence que vous proposez pour améliorer les résultats de la mission (par exemple, supprimer des activités que vous estimez superflues, en ajouter d'autres ou encore proposer un échelonnement différent des activités). Soyez concis et pertinent et intégrez ces suggestions dans votre proposition/

B- Sur le personnel de contrepartie et les installations

[Commentaires sur le personnel de contrepartie et les services que doit fournir l'Autorité contractante conformément à l'alinéa 1.4 des Données particulières, notamment : personnel administratif, espace de bureaux, transport local, équipements, données, etc.]

FORMULAIRE TECH-4**DESCRIPTION DE LA CONCEPTION, DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION**

Dans le cas de projets très simples, l'Autorité contractante amendera le texte en italiques suivant, comme cela convient

La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la Proposition technique. Il est suggéré de présenter la Proposition technique (30 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :

- a) Conception technique et méthodologie,*
- b) Plan de travail, et*
- c) Organisation et personnel*

a) Conception technique et méthodologie.

Dans ce chapitre, il vous est suggéré d'expliquer la manière dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des services, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l'intention d'adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.

b) Plan de travail.

Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l'Autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les Termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le Calendrier du Personnel (Section 4, TECH-7) doit être compatible avec le Programme de Travail (Section 4, formulaire TECH-8)

c) Organisation et personnel.

Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l'expert-clé responsable et une liste du personnel technique et d'appui proposé.

Formulaire Tech-5 COMPOSITION DE L'EQUIPE ET RESPONSABILITES DE SES MEMBRES (PERSONNEL CLE)

Personnel technique/de gestion				
Nom	Société	Spécialisation	Poste	Tâche

Formulaire TECH-6. MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV) DU PERSONNEL CLE PROPOSE

Poste : *[un seul candidat par poste]*

1. Nom du Candidat : *[indiquer le nom de la société proposant le personnel]*

2. Nom de l'employé : *[nom complet]*

3. Date de naissance :

4. Nationalité :

5. Formation : *[Indiquer les études universitaires et autres études spécialisées de l'employé ainsi que les noms des institutions fréquentées, les diplômes obtenus et les dates auxquelles ils l'ont été].....*

6. Autres formations : *[Indiquer toute autre formation reçue autre que celle déclarée au paragraphe 5 ci-dessus]*

7. Affiliation à des associations/groupements professionnels :

8. Pays où l'employé a travaillé *[Donner la liste des pays ou l'employé a travaillé au cours des 10 dernières années]*

9. Langues : *[Indiquer pour chacune le degré de connaissance : bon, moyen, médiocre pour ce qui est de la langue parlée, lue et écrite].....*

10. Expérience professionnelle : *[En commençant par son poste actuel, donner la liste par ordre chronologique inverse de tous les emplois exercés par l'employé depuis la fin de ses études. Pour chaque emploi (voir le formulaire ci-dessous), donner les dates, le nom de l'employeur et le poste occupé.]*

Depuis [année] jusqu'à [année]

Employeur :

Poste : (Détail des tâches exécutées) *Indiquer toutes les tâches exécutées pour chaque mission*

11. Expérience de l'employé qui illustre le mieux sa compétence :
.....

Donner les informations qui illustrent au mieux la compétence professionnelle de l'employé pour les tâches mentionnées

Nom du projet ou de la mission : Année :

Lieu :

Principales caractéristiques du projet : Poste :

Activités :

12 Attestation :

Je, soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J'accepte que toute déclaration volontairement erronée puisse entraîner mon exclusion, ou mon renvoi si j'ai été engagé. Je confirme que j'ai donné accord à la firme *insérer le nom* afin de proposer ma candidature pour la mission de *insérer l'identification de la mission ou du poste*

Signature :

Date :

(Signature de l'employé)

Nom et signature du représentant habilité : *(Signature du représentant habilité du Candidat)*

Formulaire TECH-7. CALENDRIER DU PERSONNEL CLE¹

N°	Nom	Personnel (sous forme de graphique à barres) ²													Total personnel/mois		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	n			
Etranger															Siège	Terrain ³	Total
1																	
2																	
Total Partiel ¹																	
Local																	
1																	
2																	
Total Partiel ²																	
Total Général																	

Pleintemps



Tempspartiel



¹ Pour le personnel-clé, les informations doivent être données individuellement. Pour le personnel d'appui, les informations doivent être données par catégorie (par ex. : dessinateur, administratif, etc.).

² Les mois / jours / heures sont comptés à partir du début de la mission. Par chaque agent indiquer séparément affectation au siège ou sur le terrain.

³ Travail sur le terrain signifie travail exécuté en dehors du siège du Consultant.

Formulaire TECH-8 PROGRAMME DE TRAVAIL PAR ACTIVITE

N°	Activité ¹	Mois ²												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			n
1														
2														
3														
4														
5														
N														

1 Indiquer toutes les activités principales de la Mission, notamment la présentation des rapports (par ex. rapport de démarrage, intérimaire et final) et les autres jalons, notamment les approbations de l'Autorité contractante. Dans le cas de Missions divisées en phases, indiquer les activités, la présentation des rapports, etc. séparément pour chaque phase.

2 La durée des activités doit être présentée sous forme d'un graphique à barres.

Section 5. Proposition financière - Formulaires types

Les commentaires entre crochets [] visent à aider les Consultants présélectionnés à élaborer leurs Propositions financières ; ils ne doivent pas figurer sur les Propositions financières soumises]

Les Formulaires types de Proposition financière doivent être utilisés pour l'élaboration de celle-ci conformément aux instructions figurant à l'alinéa 12.1 de la Section 2. Ils doivent être utilisés quel que soit le mode de sélection stipulé au paragraphe 4 de la Lettre d'invitation.

L'annexe « Négociations financières - Décomposition des taux de rémunération » ne doit être utilisée que dans le cas de négociations financières lorsque la méthode "Sélection sur la base de la qualité" est adoptée, conformément aux indications de l'alinéa 19.4 de la Section 2]

FIN-1. Lettre de soumission de la Proposition financière

FIN-2. État récapitulatif des coûts

FIN-3. Ventilation des coûts par activité.

FIN-4. Ventilation des rémunérations :

Formulaire FIN-4A : Ventilation de la rémunération

Formulaire fin-4B : Ventilation de la rémunération

FIN-5. Frais remboursables

FIN-6. Ventilation des autres coûts

Annexe : Négociations financières - Décomposition des taux de rémunération

Formulaire FIN-1. LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION FINANCIERE

.....[Lieu, date]

À :[Nom et adresse de l'Autorité contractante]

Nous, soussignés, avons l'honneur de vous proposer nos services, à titre de consultant, pour [titre de la mission] conformément à votre Demande de proposition en date du [date] et à notre Proposition technique. Vous trouverez ci-joint notre Proposition financière qui s'élève à [montant en lettres et en chiffres]¹ ouguiyas *ou toute autre monnaie choisie*, « toutes taxes comprises » / « Hors Taxes » [supprimer la mention inutile].

Nous nous engageons à ne pas octroyer ou promettre d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché et en général à respecter les dispositions portant introduction d'un Code d'éthique et de moralisation des marchés publics comme en atteste le formulaire d'engagement joint à notre proposition technique et signé par nos soins.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom et adresse du Consultant :

¹ Les montants doivent correspondre aux montants indiqués dans le Coût total de la Proposition financière du formulaire FIN-2.

Formulaire FIN-2 ÉTAT RECAPITULATIF DES COUTS

Poste	Coûts <i>les colonnes ci-dessous sont remplies selon les modalités d'exécution des missions et peuvent porter, selon les cas, sur les coûts hors douanes et hors TVA, les coûts en toutes taxes comprises et les coûts équivalents en devises /</i>			
	<i>ouguiyas</i>	monnaie ¹	monnaie ²	monnaie ³
Coût total de la proposition financière ¹				

² 1 _____

¹ Indiquer les coûts totaux HTHD, TTC, que l'Autorité contractante devra payer. Ces totaux doivent correspondre à la somme des totaux partiels indiqués dans tous les Formulaires FIN-3 présentés avec la Proposition.

Formulaire FIN-3. VENTILATION DES COUTS PAR ACTIVITE ¹

Groupe d'activités (Etapas): ² 	Description: ³ 			
Eléments du coût	Coûts <i>les colonnes ci-dessous sont remplies selon les modalités d'exécution des missions et peuvent porter, selon les cas, sur les coûts hors douanes et hors TVA, les coûts en toutes taxes comprises et les coûts équivalents en devises /</i>			
	ouguiyas	monnaie ¹	monnaie ²	monnaie ³
Rémunération ⁴				
Frais remboursables ⁵				
Totaux partiels				

- 1 Le Formulaire FIN-3 doit être complété pour la totalité de la mission au moins. Dans certains cas, certaines des activités requièrent des modalités de facturation et de paiement différentes (par ex. Lorsque la mission est divisée en phases qui comportent chacune un échéancier différent); le Candidat complètera un Formulaire FIN-3 différent pour chaque groupe d'activités. Le total des totaux partiels de tous les Formulaires FIN-3 doit correspondre au Coût total de la Proposition financière indiqué sur le Formulaire FIN-2.
- 2 Les noms des phases et des activités doivent être les mêmes, ou correspondre, à ceux apparaissant à la deuxième colonne du Formulaire TECH-8.
- 3 Brève description des activités dont la ventilation des coûts figure sur le présent Formulaire.
- 4 La Rémunération et les Dépenses remboursables doivent correspondre aux Coûts totaux indiqués dans les Formulaires FIN-4 et FIN-5, respectivement.
- 5 Voir ⁴ ci-dessus

Formulaire FIN-4A : VENTILATION DE LA REMUNERATION POUR LES CONTRATS AU TEMPS PASSE ¹

(Ce Formulaire FIN-4 est à utiliser uniquement dans le cas où un Marché au temps passé est inclus dans la DP)

Groupe d'activités (Etapes):							
Nom ²	Poste ³	Taux personnel/ mois ⁴	Temps passé Intrants ⁵ (Pers./mois)	<i>(les colonnes ci-dessous sont remplies selon les modalités d'exécution des missions et peuvent porter, selon les cas, sur les coûts hors douanes et hors TVA, les coûts en toutes taxes comprises et les coûts équivalents en devises)</i>			
Personnel Etranger							
		Siège Terrain					
Personnel Local							
		Siège Terrain					
Coût total				Monnaie ¹	Monnaie 2	Monnaie ³	Ouguiya

1 Le Formulaire FIN-4 doit être rempli pour chacun des Formulaires FIN-3 fournis.

2 Le Personnel clé doit être indiqué individuellement ; le Personnel d'appui doit être indiqué par catégorie (par ex. : dessinateur, administratif).

3 Les postes du Personnel clé doivent correspondre à ceux indiqués dans le Formulaire TECH-5.

4 Indiquer séparément le taux de personnel/mois pour le travail au siège et sur le terrain.

5 Indiquer séparément pour le travail au siège et sur le terrain le total de personnel prévu pour exécuter le groupe d'activités ou l'étape figurant sur le Formulaire.

6 Pour chaque agent du personnel, indiquer la rémunération séparément pour le travail au siège et sur le terrain. Rémunération = Taux personnel/mois x durée en mois.

**FORMULAIRE FIN-4B : VENTILATION DE LA REMUNERATION POUR LES CONTRATS
FORFAITAIRES¹**

[Ce Formulaire est à utiliser uniquement dans le cas d'un Marché forfaitaire. Les informations présentées sur ce Formulaire seront uniquement utilisées pour définir les montants des paiements au Consultant au titre de services supplémentaires demandés par l'Autorité contractante.]

Nom ²	Poste ³	Taux personnel/mois
Personnel étranger		
		[Siège]
		[Terrain]
		[Siège]
		[Terrain]
		[Siège]
		[Terrain]
Personnel local		
		[Siège]
		[Terrain]
		[Siège]
		[Terrain]

1. Le Formulaire FIN-4 doit être rempli pour le même personnel clé et d'appui figurant sur le Formulaire TECH-7.
2. Le Personnel-Clé doit être indiqué individuellement ; le Personnel d'appui doit être indiqué par catégorie (par ex. : dessinateur, administratif).
3. Les postes du Personnel-Clé doivent correspondre à ceux indiqués sur le Formulaire TECH-5

Formulaire FIN-5. Ventilation des frais remboursables
(uniquement dans le cas de marché au temps passé)¹

Groupe d'activités (Etapes):									
N°	Description	Unité	Coût unitaire ³	Quantité	COUTS <i> les colonnes ci-dessous sont remplies selon les modalités d'exécution des missions et peuvent porter, selon les cas, sur les coûts hors taxes, les coûts en toutes taxes comprises et les coûts équivalents en devises /</i>				
					ouguiyas	monnaie ¹	monnaie ²	monnaie ³	
	Per diem	Jour							
	Déplacements internationaux ⁵	Voyage							
	Frais voyage	Voyage							
	Frais de communication entre <i>/nom du lieu /et /nom du lieu /</i>								
	Plans, reproduction de rapports								
	Equipements, instruments, matériel, fournitures, etc.								
	Envoi effets personnels	Voyage							
	Emploi ordinateurs, logiciel								
	Essais laboratoires								
	Marchés sous-traitants								
	Transport local								
	Location bureaux, aide admin.								
	Formation du personnel de l'Autorité contractante ⁶								
	Autres (à préciser le cas échéant)								

1 Le Formulaire FIN-5 doit être complété le cas échéant pour chaque Formulaire FIN-3 fourni.

2 Indiquer le coût unitaire.

3 Indiquer le coût de chaque poste remboursable: Coût = coût unitaire x quantité.

4 Indiquer l'itinéraire de chaque déplacement et si il s'agit d'un aller simple ou d'un aller-retour.

5 Seulement dans le cas où la formation est un élément essentiel, conformément aux Termes de référence.

FORMULAIRE FIN-6 - VENTILATION DES AUTRES COÛTS

[Ce Formulaire est à utiliser uniquement dans le cas d'un Marché forfaitaire. Les informations figurant sur ce Formulaire sont utilisées uniquement pour définir des paiements au Consultant au titre de services supplémentaires éventuellement demandés par l'Autorité contractante.]

N°	Description ¹	Unité	Coût unitaire ²
	Per diem	Jour	
	Déplacements internationaux ³	Voyage	
	Faux frais	Voyage	
	Frais de communication entre [nom du lieu] et [Nom du lieu]		
	Plans, reproduction de rapports		
	Equipements, instruments, matériel, fournitures, etc.		
	Envoi d'effets personnels	Voyage	
	Utilisation d'ordinateurs, logiciel		
	Essais de laboratoires		
	Marché sous-traitants		
	Transport local		
	Location de bureaux, appoint administratif		
	Formation du personnel de l'Autorité contractante ⁴		

1 Supprimer les postes sans objet ou ajouter d'autres postes.

2 Indiquer le coût unitaire.

3 Indiquer l'itinéraire de chaque déplacement et s'il s'agit d'un aller simple ou d'un aller-retour

4 Seulement dans le cas où la formation est un élément essentiel, conformément à la définition des Termes de référence

Section 6. Termes de référence

[Le texte entre crochets vise à aider l'Autorité contractante à préparer la DP; il n'apparaîtra pas dans la DP finale adressée aux Consultants présélectionnés]

Les Termes de référence comprennent généralement les rubriques suivantes :

- I.** CONTEXTE DE LA MISSION
- II.** JUSTIFICATION DE LA MISSION
- III.** OBJECTIFS DE LA MISSION
- IV.** RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION
- V.** ETENDUE DES SERVICES ET ACTIVITES A ASSURER
- VI.** PROFIL DU CONSULTANT ET DU PERSONNEL CLE
- VII.** INDICATIONS SUR L'APPROCHE METHODOLOGIQUE
- VIII.** FORMATION A DISPENSER LE CAS ECHEANT
- IX.** CALENDRIER DE PRODUCTION ET DE VALIDATION DES RAPPORTS
- X.** SUPERVISION DE LA MISSION
- XI.** DONNEES, SERVICES, LOCAUX, PERSONNEL, INSTALLATIONS, DOCUMENTS A METTRE A LA DISPOSITION DU CONSULTANT

Section 7. Modèles de Marché

L'Autorité contractante utilisera l'un des deux marchés types ci-joints :

Modèle de Marché Services de consultants Tâches rémunérées au temps passé

Modèle de Marché Services de consultants Marché à rémunération forfaitaire

Les cas où utiliser ces modèles de marchés sont décrits dans leurs préfaces.

ANNEXE I - Marché rémunéré au temps passé

Modèle de MARCHÉ

Services de Consultants

(PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

Tâches rémunérées au temps passé

Table des Matières

I. Modèle de Marché.....	69
II. Conditions Générales du Marché	71
1. Dispositions Générales	
1.1. Définitions.....	71
1.2. Relations entre les Parties	72
1.3. Droit Applicable au Marché.....	72
1.4. Langue	72
1.5. Titres	72
1.6. Notifications	72
1.7. Lieux.....	73
1.8. Autorité du Membre responsable	73
1.9. Représentants habilités.....	73
1.10. Impôts et Taxes.....	73
1.11. Sanction des fautes commises par les candidats ou titulaires de marchés	73
2. Commencement, Exécution, Amendement et Résiliation du Marché	
2.1. Entrée en Vigueur du Marché	76
2.2. Commencement des Prestations.....	76
2.3. Marché Formant un Tout	76
2.4. Avenant	76
2.5. Force Majeure	76
2.6. Suspension des Paiements	78
2.7. Résiliation.....	78
3. Obligations du Consultant	
3.1. Conditions Générales	80
3.2. Conflits d'Intérêts.....	81
3.3. Devoir de Réserve.....	82
3.4. Responsabilité du Consultant.....	82
3.5. Assurance à la Charge du Consultant	82
3.6. Comptabilité, Inspection et Audits	82
3.7. Actions du Consultant Nécessitant l'Approbation Préalable de l'Autorité contractante	82
3.8. Obligations en Matière de Rapports.....	83
3.9. Propriété des Documents Préparés par le Consultant.....	83

3.10.	Equipements, véhicules et fournitures apportés par l'Autorité contractante	83
3.11.	Equipements et Fournitures Apportés par le Consultant.....	83
4.	Personnel du Consultant et Sous-traitants	
4.1.	Conditions Générales	84
4.2.	Description du Personnel	84
4.3.	Approbation du Personnel par l'Autorité contractante	84
4.4.	Heures Ouvrables, Heures Supplémentaires, Congés, etc.....	84
4.5.	Retrait et/ou Remplacement du Personnel	85
4.6.	Chef de Projet Résident	85
5.	Obligations de l'Autorité contractante	
5.1.	Assistance et Exemptions	86
5.2.	Accès aux Lieux	86
5.3.	Changements Réglementaires	86
5.4.	Services, Installations et Propriétés de l'Autorité contractante	86
5.5.	Paievements	87
5.6.	Personnel de Contrepartie	87
6.	Paievements versés au consultant	
6.1.	Estimation du Coût; Montant Plafond	87
6.2.	Rémunérations et Dépenses Remboursables	88
6.3.	Monnaie de Paiement	89
6.4.	Modalités de Facturation et de Paiement	89
7.	Equité et bonne foi	
7.1.	Bonne foi	91
7.2.	Exécution du marché	91
8.	Règlement des différends	
8.1.	Règlement amiable	91
8.2.	Procédure contentieuse	91
9.	Conditions particulières du Marché	92
III- Annexes		98
	Annexe A : Description des Prestations	
	Annexe B : Rapports	
	Annexe C : Personnel Clé et Sous-traitants - honoraires du personnel clé	
	Annexe D : Estimation des coûts	
	Annexe E : Obligations de l'Autorité contractante	
	Annexe F : Garantie émise par un organisme financier pour le remboursement de l'avance	

de démarrage

Introduction

1. *Ce Modèle de Marché comporte quatre parties: le modèle du Marché (qui doit être signé par l'Autorité contractante et par les Consultants), les Conditions générales, les Conditions particulières et les Annexes. L'Autorité contractante qui utilise ce Modèle de Marché ne peut en modifier les Conditions générales. Tout changement requis pour satisfaire aux exigences du projet doit être effectué dans les Conditions particulières seulement.*
2. *Les marchés rémunérés au temps passé sont recommandés lorsqu'il est difficile de préciser l'étendue des services ou encore lorsque la durée et le volume des services dépendent de variables que le Consultant ne maîtrise pas. Dans le cadre de ce type de marché, le Consultant fournit des services sur une base temporelle conformément à des normes de qualité ; sa rémunération est fondée sur : (i) un taux unitaire convenu pour chaque personnel du Consultant multiplié par le temps réellement consacré par ledit personnel à l'exécution de la mission, et (ii) des dépenses remboursables correspondant aux dépenses réellement effectuées ou à un prix unitaire convenu. Ce type de marché demande de la part de l'Autorité contractante un encadrement vigilant du Consultant et un suivi systématique de l'exécution de la mission.*

**MARCHE DE CONSULTANT POUR PRESTATIONS DE SERVICES
(PRESTATIONS INTELLECTUELLES)**

Tâches Rémunérées au Temps Passé

passé entre

/nom de l'Autorité contractante/

et

/nom du Consultant/

Date d'approbation: _____

Source de financement :

I. Modèle de Marché

REMUNERATION A TEMPS PASSE

(Le texte entre crochets [] est d'usage facultatif; toutes les notes doivent être éliminées du texte final)

Le présent MARCHÉ (intitulé ci-après le “Marché”) est passé le *[jour]* du *[mois]* de *[année]*, entre, d’une part, *[nom de l’Autorité contractante]* (ci-après dénommé le “Client”) et, d’autre part, *[nom du Consultant]* (ci-après appelé le “Consultant”).

[Note: Si le Consultant est constitué de plusieurs entités, le texte ci-dessus doit être modifié en partie comme suit: “... (ci-après dénommé le “Client”) et, d’autre part, un groupement/association/groupement/consortium constituée des partenaires suivants, solidairement/ou conjointement responsables à l’égard de l’Autorité contractante pour l’exécution de toutes les obligations contractuelles, à savoir, *[nom du Consultant]* et *[nom du Consultant]* (ci-après dénommé le Consultant.)

ATTENDU QUE

- (a) l’Autorité contractante a demandé au Consultant de fournir certaines prestations de services définies dans le présent Marché (ci-après dénommés les « Prestations intellectuelles »);
- (b) le Consultant, ayant démontré à l’Autorité contractante qu’il possède les compétences professionnelles requises, ainsi que les ressources techniques et en personnel, a convenu de fournir les Services conformément aux termes et conditions stipulés dans le présent Marché;
- (c) l’Autorité contractante *[insérer le nom de l’Autorité contractante]* a sollicité et obtenu des fonds de *[insérer la source de financement]*, afin de financer *[insérer le nom du projet ou du programme]*, et se propose d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché *[insérer le nom /numéro de la DP]*.

EN CONSÉQUENCE, les Parties ont convenu ce qui suit:

1. Les documents suivants ci-joints sont considérés parties intégrantes du présent Marché:

- (a) les Conditions générales du Marché
- (b) les Conditions particulières du Marché
- (c) les Annexes suivantes: **[Note:** Si une Annexe n’est pas utilisée, indiquer “Non utilisée” en regard du titre de l’Annexe correspondante sur la liste ci-jointe]

Annexe A: Description des services (Termes de référence)

Annexe B: Obligations en matière de rapports

Annexe C: Personnel et Sous-traitants-Heures de travail du personnel clé Annexe D: Estimatif de

coût

Annexe E: Devoirs de l'Autorité contractante

Annexe F: Formulaire de Garantie d'avance de démarrage

2. Les droits et obligations réciproques de l'Autorité contractante et du Consultant sont ceux figurant au présent Marché, notamment :
- (a) le Consultant fournira les Prestations conformément aux dispositions du Marché; et
 - (b) l'Autorité contractante effectuera les paiements conformément aux dispositions du Marché.

EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Marché ont fait signer le présent Marché en leurs noms respectifs les jour et an ci-dessus:

Pour */l'Autorité contractante/* et en son nom

/Représentant Habilité/

Pour */le Consultant/* et en son nom

/Représentant Habilité/

[Note: Si le Consultant est constitué de plusieurs entités juridiques, chacune d'entre elles doit apparaître comme signataire, si elles n'ont mandaté l'une d'entre elles, de la façon suivante:]

Pour et au nom de chacun des Membres du Consultant

/Nom du membre/

/Représentant Habilité/

/Nom du membre/

/Représentant Habilité/

II. Conditions Générales du Marché

1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Définitions

A moins que le contexte ne le requière différemment, chaque fois qu'ils sont utilisés dans le présent Marché, les termes ci-après ont les significations suivantes :

- (a) « **Droit applicable** » : désigne l'ensemble des règles juridiques en vigueur en République Islamique de Mauritanie.
- (b) « **Consultant** » : désigne une vaste gamme d'entités publiques et privées : notamment bureaux d'études, cabinets d'avocats, firmes d'ingénierie, maîtres d'ouvrage délégués, coordinateurs d'entreprises de travaux, cabinets d'organisation, agents spécialistes de la passation des marchés, sociétés d'inspection technique, cabinets d'audit, banques d'affaires, universités, instituts de recherche, organismes publics, organisations non gouvernementales (ONG), et consultants individuels.
- (c) « **Marché** » : le présent Marché signé par les Parties ainsi que tous les documents joints stipulés à la Clause 1, à savoir les Conditions générales (CG) du Marché, les Conditions particulières (CP) et les Annexes ;
- (d) « **Jour** » : signifie une journée calendaire ; sauf indication : les délais sont exprimés en jours francs, à savoir en nombre de jours entiers, sans inclure dans le délai le jour de son point de départ, ni le dernier jour.
- (e) « **Membre** » : si le Consultant est constitué par plusieurs entités juridiques, notamment / consortium/ association, co-traitance / groupement, et désigne l'une quelconque de ces entités juridiques. L'expression au pluriel « **Membres** » : désigne toutes ces entités juridiques prises ensemble ;
- (f) « **Date d'entrée en vigueur** » : la date à laquelle le présent Marché entrera en vigueur ;
- (g) « **Devise** » : toute monnaie autre que l'ouguiya ;
- (h) « **CG** » : Conditions générales du Marché ;
- (i) « **Partie** » : l'Autorité contractante ou le Consultant, selon le cas; et, "Parties": l'Autorité contractante et le Consultant
- (j) « **Personnel** » : désigne les agents du personnel spécialisé et d'appui offerts par le Consultant ou par tout sous-traitant et affectés à l'exécution de tout ou partie des Services; Personnel étranger :

les agents du personnel spécialisés ou d'appui qui, à la date de leur recrutement, n'étaient pas domiciliés en République Islamique de Mauritanie ; Personnel local : désigne les agents du personnel spécialisé ou d'appui qui, à la date de leur recrutement, étaient domiciliés en République Islamique de Mauritanie ; et Personnel clé : les agents du personnel auxquels il est fait référence à la Clause CG 4.2(a);

- (k) « **Dépenses remboursables** » : désigne tous les coûts liés à l'exécution de la mission autres que la rémunération du Consultant ;
- (l) « **CP** » : Conditions particulières du Marché, qui permettent de modifier ou de compléter les CG ;
- (m) « **Prestation** » : désigne le travail exécuté par le Consultant en vertu de ce Marché, décrits à l'Annexe A jointe ;
- (n) « **Sous-traitant** » : toute personne ou entité engagée par le Consultant pour exécuter une partie des Prestations ;
- (o) « **Tiers** » : toute personne physique ou morale autre que l'Administration, l'Autorité contractante, le Consultant ou les Sous-traitants ;
- (p) « **Par écrit** » signifie communication sous forme écrite.

1.2. Relations entre les Parties

Aucune disposition figurant au présent Marché ne peut être interprétée comme créant une relation de commettant à préposé, ou établissant un lien de subordination d'employé à employeur entre l'Autorité contractante et le Consultant. Dans le cadre du présent Marché, le Personnel exécutant les Prestations dépend totalement du Consultant et du Sous-traitant, le cas échéant, lesquels sont entièrement responsables des Prestations exécutées par ces derniers ou en leur nom.

1.3. Droit Applicable au Marché

Le présent Marché, sa signification, son interprétation, et les relations s'établissant entre les Parties seront régis par le Droit applicable en République Islamique de Mauritanie à moins que le présent marché n'en dispose autrement de manière expresse.

1.4. Langue

Le présent Marché a été rédigé dans la langue **française**. Tous les échanges entre les parties doivent se faire dans cette langue à part les documents qui sont requis par les TdRs dans une autres langue.

1.5. Titres

Les titres ne limiteront, ne modifieront, ni n'affecteront en rien la Signification du présent Marché.

1.6. Notifications

1.6.1 Toute notification, demande ou approbation faite en vertu du présent Marché devra l'être sous forme écrite. Une telle notification, demande ou approbation sera considérée comme ayant été effectuée lorsqu'elle aura été transmise en personne à

un représentant autorisé de la Partie à laquelle cette communication est adressée, ou lorsqu'elle aura été envoyée à cette Partie à l'adresse indiquée dans les **CP**.

1.6.2 Une Partie peut changer son adresse aux fins de notification en donnant à l'autre partie notification écrite envoyée à son adresse.

- | | | |
|------|---|---|
| 1.7 | Lieux | Les Prestations sont exécutées sur les lieux indiqués à l'Annexe A jointe. |
| 1.8 | Autorité du Chef de file | Si le Consultant est constitué par un groupement de plus d'une entité, les Membres autorisent par la présente l'entité indiquée dans les CP (Chef de file) à coordonner l'exécution des prestations et à représenter le groupement envers l'Autorité contractante et à tout autre rôle précisé dans l'accord de groupement. |
| 1.9 | Représentants habilités | Toute action qui peut ou qui doit être effectuée et tout document qui peut ou qui doit être établi en vertu du présent Marché par l'Autorité contractante ou par le Consultant, devra l'être par les représentants désignés dans les CP . |
| 1.10 | Impôts et Taxes | Sauf disposition contraire figurant aux CP , le Consultant, les Sous-traitants et le Personnel s'acquitteront des impôts, redevances, taxes et autres contributions pouvant être imposés en vertu du Droit applicable et dont le montant est réputé être inclus dans le Prix du Marché. |
| 1.11 | Sanctions des fraude, corruption et autres fautes commises par le Consultant | <p>1.11.1 Le Consultant s'engage à respecter les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant l'exécution de ces marchés. Des sanctions peuvent être prononcées par la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics à l'égard du Consultant en cas de constatation de violations de la réglementation des marchés publics. En tout état de cause, la liste des sanctions visées ci-après n'est pas exhaustive ; l'autorité contractante doit veiller à ce qu'elles ne soient pas contradictoires avec les réglementations nationales établies à cet effet. Est passible de telles sanctions le Consultant qui :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation, de contrôle ou de régulation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ; b) a participé à des pratiques de collusion entre candidats et soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l'Autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et |

ouverte ;

- c) a influé sur le mode de passation du marché, sur la définition des prestations, ou sur l'évaluation des offres de façon à bénéficier d'un avantage indu ;
- d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d'informations confidentielles, susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation ;
- e) a eu recours à des pratiques de surfacturation des prix de ses prestations ou a produit de fausses factures ;
- f) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ;
- g) a participé pendant l'exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'Autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix, ainsi que les garanties dont bénéficie l'Autorité contractante ;
- h) a bénéficié en connaissance de cause de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique visant sur le plan technique à influencer sur le contenu de la DP ;
- i) a été reconnu coupable de manquement à ses obligations contractuelles lors de l'exécution de contrats antérieurs à la suite d'une décision de justice devenue définitive.

1.11.2. Les violations commises sont constatées par la Commission disciplinaire après sa saisine par la commission de Règlement des Différends ou par le président de l'Autorité de régulation des marchés publics conformément à la réglementation en vigueur. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'Autorité contractante, ou les tiers, les sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

- a) confiscation des garanties constituées par le Consultant dans le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a participé, dans l'hypothèse où elle n'a pas été prévue par le cahier des charges ;
- b) exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics, pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise. La décision d'exclusion de la commande publique ne peut dépasser cinq ⁽⁵⁾ ans. En cas

de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être prononcée par la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publiques;

- c) le retrait de l'agrément ou du certificat de qualification ;
- d) une amende dont le minimum ne saurait être inférieur au montant du marché et dont le maximum ne saurait être supérieur au double du marché.

Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du capital du Consultant, ou dont le Consultant possède la majorité du capital.

- 1.11.3. Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés est considéré comme entaché de nullité, sauf si l'intérêt public constaté par la Commission de règlement des différends s'y oppose.
- 1.11.4. Toute Partie dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.
- 1.11.5. Le Consultant dispose d'un recours devant les tribunaux à compétence administrative à l'encontre des décisions de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
- 1.11.6. Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.
- 1.11.7. Les termes ci-après sont définis comme suit :
 - a) « **Corruption** » signifie le fait d'offrir, de donner, d'agréer ou de solliciter toute chose ayant une valeur dans le but d'influencer l'action d'un responsable dans le processus de passation et d'exécution du Marché, et couvre notamment la subornation et l'extorsion ou la coercition qui implique les menaces d'atteinte à la personne, au bien ou à la réputation ;
 - b) « **Mancœuvres frauduleuses** » signifie une représentation inexacte des faits dans le but d'influencer le processus de passation ou d'exécution du Marché au détriment de

l'Autorité contractante, et inclut la collusion entre soumissionnaires ou entre des soumissionnaires et l'Autorité contractante (avant ou après la soumission des offres) en vue de fixer les prix des offres à des niveaux artificiels et non compétitifs et de priver l'Autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte ;

- c) La « **collusion** » est une entente entre deux parties ou plus conçue dans un but malhonnête, notamment pour influencer indûment les actes d'autres personnes ou entités ;
- d) La « **coercition** » consiste à porter atteinte ou à nuire, ou à menacer de porter atteinte ou de nuire directement ou indirectement à une personne ou à ses biens en vue d'influencer indûment les actes de ladite personne.

2. COMMENCEMENT, EXECUTION, AMENDEMENT ET RESILIATION DU MARCHE

- | | |
|---|---|
| 2.1 Entrée en Vigueur du Marché | Le présent Marché entre en vigueur (“Date d’entrée en vigueur”) à la date de la notification du marché . |
| 2.2 Commencement des Prestations | Le Consultant commencera l’exécution des Prestations au plus tard à l’issue de la période, indiquée dans les CP , faisant suite à la Date de notification. |
| 2.3 Marché Formant un Tout | Le présent Marché contient toutes les clauses et dispositions convenues entre les Parties. Aucun agent ou représentant des Parties n’a le pouvoir de lier les Parties par une déclaration, promesse, engagement ou accord qui ne soient pas contenus dans le présent Marché. |
| 2.4 Avenant | Aucun avenant aux termes et conditions du présent Marché, y compris des modifications portées au volume des Prestations, ne pourra être effectué sans accord écrit entre les Parties et sans avoir été approuvé par l’autorité compétente. Toutefois, en application de la disposition CG 7.2, chaque Partie évaluera dûment toute proposition de modification ou de changement présentée par l’autre Partie. |
| 2.5 Force Majeure | <p>2.5.1 Définition</p> <p>(a) Aux fins du présent Marché, “Force majeure” signifie tout événement hors du contrôle d’une Partie, qui n’est pas prévisible, qui est inévitable et qui rend impossible l’exécution par une Partie de ses obligations, ou qui rend</p> |

cette exécution si difficile qu'elle peut être considérée comme étant impossible dans de telles circonstances ; les cas de Force majeure comprennent, mais ne sont pas limités à : guerres, émeutes, troubles civils, tremblements de terre, incendies, explosions, tempêtes, inondations ou autres catastrophes naturelles, grèves, lock-outs ou autres actions revendicatives (à l'exception des cas où ces grèves, lock-outs ou autres actions revendicatives relèvent du contrôle de la Partie invoquant la force majeure), confiscations, ou Fait du prince ;

- (b) Ne constituent pas des cas de Force majeure: (i) les événements résultant d'une négligence ou d'une action délibérée d'une des Parties ou d'un de ses Sous-traitants, agents ou employés, (ii) les événements qu'une Partie agissant avec diligence aurait été susceptible de prendre en considération au moment de la conclusion du Marché et d'éviter ou de surmonter dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
- (c) L'insuffisance de fonds et le défaut de paiement ne constituent pas des cas de Force majeure.

2.5.2 Non- rupture de Marché

Le manquement de l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations contractuelles ne constitue pas une rupture de Marché, ou un manquement à ses obligations contractuelles, si un tel manquement résulte d'un cas de force majeure, dans la mesure où la Partie placée dans une telle situation a) a pris toutes précautions, et mesures raisonnables, pour lui permettre de remplir les termes et conditions du présent Marché; et b) a averti l'autre Partie de cet événement dans les plus brefs délais.

2.5.3 Dispositions à Prendre

- (a) Une Partie faisant face à un cas de Force majeure doit continuer de s'acquitter, dans toute la mesure du possible, de ses obligations en vertu de ce Marché et doit prendre toutes les dispositions raisonnables pour minimiser les conséquences de tout cas de Force majeure;
- (b) Une Partie affectée par un cas de Force majeure doit en avertir l'autre Partie dans les plus brefs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze ⁽¹⁴⁾ jours après l'apparition de l'événement; apporter la preuve de l'existence et de la cause de cet événement et de la même façon notifier dans les plus

brefs délais le retour à des conditions normales ;

- (c) Tout délai accordé à une Partie pour l'exécution de ses obligations contractuelles sera prorogé d'une durée égale à la période pendant laquelle cette Partie aura été mise dans l'incapacité d'exécuter ses obligations par suite d'un cas de Force majeure ;
- (d) Pendant la période où il est dans l'incapacité d'exécuter les Prestations à la suite d'un cas de Force majeure, le Consultant, sur instructions de l'Autorité contractante, doit :
 - (i) cesser ses activités, auquel cas il sera remboursé des coûts raisonnables et nécessaires encourus et de ceux afférents à la reprise des Prestations si ainsi requis par l'Autorité contractante, ou
 - (ii) continuer l'exécution des Prestations autant que faire se peut, auquel cas, le Consultant continuera d'être rémunéré conformément aux termes du présent Marché; il sera également remboursé dans une limite raisonnable pour les frais nécessaires encourus ;
- (e) en cas de désaccord entre les Parties quant à l'existence ou à la gravité d'un cas de Force majeure, le différend sera tranché conformément à la disposition CG 8.

2.6 Suspension des Paiements

L'Autorité contractante peut arrêter tous paiements au Consultant en lui adressant une lettre de notification de suspension si le consultant manque de s'acquitter de ses obligations contractuelles, y compris la fourniture des prestations. Cette lettre de notification de suspension (i) précisera la nature de manquement et (ii) demandera au consultant d'expliquer la raison du manquement et de chercher à y remédier dans une période ne dépassant pas 30 jours calendaires après la réception de la notification de suspension par le Consultant.

2.7 Résiliation

2.7.1 Par l'Autorité contractante

L'Autorité contractante peut résilier le Marché dans les cas visés aux alinéas (a) à (e) ci-après. L'Autorité contractante remettra une notification écrite au Consultant suivi d'un délai d'attente minimum de trente (30) jours calendaires.

- (a) si le Consultant ne remédie pas à un manquement à ses obligations contractuelles, suivant notification de suspension conforme aux dispositions de la Clause 2.6 ci-dessus, dans les trente (30) jours calendaires suivant la réception de ladite notification ou dans un délai écrit accepté ultérieurement par l'Autorité contractante ;

- (b) si le Consultant (ou, si le Consultant est constitué par plusieurs entités juridiques, l'un des Membres) fait faillite ou fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, sauf s'il a été autorisé de poursuivre son activité par une décision de justice ;
- (c) si le Consultant présente à l'Autorité contractante une déclaration volontairement erronée ayant des conséquences sur les droits, obligations ou intérêts de l'Autorité contractante ;
- (d) si, suite à un cas de Force majeure, le Consultant est placé dans l'incapacité d'exécuter une partie substantielle des Prestations pendant une période supérieure à trente ⁽³⁰⁾ jours ;
- (e) si l'Autorité contractante, de sa propre initiative et pour quelque raison que ce soit, décide de résilier le présent Marché.

2.7.2 Par le Consultant

Le Consultant peut résilier le présent Marché, par notification écrite effectuée dans un délai qui ne saurait être inférieur à ⁽⁸⁾ jours suivant l'apparition de l'un des événements décrits aux paragraphes (a) ou (b) ci-après:

- (a) si l'Autorité contractante ne règle pas, dans les trois ⁽³⁾ mois suivant réception de la notification écrite des Consultant d'un retard de paiement, les sommes qui sont dues au Consultant, conformément aux dispositions du présent Marché, et non sujettes à contestation conformément aux dispositions de la Clause CG ⁸ ci-après ; ou
- (b) si, à la suite d'un cas de Force majeure, le Consultant se trouve dans l'incapacité d'exécuter une partie substantielle des Prestations pendant une période d'au moins trente ⁽³⁰⁾ jours.

2.7.3 Cessation des Droits et Obligations

Tous droits et obligations contractuelles des Parties cesseront à la résiliation du présent Marché conformément aux dispositions de la CG ^{2.7}, ou à l'achèvement du présent Marché conformément aux dispositions de la Clause CG ^{2.3}, à l'exception (i) des droits et obligations qui pourraient demeurer à la date de résiliation ou d'achèvement du Marché, (ii) de l'obligation de réserve définie dans la Clause CG ^{3.3} ci-après, (iii) de l'obligation qu'a le Consultant d'autoriser l'inspection, la copie et la vérification de leurs comptes et écritures, conformément à la Clause CG ^{3.6} ci-après, et (iv) des droits qu'une Partie pourrait conserver conformément aux dispositions du Droit applicable.

2.7.4 Cessation des Prestations

Suite à la résiliation du présent Marché par notification de l'une des Parties à l'autre conformément aux dispositions des Clauses CG 2.7.1 ou 2.7.2 ci-dessus, le Consultant devra, dès l'envoi ou la réception de cette notification, prendre les mesures permettant d'achever au mieux les Prestations en cours et tenter de réduire dans toute la mesure du possible les dépenses correspondantes. En ce qui concerne les documents préparés par le Consultant, et les équipements et autres contributions de l'Autorité contractante, le Consultant procédera comme indiqué aux Clauses CG 3.9 et 3.10 ci-après

2.7.5 Paiement à la suite de la Résiliation

Suite à la résiliation du présent Marché conformément aux dispositions des Clauses CG 2.7.1 ou 2.7.2 ci-dessus, l'Autorité contractante réglera au Consultant les sommes suivantes:

- (a) la rémunération due conformément aux dispositions de la Clause 6 ci-après au titre des Prestations qui auront été effectuées de manière satisfaisante jusqu'à la date de résiliation ; et les dépenses remboursables conformément aux dispositions de la Clause 6 au titre de dépenses effectivement encourues avant la date d'entrée en vigueur de la résiliation ; et
- (b) dans les cas de résiliation autres que ceux définis dans les paragraphes (a) et (c) de la Clause CG 2.7.1 ci-dessus, le remboursement, dans une limite raisonnable, des dépenses résultant de la conclusion rapide et en bon ordre des Prestations, ainsi que des dépenses de rapatriement du personnel du Consultant.

2.7.6 Différends Résultant de la Résiliation

Si l'une des Parties conteste l'existence d'un des événements définis aux paragraphes (a) à (c) de la Clause CG 2.7.1 ou à la Clause CG 2.7.2, elle peut, dans les quarante-cinq ⁽⁴⁵⁾ jours suivant réception de la notification de la résiliation faite par l'autre Partie, saisir la juridiction compétente conformément aux dispositions de la Clause CG 8 ci-après, et le présent Marché ne pourra être résilié que conformément aux termes de la sentence y faisant suite.

3. OBLIGATIONS DU CONSULTANT

3.1. Dispositions

3.1.1 Normes de performance

Générales

Le Consultant exécutera les Prestations et remplira ses obligations de façon diligente, efficace et économique conformément aux techniques et pratiques généralement acceptées, pratiquera une saine gestion et utilisera des techniques de pointe appropriées et des équipements, machines, matériels et procédés sûrs et efficaces. Dans le cadre de l'exécution du présent Marché ou des Prestations, le Consultant se comportera toujours en conseiller loyal de l'Autorité contractante, et défendra en toute circonstance les intérêts légitimes de l'Autorité contractante dans ses rapports avec les Sous-traitants ou les Tiers.

3.1.2 Droit Applicable aux Prestations

Le Consultant exécutera les Prestations conformément au Droit applicable et prendra toute mesure possible pour que les Sous-traitants, ainsi que le personnel du Consultant et des Sous-traitants, respectent le Droit applicable.

3.2. Conflits d'Intérêts

Le Consultant défendra avant tout les intérêts de l'Autorité contractante sans prendre en compte l'éventualité d'une mission future et évitera strictement tout conflit d'intérêts avec d'autres missions ou avec les intérêts de sa propre société.

3.2.1 Commissions, Rabais, etc.

- (a) La rémunération du Consultant, qui sera versée conformément aux dispositions de la Clause 6, constituera la seule rémunération versée au titre du présent Marché et le Consultant n'acceptera pour lui-même aucune commission à caractère commercial, rabais ou autre paiement de ce type lié aux activités conduites dans le cadre du présent Marché ou dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et il s'efforcera à ce que son Personnel et ses agents, ainsi que les Sous-traitants, leur Personnel et leurs agents, ne perçoivent pas de rémunération supplémentaire de cette nature.
- (b) Si, dans le cadre de l'exécution de ses Prestations, le Consultant est chargé de conseiller l'Autorité contractante en matière d'achat de biens, travaux ou services, il exercera en toutes circonstances ses responsabilités de façon à protéger au mieux les intérêts de l'Autorité contractante. Tout rabais ou commission obtenu par le Consultant dans l'exercice de ses responsabilités en matière de passation des marchés sera crédité à l'Autorité contractante.

3.2.2 Non- participation du Consultant et de ses Associés à

Certaines Activités

Le Consultant, ainsi que ses associés ou Sous-traitants et leurs associés, s'interdit, pendant la durée du Marché et à son issue, de fournir des biens, travaux ou services (autres que services de conseil) destinés à tout projet découlant des Prestations ou ayant un rapport étroit avec elles

3.2.3. Interdiction d'Activités Incompatibles

Le Consultant, son Personnel et agents, les Sous-traitants, leur Personnel et agents, ne devront pas s'engager, directement ou indirectement dans des activités commerciales ou professionnelles qui pourraient être incompatibles avec les activités qui leur ont été confiées en vertu du présent Marché.

3.3. Devoir de Réserve

Le Consultant et ses Sous-traitants, et leur Personnel, s'engagent à ne pas divulguer d'informations confidentielles relative aux Prestations ni les recommandations formulées lors de l'exécution des Prestations ou qui en découleraient sans autorisation préalable écrite de l'Autorité contractante.

3.4. Responsabilité du Consultant

Sous réserve des dispositions supplémentaires qui peuvent figurer dans les **CP**, les responsabilités du Consultant en vertu du présent Marché sont celles prévues par le Droit applicable.

3.5. Assurance à la Charge du Consultant

Le Consultant (i) prendra, maintiendra, et fera en sorte que ses Sous-traitants prennent et maintiennent à ses frais (ou aux frais des Sous-traitants, le cas échéant), mais conformément aux termes et conditions approuvés par l'Autorité contractante, une assurance couvrant les risques et pour les montants indiqués dans les **CP**, et (ii) à la demande de l'Autorité contractante, lui fournira la preuve que cette assurance a bien été prise et maintenue et que les primes ont bien été réglées

3.6. Comptabilité Inspection et Audits

Le Consultant (i) tiendra à jour et de façon systématique la comptabilité et la documentation relative aux Prestations, selon des principes de comptabilité généralement reconnus, et sous une forme suffisamment détaillée pour permettre d'identifier clairement toutes les dépenses et coûts, et la base sur laquelle ils ont été calculés, (ii) autorisera l'inspection périodique par l'Autorité contractante, ou par ses représentants, de cette comptabilité et de cette documentation (et ce jusqu'à cinq ans après l'achèvement ou résiliation du présent Marché), et leur donnera la possibilité d'effectuer des copies susceptibles d'être vérifiées par des experts désignés par l'Autorité contractante si celui-ci le demande.

3.7. Actions du

Le Consultant obtiendra par écrit l'approbation préalable de

Consultant Nécessitant l'Approbation Préalable de l'Autorité contractante	l'Autorité contractante avant de: (a) Changer la liste du personnel figurant à l'Annexe C ou d'y apporter des ajouts ; (b) sous-traiter l'exécution d'une partie des Prestations, étant entendu que le choix du Sous-traitant et les termes et conditions de la sous-traitance auront été approuvés par écrit par l'Autorité contractante avant l'exécution du contrat de sous-traitance. Toutefois, nonobstant cette approbation, le Consultant demeurera entièrement responsable de l'exécution des Prestations. Si l'Autorité contractante estime qu'un quelconque Sous-traitant est incompetent ou incapable d'exécuter ses tâches, l'Autorité contractante peut demander au Consultant de le remplacer par un autre ayant des compétences et expériences jugées acceptables par l'Autorité contractante ou encore de reprendre lui-même l'exécution des Prestations ; (c) prendre toute autre mesure spécifiée dans les CP.
3.8. Obligations en Matière de Rapports	Le Consultant soumettra à l'Autorité contractante les rapports et documents indiqués dans l'Annexe B ci-après, dans la forme, les délais et selon les quantités indiquées dans cette Annexe.
3.9. Propriété des Documents Préparés par le Consultant	Tous les plans, dessins, spécifications, études, rapports, autres documents et logiciels, préparés par le Consultant pour le compte de l'Autorité contractante en vertu du présent Marché deviendront et demeureront la propriété de l'Autorité contractante, et le Consultant les remettra à l'Autorité contractante avant la résiliation ou l'achèvement du présent Marché, avec l'inventaire détaillé correspondant. Le Consultant pourra conserver un exemplaire des documents et logiciels pour son propre usage sous réserve de l'approbation écrite préalable de l'Autorité contractante. Si le Consultant doit passer un accord de brevet avec des Tiers pour la conception de ces logiciels, il devra obtenir l'approbation écrite préalable de l'Autorité contractante qui aura le droit, à sa discrétion, de demander à recouvrer le coût des dépenses encourues. Toutes autres restrictions pouvant concerner l'utilisation de ces documents et logiciels à une date ultérieure seront, le cas échéant, indiquées dans les CP.
3.10. Equipements, véhicules et fournitures apportés par l'Autorité contractante	Les équipements, véhicules et fournitures mis à la disposition du Consultant par l'Autorité contractante ou achetés en tout ou en partie grâce à des fonds fournis par l'Autorité contractante, seront propriété de l'Autorité contractante et seront classés en conséquence. Suite à la résiliation du marché ou à son achèvement, le Consultant remettra à l'Autorité contractante un inventaire de ces équipements, véhicules

et fournitures et les traitera conformément aux instructions de l'Autorité contractante. Le Consultant, sous réserve d'instructions écrites contraires de l'Autorité contractante, prendra une assurance pour les équipements, véhicules et fournitures qui restera valable aussi longtemps que ces biens resteront en sa possession, aux frais de l'Autorité contractante et pour un montant égal à leur valeur de remplacement.

- 3.11. Equipements et Fournitures importés par le Consultant** Les équipements et fournitures importés par le Consultant et son Personnel en République Islamique de Mauritanie et utilisés soit aux fins de la Mission ou aux fins d'usage personnel resteront propriété du Consultant ou de son Personnel, selon le cas.

4. PERSONNEL DU CONSULTANT ET SOUS-TRAITANTS

- 4.1. Conditions Générales** Le Consultant emploiera et fournira un Personnel dont les qualifications et l'expérience seront celles que nécessite l'exécution des Prestations.
- 4.2. Description du Personnel**
- a) Les titres, les positions, les qualifications minimales et la durée estimative d'engagement nécessaire à l'exécution des Prestations pour les membres clé du Personnel du Consultant sont décrits dans l'Annexe C. Si l'un quelconque des membres clé du Personnel a déjà été approuvé par l'Autorité contractante, son nom sera également indiqué sur la liste ;
 - b) Si nécessaire pour se conformer aux dispositions de la Clause CG 3.1.1 du présent Marché, le Consultant pourra ajuster la durée estimative d'engagement du Personnel clé indiquée dans l'Annexe C, par notification écrite à l'Autorité contractante, à la condition que (i) ces ajustements ne modifient pas la durée prévue d'engagement d'un individu de plus de 10%, ou d'une semaine, la durée la plus longue étant retenue, et (ii) la totalité de ces ajustements ne fasse pas dépasser le plafond fixé à la Clause CG 6.1(b) du présent Marché ; Tout ajustement de ce type doit être fait avec l'approbation écrite de l'Autorité contractante ;
 - c) S'il est demandé des tâches additionnelles au-delà des Prestations définies à l'Annexe A, la durée estimative d'engagement du Personnel clé indiquée à l'Annexe C pourra être prolongée par accord écrit entre l'Autorité contractante et le Consultant. Si cette prolongation conduit à un dépassement du plafond fixé à la Clause CG 6.1(b) du présent Marché, il en sera fait mention expresse dans l'accord.
- 4.3. Approbation du Personnel par** Le Consultant soumettra pour examen et approbation, pour le Personnel autre que le personnel clé, qu'il entend consacrer à

l'Autorité contractante	l'exécution des Prestations, un exemplaire des curriculum vitae. Si l'Autorité contractante ne formule pas d'objection motivée par écrit dans les vingt et un ⁽²¹⁾ jours calendaires suivant la date où il aura reçu les curriculum vitae, ce Personnel sera considéré comme étant approuvé par l'Autorité contractante.
4.4. Heures Ouvrables, Heures Supplémentaires, Congés, etc.	(a) Les heures ouvrables et les jours fériés applicables au Personnel clé sont indiqués dans l'Annexe C ci-après. Pour prendre en compte les délais de route, le Personnel étranger qui exécutera les Prestations en République Islamique de Mauritanie sera considéré comme ayant commencé ou terminé à exécuter les Prestations le nombre de jours avant leur arrivée ou après leur départ de la République Islamique de Mauritanie indiqué dans l'Annexe C ci-après ; (b) Le Personnel clé n'aura pas le droit d'être payé en heures supplémentaires, ni de bénéficier de congés maladie ou de vacances, sauf dans les cas définis à l'Annexe C ci-après ; sauf dans ces cas, la rémunération de Consultant sera réputée couvrir ces heures, congés de maladie ou vacances. Les congés accordés au Personnel sont inclus dans le nombre de mois de service figurant dans l'Annexe C. Les congés pris par le Personnel seront sujets à accord préalable du Consultant qui s'assurera que les absences pour congé ne risquent pas de retarder le déroulement et le suivi des Prestations.
4.5. Retrait et/ou Remplacement du Personnel	(a) Sauf dans le cas où l'Autorité contractante en aura décidé autrement, aucun changement ne sera apporté au Personnel. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du Consultant, notamment mise à la retraite, décès, incapacité pour raisons médicales, il s'avère nécessaire de remplacer un des membres du Personnel, le Consultant fournira une personne de qualification égale ou supérieure ; (b) Si l'Autorité contractante (i) découvre qu'un des membres du Personnel s'est rendu coupable d'un manquement sérieux ou est poursuivi pour crime ou délit, ou (ii) a des raisons suffisantes de n'être pas satisfaite de la prestation d'un membre du Personnel, le Consultant devra, sur demande motivée de l'Autorité contractante, fournir immédiatement un remplaçant dont les qualifications et l'expérience seront acceptables à l'Autorité contractante ; (c) Pour chaque membre du Personnel de remplacement mis à disposition de l'Autorité contractante conformément aux Clauses (a) et (b) ci-dessus, le taux de rémunération et les dépenses remboursables y afférentes seront soumis à approbation

préalable écrite de l'Autorité contractante. A moins que l'Autorité contractante n'en ait convenu autrement, (i) le Consultant prendra à sa charge tous les frais additionnels de voyage et autres résultant du retrait et/ou remplacement, et (ii) la rémunération versée au titre de chaque membre du Personnel de remplacement ne saurait dépasser la rémunération qui aurait été versée au membre du Personnel qui a été remplacé.

4.6. Chef de Projet Résident

Si les **CP** l'exigent, le Consultant assurera de façon continue, pendant toute la durée de l'exécution des Prestations en République Islamique de Mauritanie, la présence d'un chef de projet résident jugé acceptable par l'Autorité contractante et qui assumera la direction de l'exécution de ces Prestations.

5) OBLIGATIONS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

5.1 Assistance et Exemptions

L'Autorité contractante fera son possible pour que l'Administration fournisse au consultant, parmi les services suivants ceux qui sont mentionnés dans **les CP** :

- (a) les permis de travail et autres documents qui leur sont nécessaires dans le cadre de l'exécution des Prestations;
- (b) fasse en sorte que le Personnel étranger obtienne rapidement les visas d'entrée et de sortie, les permis de résidence, et tous les autres documents requis pour leur séjour en République Islamique de Mauritanie;
- (c) facilite le dédouanement des biens nécessaires à l'exécution des Prestations et des effets personnels appartenant au Personnel étranger;
- (d) donne aux agents et représentants officiels de l'Administration les instructions nécessaires à l'exécution rapide et efficace des Prestations ;
- (e) exempte le Consultant, Sous-traitants et le Personnel de tout droit d'enregistrement, ou obtienne pour eux les autorisations d'exercer leur profession en société ou à titre individuel conformément aux dispositions du Droit applicable ; et
- (f) offre au Consultant, Sous-traitants et Personnel, toute autre assistance indiquée, le cas échéant, dans les **CP**.

5.2 Accès aux Lieux

L'Autorité contractante garantit au Consultant l'accès libre, gratuit et sans contrainte aux lieux situés dans le territoire de la République Islamique de Mauritanie et dont l'accès est nécessaire pour l'exécution des Prestations.

5.3 Changement

Si, après la date de signature du présent Marché, le Droit applicable

- Réglementaire** aux impôts et taxes est modifié, et qu'il en résulte une augmentation ou une diminution des coûts à la charge du Consultant au titre de l'exécution des Prestations, la rémunération et les dépenses remboursables payables au Consultant en vertu du présent Marché, augmenteront ou diminueront par accord entre les Parties, et le montant maximum figurant à la Clause CG 6.1(b) sera ajusté en conséquence.
- 5.4 Services, Installations et Propriétés de l'Autorité contractante**
- (a) L'Autorité contractante mettra gratuitement à la disposition de Consultant et du Personnel, aux fins de l'exécution des Prestations, les services, installations et propriétés indiqués à l'Annexe E aux dates et selon les modalités figurant à cette Annexe;
 - (b) Si de tels services, installations et propriétés ne peuvent être mis à la disposition du Consultant aux dates et selon les modalités prévues à l'Annexe E, les Parties se mettront d'accord sur (i) le délai supplémentaire accordé au Consultant pour l'exécution des Prestations, (ii) les modalités selon lesquelles le Consultant obtiendra ces services, installations et propriétés, et (iii) les paiements additionnels qui pourraient être versés au Consultant conformément aux dispositions de la Clause CG 6.1(c) ci-après.
- 5.5 Paiements** L'Autorité contractante effectuera les paiements au Consultant au titre des Prestations rendues dans le cadre du présent Marché, conformément aux dispositions de la Clause 6 des CG.
- 5.6 Personnel de Contrepartie**
- (a) Si l'Annexe E du présent Marché le stipule, l'Autorité contractante mettra gratuitement à la disposition du Consultant, le Personnel de contrepartie qu'elle aura elle-même sélectionné, aidé des conseils du Consultant. Le Personnel de contrepartie travaillera sous la direction exclusive du Consultant ;
 - (b) Si l'Autorité contractante ne fournit pas le Personnel de contrepartie au Consultant aux dates et comme indiqué à l'Annexe E, elle s'entendra avec le Consultant sur (i) la façon dont les Prestations affectées par ce changement seront effectuées, (ii) les paiements additionnels qu'il versera, le cas échéant, au Consultant à ce titre conformément aux dispositions de la Clause CP 6.1(c) du présent Marché ;
 - (c) Le personnel de contrepartie, de cadre et d'appui, à l'exclusion du personnel de liaison de l'Autorité contractante, travaillera sous la direction exclusive du Consultant. Si un membre du Personnel de contrepartie n'exécute pas de façon satisfaisante les tâches qui lui sont confiées par le Consultant dans le cadre de la position

qui lui a été attribuée, le Consultant pourra demander qu'il soit remplacé ; l'Autorité contractante ne pourra pas refuser, à moins d'un motif sérieux, de donner suite à la requête du Consultant.

6. PAIEMENTS VERSES AU CONSULTANT

6.1 Estimation du Coût; Montant Plafond

- (a) Une estimation du coût des Prestations figure à l'annexe D
- (b) Excepté au cas où il en aurait été convenu autrement conformément aux dispositions de la Clause CG 2.5, et sous réserve des dispositions de la Clause CG 6.1(c), les paiements effectués en vertu du Marché ne dépasseront pas le plafond spécifié dans les CP ;
- (c) Nonobstant les dispositions de la Clause CG 6.1(b) ci-dessus, si, conformément aux dispositions des Clauses CG 5.3, 5.4 ou 5.6 du présent Marché, les Parties conviennent que des paiements additionnels doivent être versés au Consultant pour couvrir des dépenses additionnelles non comprises dans l'estimation des coûts visée à la Clause CG 6.1(a) ci-dessus, le plafond indiqué dans la Clause CG 6.1(b) ci-dessus sera augmenté du montant de ces paiements.

6.2 Rémunérations et Dépenses Remboursables

- (a) Sous réserve du plafond arrêté à la Clause CG 6.1(b) ci-dessus, l'Autorité contractante réglera au Consultant (i) la rémunération définie à la Clause CG 6.2(b) ci-après, et (ii) les dépenses remboursables définies à la Clause 6.2(c). Sauf disposition contraire dans les CP, les rémunérations ne seront pas modifiées pendant la durée du présent Marché ;
- (b) La rémunération du Personnel sera déterminée sur la base du temps qu'il aura effectivement consacré à l'exécution des Prestations après la date déterminée conformément à la Clause CG 2.2 et à la Clause CP 2.2 (ou toute autre date dont les Parties auront convenu par écrit) par application des taux prévus à l'annexe D et sous réserve des ajustements prévus à la Clause CP 6.2(a) ;
- (c) Les dépenses remboursables raisonnables, correspondant aux catégories de dépenses figurant à la Clause CP 6.3(c) encourues par le Consultant pour l'exécution des Prestations;
- (d) Les taux de rémunération mentionnés à l'alinéa (b) ci-dessus comprennent : (i) les salaires et indemnités que le Consultant aura convenu de payer au Personnel ainsi que les factures relatives aux charges sociales et aux frais généraux (ii) le coût du personnel, les factures du siège offrant un appui technique ne figurant pas sur la liste du Personnel de l'Annexe C, et (iii) la

marge de profit du Consultant ;

- (e) Les paiements correspondant à des périodes de moins d'un mois seront calculés sur une base horaire correspondant au temps effectivement utilisé au siège du Consultant et directement lié aux Prestations (une heure étant compris comme équivalent à 1/176^{ème} d'un mois), et sur la base de journée calendaire correspondant au temps passé en dehors du siège (une journée étant compris comme équivalent à 1/30^{ème} d'un mois) ;
- (f) Le dépassement du délai contractuel d'exécution d'un marché imputable au titulaire l'expose à l'application de pénalités de retard. Ces pénalités doivent être appliquées, sans mise en demeure, après la simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution et de la date de réception, sous réserve des éventuelles suspensions et interruptions non imputables au titulaire du marché et constatées par l'Autorité contractante.

Les pénalités sont calculées de manière forfaitaire par jour de retard. Leur montant est fixé à un millième (1/1000^{ème}) du montant du marché, par jour calendaire et est plafonné à dix pour cent (10%) du montant total du marché. Les délais frappés par les pénalités de retard ne bénéficient pas de la révision des prix.

Dans le cas d'un marché prévoyant des livraisons ou prestations échelonnées, la valeur pénalisée est égale à la valeur initiale de la partie des services en retard, si la partie déjà livrée est utilisable en l'état. En outre, la durée des sursis de livraisons ou prolongations de délais éventuellement accordés par avenant, n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des pénalités.

La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l'Autorité hiérarchique de l'Autorité contractante après avis favorable de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés publics.

Les empêchements causés par la force majeure exonèrent le titulaire du marché des pénalités de retard qui pourraient en résulter.

6.3 Monnaie de Paiement

Le prix du marché sera réglé dans la monnaie ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles le paiement a été demandé dans l'offre du Consultant. Les paiements seront versés au(x) compte(s) du Consultant indiqué dans les CP. Tous les paiements seront effectués une fois que les conditions prévues dans les Conditions Particulières auront été remplies et sur présentation par le Titulaire à l'Autorité contractante d'une facture indiquant le montant dû.

6.4 Modalités de Facturation et de Paiement

La facturation et les paiements au titre des Prestations seront effectués comme suit:

- (a) Dans les délais spécifiés dans les **CP**, l'Autorité contractante versera au Consultant une avance du montant indiqué dans les **CP**. Lorsque les **CP** spécifient le paiement d'une avance, l'avance sera payée après constitution par le Consultant d'une garantie bancaire émise en faveur de l'Autorité contractante auprès d'une banque qui lui soit acceptable, du même montant; cette garantie devra (i) rester valide jusqu'à ce que l'avance ait été entièrement remboursée, et (ii) se présenter sous la forme définie dans l'Annexe F ci-après ou sous toute autre forme que l'Autorité contractante aura approuvée par écrit. L'avance sera récupérée par l'Autorité contractante, avant le paiement de 80% du montant du contrat, par prélèvements de montants sur les facturations présentées par le Consultant et suivant le rythme fixé dans les **CP** jusqu'à ce que l'avance ait été totalement remboursée;
- (b) Aussitôt que possible et à l'échéance spécifiée dans les **CP**, le Consultant présentera à l'Autorité contractante, en double exemplaire, une facture détaillée accompagnée de copies des factures, bordereaux et autres pièces justificatives appropriées des montants à payer conformément aux Clauses CG 6.3 et 6.4 pour les prestations correspondantes indiquées dans les **CP**. Chaque facture indiquera séparément la partie des dépenses qui correspond à la rémunération et celle qui correspond aux dépenses remboursables;
- (c) L'Autorité contractante fera procéder au paiement des sommes correspondant aux factures du Consultant dans les soixante ⁽⁶⁰⁾ jours calendaires suivant la réception de ces factures et des pièces justificatives correspondantes. Seul le paiement de la partie de la facture qui n'est pas correctement justifiée pourra être différé. Si des paiements effectués ne correspondent pas à des dépenses autorisées, l'Autorité contractante pourra procéder à l'ajustement lors des paiements suivants. Un intérêt moratoire, égal au taux directeur de la Banque centrale de Mauritanie augmenté de 1%, sera dû au-delà de la période de 60 jours calendaires indiquée ci-dessus pour toute somme due, mais non payée à cette date;
- (d) Le dernier paiement effectué au titre de la présente Clause ne pourra être versé qu'après remise par le Consultant et approbation par l'Autorité contractante du rapport intitulé "Rapport final" et de la facture intitulée "facture finale". Le

rapport final sera considéré comme étant approuvé par l'Autorité contractante si dans les trente ⁽³⁰⁾ jours suivant sa réception l'Autorité contractante ne notifie pas par écrit au Consultant les insuffisances et les inexactitudes qu'elle aurait relevées dans l'exécution des Prestations et dans le Rapport final.

- (e) Les paiements relatifs à la rémunération ou dépenses remboursables qui dépassent les estimatifs indiqués aux Annexes D et E peuvent être effectués sur les provisions pour imprévus, le cas échéant, à condition que ces dépenses aient été approuvées par l'Autorité contractante avant qu'elles ne soient encourues ;
- (f) A l'exception du paiement final visé au paragraphe (d) ci-dessus, les paiements ne constituent pas preuve d'acceptation des Prestations et ne libèrent pas le Consultant de ses obligations.

7 ÉQUITÉ ET BONNE FOI

- 7.1. Bonne Foi** Les Parties s'engagent à agir de bonne foi vis-à-vis de leurs devoirs contractuels réciproques et à prendre toute mesure possible pour assurer la réalisation des objectifs du présent Marché
- 7.2. Exécution du Marché** Les Parties reconnaissent qu'il n'est pas possible de prévoir dans le présent Marché toutes les éventualités qui pourraient survenir pendant sa durée. Elles reconnaissent ici qu'il est dans leur intention de veiller à ce que le Marché soit exécuté équitablement, sans que soient lésés les intérêts de l'une ou l'autre d'entre elles. Les Parties feront de leur mieux pour s'entendre sur les mesures destinées à permettre l'exécution du Marché dans des conditions équitables, si nécessaire. Toutefois, l'absence d'un tel accord à ce sujet donnera lieu à un différend au sens de la Clause CG ⁸ ci-après.

8. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

- 8.1. Règlement Amiable** Si l'une quelconque des Parties conteste l'action ou l'inaction de l'autre Partie, la Partie qui s'oppose peut notifier le différend à l'autre Partie en indiquant les motifs. La Partie à laquelle s'adresse la notification l'examinera et y répondra par écrit dans les quinze ⁽¹⁵⁾ jours suivant la réception de la notification. Si cette Partie ne répond pas dans le délai de quinze ⁽¹⁵⁾ jours et si le différend ne peut être réglé à l'amiable dans les ¹⁴ jours suivant la remise de la réponse de cette Partie, la Clause CG ^{8.2} s'appliquera.
- 8.2. Procédure contentieuse** 8.2.1 Si les parties n'ont pas réussi à résoudre leur différend à l'amiable, le litige sera soumis à la juridiction nationale compétente à l'initiative de l'une des parties ou par voie

d'arbitrage selon les dispositions des **CP**.

- 8.2.2 Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux, les parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles respectives, à moins qu'elles n'en décident autrement d'un commun accord, et l'Autorité contractante paiera au Consultant toute somme qui lui sera due.

III. Conditions Particulières du Marché

Les Clauses entre crochets [] servent d'orientation et doivent être éliminées du texte final

Numéro de la Clause CG	Modifications et Compléments Apportés aux Clauses des Dispositions Générales du Marché
---------------------------	---

1.6

Les adresses sont les suivantes:

- Autorité contractante:

A

l'attention de:

Télécopie:

Tél.:

- Consultant:

A

l'attention de:

Télécopie:

Tél.:

{1.8}

Le mandataire du groupement est *nom du mandataire*

Note: Si le Consultant est constitué par un groupement /association de plusieurs entités juridiques, insérer le nom de l'entité dont l'adresse est spécifiée à la Clause CP 1.6. Si le Consultant n'est constitué que d'une entité, mentionnez «Sans Objet».

1.9

Les représentants désignés sont:

Pour l'Autorité contractante:

Pour le Consultant:

1.10

Lorsque le Marché sera exempté de certains impôts, droits ou taxes, il conviendra de l'indiquer précisément ici, sinon ne pas modifier les CG

Le taux de la redevance de régulation des marchés publics est de...% du montant hors taxes du marché.

2.2

La période considérée sera de: (durée à préciser, par ex. quatre mois) (Commencement des Prestations)

3.4

Note: Toute proposition visant à introduire des exclusions/limites aux responsabilités contractuelles du Consultant devra être soigneusement examinée :

1. Si les Parties sont convenues que ces responsabilités doivent être simplement soumises aux dispositions du Droit applicable, elles devront supprimer la présente Clause CP 3.4 des CP.
2. Si les Parties souhaitent introduire des limites ou des exclusions partielles aux responsabilités du Consultant envers l'Autorité contractante, elles doivent noter que la responsabilité du Consultant doit être à tout le moins raisonnablement en rapport avec (a) les dommages que le Consultant pourrait causer à l'Autorité contractante, et (b) la capacité financière du Consultant à payer un dédommagement en utilisant ses propres fonds et à obtenir une couverture d'assurance. La responsabilité du Consultant ne devrait pas être limitée à un montant inférieur au montant total des paiements perçus par le Consultant au titre de la rémunération et des dépenses remboursables. Il convient de ne pas accepter une disposition qui tendrait à limiter la responsabilité du Consultant à l'exécution des Prestations défectueuses. De plus, la responsabilité du Consultant ne doit jamais être limitée en cas de faute lourde ou intentionnelle. Les dispositions suivantes relatives à la responsabilité des Consultant, que les Parties pourront inclure dans les CP à la Clause CP 3.4, pourront être envisagées :

“3.4. Limite de la responsabilité du Consultant à l'égard de l'Autorité contractante

- (a) A l'exception des cas où les dommages ou pertes résultent d'une faute lourde ou intentionnelle du Consultant ou de toute personne ou entreprises opérant pour le compte du Consultant dans le cadre de l'exécution des Prestations, le Consultant ne sera pas responsable envers l'Autorité contractante des dommages causés par le Consultant à la propriété de l'Autorité contractante :

- (i) pour tous dommages ou pertes indirects ou induits; et
 - (ii) pour tous dommages ou pertes directes dont le montant dépassera le montant total des paiements à percevoir par le Consultant au titre de la rémunération et des dépenses remboursables prévu au Marché.
- (b) Cette limite de responsabilité ne couvre pas la responsabilité du Consultant, le cas échéant, au titre de dommages causés à des Tiers par le Consultant ou toute autre personne ou entreprise agissant pour le compte du Consultant aux fins de l'exécution des Prestations."

3.5

Les risques et montants couverts par les assurances sont les suivants :

- (a) Assurance automobile au tiers pour les véhicules utilisés par le Consultant, Sous-traitants et leur Personnel, en République Islamique de Mauritanie, pour une couverture minimum de *l'montant en (préciser la monnaie) ;*
- (b) Assurance au tiers, pour une couverture minimum de *l'montant en (préciser la monnaie) ;*
- (c) Assurance professionnelle, pour une couverture minimum de *l'montant et préciser la monnaie ;*
- (d) Assurance patronale et contre les accidents de travail couvrant le Personnel du Consultant et des Sous-traitants, conformément aux dispositions légales en vigueur et, pour ce qui est du Personnel, assurance vie, maladie, voyage ou autre; et
- (e) Assurance contre les pertes ou dommages subis par (i) les équipements financés en totalité ou en partie au titre du présent Marché, (ii) les biens utilisés par le Consultant pour la fourniture des Prestations, et (iii) les documents préparés par le Consultant pour l'exécution des Prestations.

Note: Supprimer tout alinéa inutile.

[3.7 (c)]

Les autres actions recouvrent: *Insérer les actions*

Note: *[Cette Clause CP 3.7 doit être supprimée si aucune autre action n'est prise. Lorsque les Prestations se rapportent à un marché de génie civil, le texte suivant doit être inclus dans la Clause :]*

{de prendre toute mesure relative à un marché de génie civil où le Consultant est désigné en tant qu' "Ingénieur" pour laquelle l'approbation écrite de l'Autorité contractante agissant en tant qu' "Employeur" est requise}

[3.9]

Note: *[Si les documents peuvent être librement utilisés par les deux Parties après la fin du Marché, la présente Clause 3.9 devra être supprimée des CP. Si les Parties*

souhaitent limiter l'utilisation qui peut en être faite, l'une des options ci-après - ou toute autre option dont il aura été convenu par les Parties-pourra être retenue :/

{Le Consultant ne pourra utiliser ces documents et logiciels à des fins sans rapport avec le présent Marché, sans autorisation préalable écrite de l'Autorité contractante.}

{L'Autorité contractante ne pourra utiliser ces documents et logiciels à des fins sans rapport avec le présent Marché sans autorisation préalable écrite du Consultant.}

{Aucune Partie ne pourra utiliser ces documents et logiciels à des fins sans rapport avec le présent Marché sans autorisation préalable écrite de l'autre Partie.}

{4.6} {La personne désignée comme chef de projet résident à l'Annexe C remplira ces fonctions de la manière indiquée dans la Clause CG 4.6.}

Note : */S'il n'y a pas de chef de projet résident, supprimer la présente Clause./*

{5.1} **Note :** */Indiquer ici les services concernés, exemple : (a), (c) etc./*

{5.1(f)} **Note :** *Indiquer ici la liste de toute l'assistance que doit fournir l'Autorité contractante. En cas d'absence, supprimer la présente Clause.*

6.1(b) Le plafond est : */insérer le montant/ (préciser la monnaie).*

6.2(a) **Note :** */Pour pouvoir ajuster la rémunération au titre de l'inflation, il sera nécessaire d'inclure ici des dispositions de révision des prix si la durée du Marché est supérieure à 6 mois. Cet ajustement devra être réalisé à l'occasion de chaque paiement. Les rémunérations seront ajustées au moyen d'indices appropriés. Un exemple de clause est présenté ci-après à titre indicatif :/*

[Les paiements des rémunérations effectuées conformément à la Clause CG 6.2(a) seront révisés de la manière indiquée ci-après :

La rémunération payée aux taux indiqués à l'Annexe D sera ajustée à chaque paiement par la formule ci-après :

$$R_f = R_{f0} \times (0,15 + 0,85 \times I_f / I_{f0})$$

Dans laquelle R_f est la rémunération ajustée, R_{f0} est la rémunération payable sur la base des taux indiqués à l'Annexe D, I_f est la valeur de l'indice officiel des salaires à la date de paiement considéré, et I_{f0} la valeur du même indice à la date de notification du Marché.

6.2(b) Les taux applicables au Personnel sont indiqués à l'Annexe D.

Note 2 *[cette Note 2 et le texte indiqué ci-après entre crochets {} s'appliquent uniquement lorsque le prix n'est pas un critère d'évaluation lors de la sélection du Consultant]:*

[Conformément au paragraphe 19.3 de Instructions aux Consultants, lorsque le prix n'est pas un critère de sélection des Consultants, l'Autorité contractante devra demander à ces derniers de soumettre certaines déclarations des salaires et autres charges; ces déclarations serviront alors de base aux Parties pour la négociation des taux de rémunération applicables. Dans ce cas, la Clause CP 6.2(b) des CP devra être rédigée comme suit:]

{Les taux de rémunération ont été convenus sur la base des justifications produites par le Consultant au cours de la négociation du Marché et relatives aux coûts et charges encourus par le Consultant telles qu'attestés dans le formulaire "Déclaration des Consultants relative aux Coûts et Charges," de l'Annexe jointe à la Section 5 « Propositions financière - Formulaires types » de la DP que le Consultant a soumis à l'Autorité contractante avant ladite négociation. Les taux de rémunération convenus sont indiqués dans le Formulaire « Ventilation des taux fixes convenus dans le Marché du Consultant » présenté par le Consultant à l'issue des négociations ; un exemple de ce formulaire est joint à la fin des CP comme Formulaire I. Si, soit à la suite d'inspections et d'audits conduits conformément aux dispositions de la Clause CG 3.6 ci-dessus, soit par d'autres moyens, l'Autorité contractante découvre que ces déclarations sont nettement incomplètes ou inexactes, il sera en droit d'introduire les modifications nécessaires dans les taux de rémunération qui ont été incomplets ou incorrects. De telles modifications auront un effet rétroactif et, si la rémunération a déjà été payée par l'Autorité contractante avant que ces modifications n'aient été effectuées, (i) l'Autorité contractante aura le droit de déduire les paiements en excès du paiement mensuel suivant versé au Consultant, ou (ii) si tous les paiements ont été effectués, le Consultant remboursera à l'Autorité contractante tout paiement en excès dans les trente (30) jours suivant réception de la demande écrite de l'Autorité contractante. Cette demande de remboursement devra être introduite par l'Autorité contractante dans les douze (12) mois civils suivant réception par l'Autorité contractante du Rapport final et du décompte final approuvés par l'Autorité contractante conformément aux dispositions de la Clause CG 6.4(d) du présent Marché.}

6.2(c) Les dépenses remboursables sont indiquées à l'Annexe D.

6.3 Les paiements seront versés au(x) compte(s) : *l'indiquer le No de compte et la Banque où il est domicilié*

6.4(a) Le versement de l'avance et la garantie de paiement de l'avance seront régis par les dispositions suivantes:

- (1) Une avance de *l'insérer le montant et la monnaie* sera versée dans les *l'insérer le nombre* jours qui suivront la date de présentation d'une garantie d'un même montant. L'avance sera remboursée à l'Autorité contractante,

durant la durée de validité de la garantie, à travers une retenue sur chaque paiement comme suit : */préciser la cadence des retenues en s'assurant d'un remboursement total de la garantie avant le paiement de 80% du montant du marché/*.

6.4(b) Le Consultant présentera à l'Autorité contractante des factures détaillées comme suit :
/Insérer les échéances de demande de paiement/

8.2 (1) Les litiges seront réglés par : */Choisir le mode/*.

IV. Annexes

ANNEXE A - DESCRIPTION DES SERVICES

Note : Cette Annexe comprend les Termes de référence définitifs convenus par l'Autorité contractante et le Consultant pendant les négociations techniques, la méthodologie, le plan de travail convenus à l'issue des négociations d'attribution du contrat, les dates d'achèvement des différentes tâches ; le lieu d'exécution des différentes tâches ; les tâches spécifiques devant être approuvées par l'Autorité contractante ; etc.

ANNEXE B-RAPPORTS

Note : Indiquer format, fréquence, contenu des rapports, personnes désignées pour les recevoir, dates de présentation, etc. Si aucun rapport ne doit être présenté, porter ici la mention “Sans objet.”

ANNEXE C - PERSONNEL CLÉ ET SOUS-TRAITANTS - HORAIRES DU PERSONNEL CLÉ

Note : Porter sous :

C-1 Titres et noms, si possible, description détaillée des tâches et qualifications minimales du Personnel clé étranger appelé à travailler en République Islamique de Mauritanie, nombre de mois de travail par individu.

C-2 Idem pour le Personnel clé local.

C-3 Idem pour le Personnel clé appelé à travailler en dehors de la République Islamique de Mauritanie

C-4 Liste des sous-traitants approuvés (s'ils sont déjà connus); fournir les mêmes informations que celles requises pour C-1, C-2 et C-3.

Indiquer l'horaire du Personnel clé ; la durée des voyages à destination et en provenance de la République Islamique de Mauritanie pour le Personnel étranger (Clause CP 4.4(a)); le cas échéant, le droit à paiement au titre des heures supplémentaires, de congé de maladie, de congés, etc.

ANNEXE D - ESTIMATION DES COUTS

Indiquer ci-après les estimations des coûts :

1. *(a) Taux mensuels/journalier/horaire pour le Personnel étranger (Personnel clé et autres membres du Personnel)*
(b) Taux mensuels/journalier/horaire pour le Personnel local (Personnel clé et autres membres du Personnel).
2. *Dépenses remboursables (les dépenses non applicables doivent être supprimées ; d'autres dépenses peuvent être ajoutées) :*
 - (a) Une indemnité journalière (per diem) versée à chacun des membres du Personnel étranger ou local pour chaque journée au cours de laquelle il sera absent du siège ;*
 - (b) Transport aérien pour le Personnel étranger le coût des voyages internationaux du Personnel étranger en utilisant les moyens de transport les mieux appropriés et par l'itinéraire le plus direct aller-retour ; en cas de voyage aérien, ce voyage s'effectuera en classe économique ;*
 - (c) Frais de voyage divers*
 - (i) dans le cas des voyages aériens de chaque membre du Personnel étranger, les dépenses d'excès de bagage, ou un montant équivalent en bagages non accompagnés ou en fret aérien ;*
 - (ii) le montant unitaire par voyage aller-retour au titre de frais de voyage divers tels que les dépenses de transfert à destination et en provenance des aéroports, taxes d'aéroport, frais de passeport, de visa, de permis de voyage, de vaccinations, etc.*
 - (d) Communications internationales : le coût des communications raisonnablement requises par le Consultant pour l'exécution des Prestations ;*
 - (e) Le coût des postes suivants : espace de bureaux, installations des campements, services aux campements, services sous-traités, analyses de sols, location d'équipements, fournitures, services publics et frais de communications encourus en République Islamique de Mauritanie dans la mesure où ils sont indispensables à l'exécution de la Mission ;*
 - (f) Les frais d'impression, de reproduction et d'expédition des documents, rapports, plans, etc. ;*
 - (g) Les frais d'achat, de transport et de manutention des équipements, instruments, matériels et fournitures nécessaires à l'exécution des Prestations, devant être importés par le Consultant et payés par l'Autorité contractante (y compris le transport à destination de la République Islamique de Mauritanie) ;*
 - (h) Les frais de programmation, d'utilisation d'ordinateurs, et de communications entre ordinateurs qui sont nécessaires à l'exécution des Prestations ;*
 - (i) Les frais d'essai en laboratoire des matériels, des essais sur modèle et des autres*

prestations techniques qui ont été autorisés ou demandés par l'Autorité contractante ;

- (j) Le coût des contrats de sous-traitance nécessaires à l'exécution des Prestations et approuvés par écrit par l'Autorité contractante ;*
- (k) Les frais de formation du Personnel de l'Autorité contractante, si la formation est un élément essentiel de la Mission, spécifié en tant que telle dans les Termes de référence ;*
- (l) Le coût des postes non couverts ci-dessus mais pour des dépenses nécessaires à l'exécution des Prestations, sous réserve de l'approbation préalable écrite de l'Autorité contractante.*

FORMULAIRE TYPE I*(Voir la Note du Formulaire relatif à la Clause CP 6.2b)***Taux Fixes Convenus dans le Marché de Consultants***(Libellé en (préciser la monnaie))*

Personnel		1	2
Nom	Poste	Taux en lettre convenu par mois/jour/heure ouvrable	Taux en chiffre convenu par mois/jour/heure ouvrable
Siège			
Terrain			

ANNEXE E - OBLIGATIONS DE L'AUTORITÉ CONTRACTANTE

Note : Indiquer sous :

E-1 Les services, installations et biens devant être mis à la disposition du Consultant par l'Autorité contractante.

E-2 Le Personnel de contrepartie et d'appui devant être mis à la disposition du Consultant par l'Autorité contractante.

**ANNEXE F - GARANTIE EMISE PAR UN ORGANISME FINANCIER
POUR LE REMBOURSEMENT DE L'AVANCE DE DEMARRAGE**

[Note: Se reporter à la Clause CG 6.4a) et à la Clause CP 6.4a).]

[À la demande de l'Attributaire, la Banque ou l'organisme financier remplit cette garantie type conformément aux indications en italique]

Date : *insérer la date*

Identification du marché : *insérer l'identifiant*

[Nom et adresse de la banque d'émission ou de l'organisme financier]

Bénéficiaire : *insérer les nom et adresse de l'Autorité contractante*

Date :

Garantie de remboursement d'avance numéro : *insérer No*

Nous avons été informés que _____ *[Nom du Titulaire]* (Ci-après dénommé « Le Titulaire ») a conclu avec vous le Marché pour l'exécution de *[description des Services]* (Ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu'une garantie de remboursement d'avance est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Titulaire, nous _____ *insérer le nom de la banque ou l'organisme financier* nous nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer, à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de _____ *insérer un montant représentant le montant de l'avance consentie* *insérer la somme en lettres et en chiffres ainsi que la monnaie*. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Titulaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle au paiement effectif de ladite avance au titulaire du marché.

La présente garantie expire à la réception par nos services soit d'une main levée établie par l'Autorité contractante, soit à la remise de l'originale de la garantie et au plus tard le _____ */insérer date : jour ; mois et année correspondant à 2 mois après la date prévue pour la réception définitive/*, et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

Cette garantie est délivrée en vertu de l'agrément n° du

Nom : */nom complet de la personne habilitée/* Titre */Fonctions de la personne signataire/*
/ajouter autant de noms et de signatures que nécessaire/

Signé */signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus/*

En date du _____ jour de _____. */Insérer date*

ANNEXE II - Marché à rémunération forfaitaire

Modèle de MARCHE

Services de Consultants

(PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

Marché à rémunération forfaitaire

Source de financement :

Table des Matières

I. Modèle de Marché	111
II. Conditions Générales du Marché	113
1. Dispositions Générales	
1.1 Définitions	113
1.2 Relations entre les Parties	114
1.3 Droit Applicable au Marché	114
1.4 Langue	114
1.5 Titres	114
1.6 Notifications	114
1.7 Lieux	115
1.8 Autorité du mandataire du Groupement	115
1.9 Représentants Habilités	115
1.10 Impôts et Taxes	115
1.11 Sanctions des fraudes, corruption et autres fautes commises par le Consultant	115
2. Commencement, Exécution, Amendement et Résiliation du Marché	
2.1 Entrée en vigueur du Marché	118
2.2 Commencement des Prestations	118
2.3 Marché Formant un Tout	118
2.4 Avenant	118
2.5 Force Majeure	119
2.6 Résiliation	121
3. Obligations du Consultant	
3.1 Dispositions Générales	122
3.2 Conflit d'Intérêts	122
3.3 Devoir de Réserve	123
3.4 Responsabilité du Consultant	123
3.5 Assurance à la Charge du Consultant	123
3.6 Actions du Consultant Nécessitant l'Approbation Préalable de l'Autorité contractante	123
3.7 Obligations en Matière de Rapports	123
3.8 Propriété des Documents Préparés par le Consultant	124

4. Personnel du Consultant

4.1	Description du Personnel	124
4.2	Retrait et/ou Remplacement du Personnel Clé	124

5. Obligations de l'Autorité contractante

5.1	Assistance et exemptions	125
5.2	Accès aux Lieux	125
5.3	Changements réglementaires	125
5.4	Services et installations	125

6. Paiements Versés au Consultant

6.1	Rémunération forfaitaire	125
6.2	Montant du Marché	126
6.3	Paiement de Prestations supplémentaires	126
6.4	Conditions des Paiements	126
6.5	Intérêts dus au Titre des retards de paiement	127

7. Bonne Foi

7.1	Bonne Foi	127
-----	-----------------	-----

8. Règlement des Différends

8.1	Règlement amiable	127
8.2	Procédure contentieuse	127

III.	Conditions particulières du Marché	128
------	--	-----

IV.	Annexes	131
-----	---------------	-----

Annexe A : Description des Prestations

Annexe B : Rapports

Annexe C : Personnel Clé et Sous-traitants

Annexe D : Ventilation du Prix du Marché

Annexe E : Services et Installations Fournis par l'Autorité contractante

Annexe E : Garantie émise par un organisme financier pour le remboursement de l'avance de démarrage

Introduction

Le Marché comporte quatre parties: Le modèle de Marché (qui doit être signé par l'Autorité contractante et par les Consultants), les Conditions générales, les Conditions particulières et les Annexes. L'Autorité contractante qui utilise ce Modèle de Marché ne doit pas en modifier les Conditions générales. Tout changement nécessaire pour satisfaire aux exigences de la réalisation des prestations doit être effectué dans les Conditions particulières seulement.

Les marchés à prix forfaitaire sont employés lorsque les tâches à accomplir sont clairement définies, lorsque les risques commerciaux assumés par le Consultant sont minimes et lorsque le Consultant est donc prêt à exécuter sa mission pour un montant forfaitaire prédéterminé. Ce dernier montant est établi en fonction des éléments, y compris les taux de rémunération des experts fournis par le Consultant. L'Autorité contractante rémunère le Consultant sur la base d'un échancier de paiements correspondant habituellement à la présentation de rapports. L'un des principaux avantages du Marché à rémunération forfaitaire tient à la simplicité de sa gestion, l'Autorité contractante n'ayant pas à superviser les prestations du personnel, mais simplement à être satisfaite de la qualité des prestations. Les études, plans directeurs, études économiques, sectorielles, de faisabilité et d'ingénierie, et les enquêtes sont généralement réalisées dans le cadre d'un marché à rémunération forfaitaire.

MARCHE DE CONSULTANT POUR PRESTATIONS INTELLECTUELLES**Marché à rémunération forfaitaire**

Passé entre

[nom de l'Autorité contractante]

et

[nom du Consultant]

Date d'approbation: _____

Source de Financement :

I. Modèle de Marché

REMUNERATION FORFAITAIRE

(Le texte entre crochets [] sont à titre d'aide et doivent être éliminées du texte final)

Le présent MARCHÉ (intitulé ci-après le “Marché”) est passé le *[jour]* jour du *[mois]* de *[année]*, entre, d’une part, *[nom de l’Autorité contractante]* (ci-après appelé l’Autorité contractante) et, d’autre part, *[nom du Consultant]* (ci-après appelé le “Consultant”).

[Note: Si le Consultant est constitué de plusieurs entités, le texte ci-dessus doit être modifié en partie comme suit: “... (ci-après appelé le “Client”) et, d’autre part, un groupement/association constituée des partenaires suivants *[insérer la liste des partenaires]* solidairement responsables à l’égard de l’Autorité contractante pour l’exécution de toutes les obligations contractuelles, (ci- après appelés “le Consultant”).”]

ATTENDU QUE

- (a) l’Autorité contractante a demandé au Consultant de fournir certaines prestations de services définies dans le présent Marché (ci-après intitulées les “ Prestations intellectuelles”);
- (b) le Consultant, ayant démontré à l’Autorité contractante qu’il possède les compétences professionnelles requises, ainsi que les ressources techniques et en personnel, a convenu de fournir les Services conformément aux termes et conditions stipulés dans le présent Marché ;
- (c) l’Autorité contractante *[insérer le nom de l’Autorité contractante]* a sollicité et a obtenu des fonds de *[insérer la source de financement]*, afin de financer *[insérer le nom du projet ou du programme]*, et se propose d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché *[insérer le nom /numéro de la DP]*.

EN CONSEQUENCE, les Parties ont convenu de ce qui suit:

1. Les documents suivants, qui sont joints au présent document, seront considérés comme faisant partie intégrante du présent Marché:
 - (a) les Conditions générales du Marché ;
 - (b) les Conditions particulières du Marché ;
 - (c) les Annexes: **[Note:** Si une annexe n’est pas utilisée, indiquer la mention « Non utilisée » en regard du titre de l’Annexe en question sur la liste ci-jointe.]

Annexe A: Description des prestations

Annexe B: Obligations en matière de rapports

Annexe C: Personnel et Sous-traitants

Annexe D: Ventilation du Prix du Marché

Annexe E Services et installations fournis par l'Autorité contractante

Annexe F : Formulaire de Garantie d'avance de démarrage.

2. Les droits et obligations réciproques de l'Autorité contractante et du Consultant sont ceux figurant au présent Marché; notamment :
- (a) le Consultant fournira les Prestations conformément aux stipulations du Marché ; et
 - (b) l'Autorité contractante effectuera les paiements au Consultant conformément aux stipulations du Marché.

EN FOI DE QUOI, les Parties au présent Marché ont fait signer le présent Marché en leurs noms respectifs le mois et an ci-dessus:

Pour */l'Autorité contractante/* et en son nom

/ReprésentantHabilité/

Pour */le Consultant/* et en son nom

/ReprésentantHabilité/

[Note: *Si le Consultant est constitué de plusieurs entités juridiques, chacune d'entre elles doit apparaître comme signataire, si elles n'ont pas mandaté l'une d'entre elles, de la façon suivante:]*

Pour et au nom de chacun des Membres du Consultant

/Membre du Groupement/

*/ReprésentantHabilité/ /Membre du
Groupement/*

/ReprésentantHabilité/

II. Conditions Générales du Marché

1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Définitions

A moins que le contexte ne le requière différemment, chaque fois qu'ils sont utilisés dans le présent Marché, les termes ci-après ont les significations suivantes:

- a) « **Droit applicable** » désigne l'ensemble des règles juridiques en vigueur en République Islamique de Mauritanie.
- b) « **Consultant** » désigne une vaste gamme d'entités publiques et privées : notamment bureaux d'études, cabinets d'avocats, firmes d'ingénierie, maîtres d'ouvrage délégués, coordinateurs d'entreprises de travaux, cabinets d'organisation, agents spécialistes de la passation des marchés, sociétés d'inspection technique, cabinets d'audit, banques d'affaires, universités, instituts de recherche, organismes publics, organisations non gouvernementales (ONG), et consultants individuels ;
- c) « **Marché** »: le présent Marché signé par les Parties ainsi que tous les documents joints stipulés à la Clause 1, à savoir les Conditions générales (CG) du Marché, les Conditions particulières (CP) et les Annexes ;
- d) « **Montant du Marché** »: prix qui doit être payé pour l'exécution des Prestations ;
- e) « **Jour** » signifie une journée calendaire; sauf indication contraire une journée calendaire ; sauf indication contraire, les délais sont exprimés en jours francs, à savoir en nombre de jours entiers, sans inclure dans le délai le jour de son point de départ, ni le dernier jour.
- f) « **Devise** »: toute monnaie autre que l'ouguiya.
- g) « **Date d'entrée en vigueur** »: signifie la date à laquelle le Marché entre en vigueur ;
- h) « **CG** »: Conditions générales du Marché ;
- i) « **Membre** » : si le Consultant est constitué par plusieurs entités juridiques, notamment / consortium/ association, co-traitance/ groupement, et désigne l'une quelconque de ces entités juridiques. L'expression au pluriel « Membres » : désigne toutes ces entités juridiques prises ensemble ;
- j) « **Partie** »: l'Autorité contractante ou le Consultant, selon le cas; « Parties »: signifie l'Autorité contractante et le Consultant ;
- k) « **Personnel** »: les personnes engagées en tant qu'employés

par le Consultant ou par un de ses Sous-traitants, et affectées à l'exécution de tout ou partie des Prestations ; Personnel étranger : les agents du personnel spécialisés ou d'appui qui, à la date de leur recrutement, n'étaient pas domiciliés en République Islamique de Mauritanie; Personnel local : désigne les agents du personnel spécialisé ou d'appui qui, à la date de leur recrutement, étaient domiciliés en République Islamique de Mauritanie ;

- l) « **CP** »: Conditions particulières du Marché qui permettent de modifier ou de compléter les Conditions générales
- m) « **Prestations** »: les prestations que doit effectuer le Consultant en vertu du présent Marché, comme indiqué à l'Annexe A ci-après ;
- n) « **Sous-traitant** »: toute personne ou entité engagée par le Consultant pour exécuter une partie des Prestations;
- o) « **Tiers** »: toute personne physique ou morale autre que l'Administration, l'Autorité contractante, le Consultant ou les Sous- traitants ;
- p) **Par écrit**: signifie une communication écrite.

1.2 Relations entre les Parties

Aucune disposition figurant au présent Marché ne peut être interprétée comme créant une relation de commettant à préposé, ou établissant un lien de subordination d'employé à employeur entre l'Autorité contractante et le Consultant. Dans le cadre du présent Marché, le Personnel exécutant les Prestations dépend totalement du Consultant et du Sous-traitant, le cas échéant, lesquels sont entièrement responsables des Prestations exécutées par ces derniers ou en leur nom.

1.3 Droit Applicable au Marché

Le présent Marché, sa signification, son interprétation, et les relations s'établissant entre les Parties seront régis par le Droit Applicable en République Islamique de Mauritanie, à moins que la présent marché n'en dispose autrement de manière expresse.

1.4 Langue

Le présent Marché a été rédigé dans la langue **française**. Tous les échanges entre les parties doivent se faire dans cette langue à part les documents qui sont requis par les TdRs dans une autres langue.

1.5 Titres

Les titres ne limiteront, ne modifieront, ni n'affecteront en rien la Signification du présent Marché.

1.6 Notifications

1.6.1 Toute notification, demande ou approbation requise ou accordée, faite conformément au présent Marché, devra être sous forme écrite. Une telle notification, demande ou

approbation sera considérée comme ayant été effectuée lorsqu'elle aura été transmise en personne à un représentant autorisé de la Partie à laquelle cette communication est adressée, ou lorsqu'elle aura été envoyée à cette Partie à l'adresse indiquée dans les **CP**.

1.6.2 Une Partie peut changer son adresse aux fins de notification en Donnant à l'autre Partie notification par écrit.

- | | |
|---|---|
| 1.7 Lieux | Les Prestations seront exécutées sur les lieux indiqués dans l'Annexe A ci-jointe. |
| 1.8 Autorité du chef de file | Si le Consultant est constitué par un groupement de plus d'une entité, les Membres autorisent par la présente l'entité indiquée dans les CP (Chef de file) à coordonner l'exécution des prestations et à représenter le groupement envers l'Autorité contractante et à tout autre rôle précisé dans l'accord de groupement. |
| 1.9 Représentants Habilités | Toute action qui peut ou qui doit être effectuée et tout document qui peut ou qui doit être établi au titre du présent Marché par l'Autorité contractante ou par le Consultant, devra l'être par les représentants indiqués dans les CP . |
| 1.10 Impôts et Taxes | Sauf disposition contraire figurant aux CP , le Consultant, les Sous-traitants et le Personnel s'acquitteront des impôts, droits, taxes, redevances et autres charges imposés en vertu du Droit applicable et dont le montant est réputé être inclus dans le Prix du Marché. |
| 1.11 Sanctions des fraudes, corruption et autres fautes commises le Consultant | <p>1.11.1 Le Consultant s'engage à respecter les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant l'exécution du marché. Des sanctions peuvent être prononcées par la Commission de Discipline de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics à l'égard du Consultant en cas de constatation de violations de la réglementation des marchés publics. En tout état de cause, la liste des sanctions visées ci-après n'est pas exhaustive ; l'autorité contractante des fonds doit veiller à ce qu'elles ne soient pas contradictoires avec les réglementations nationales et communautaires établies à cet effet. Est passible de telles sanctions le candidat, soumissionnaire, attributaire ou titulaire qui :</p> <p>a) a octroyé ou promis d'octroyer à toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la procédure de passation, de contrôle ou de régulation du marché un avantage indu, pécuniaire ou autre, directement ou par des intermédiaires, en vue d'obtenir le marché ;</p> |

- b) a participé à des pratiques de collusion entre candidats et soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels, privant l'Autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte;
- c) a influé sur le mode de passation du marché, sur la définition des prestations, ou sur l'évaluation des offres de façon à bénéficier d'un avantage indu;
- d) a fourni délibérément dans son offre des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d'informations confidentielles, susceptibles d'influer sur le résultat de la procédure de passation ;
- e) a eu recours à des pratiques de surfacturation des prix de ses prestations ou a produit de fausses factures ;
- f) a établi des demandes de paiement ne correspondant pas aux prestations effectivement fournies ;
- g) a participé pendant l'exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intérêts de l'Autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d'affecter la qualité des prestations ou leur prix, ainsi que les garanties dont bénéficie l'Autorité contractante ;
- h) a bénéficié, en connaissance de cause, de pratiques de fractionnement ou de toute autre pratique visant sur le plan technique à influencer sur le contenu de la DP ;
- i) a été reconnu coupable de manquement à ses obligations contractuelles lors de l'exécution de contrats antérieurs à la suite d'une décision de justice devenue définitive.

1.11.2 Les violations commises sont constatées par le Commission disciplinaire après sa saisine par la commission de Règlement des Différends ou par le président du conseil de régulation conformément à la réglementation en vigueur. Sans préjudice de poursuites pénales et d'actions en réparation du préjudice subi par l'Autorité contractante, ou les tiers, les sanctions

suivantes peuvent être prononcées, et, selon le cas, de façon cumulative :

- a. confiscation des garanties constituées par le Consultant dans le cadre des procédures de passation de marchés auxquelles il a participé, dans l'hypothèse où elle n'a pas été prévue par le cahier des charges ;
- b. exclusion du droit à concourir pour l'obtention de marchés publics, pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise. La décision d'exclusion de la commande publique ne peut dépasser cinq ⁽⁵⁾ ans. En cas de récidive, une décision d'exclusion définitive peut être prononcée par la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
- c. le retrait de l'agrément ou du certificat de qualification.

Ces sanctions peuvent être étendues à toute entreprise qui possède la majorité du Consultant, ou dont le Consultant possède la majorité du capital, en cas de collusion établie par la Commission Disciplinaire de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics.

- 1.11.3 Le contrevenant dispose d'un recours devant les tribunaux à compétence administrative à l'encontre des décisions de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
- 1.11.4 Lorsque les violations commises sont établies après l'attribution d'un marché, la sanction prononcée peut être assortie de la résiliation du contrat en cours ou de la substitution d'une autre entreprise aux risques et périls du contrevenant sanctionné.
- 1.11.5 Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d'actes de corruption, ou à l'occasion de l'exécution duquel des pratiques frauduleuses et des actes de corruption ont été perpétrés est considéré comme entaché de nullité, sauf si l'intérêt public constaté par la Commission de règlement des différends s'y oppose.

1.11.6 Toute Partie dont le consentement aura été vicié par un acte de corruption peut demander à la juridiction compétente l'annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de demander des dommages et intérêts.

1.11.7 les termes ci-après sont définis comme suit :

a- « **Corruption** » signifie le fait d'offrir, de donner, d'agréer ou de solliciter toute chose ayant une valeur dans le but d'influencer l'action d'un responsable dans le processus de passation et d'exécution du Marché, et couvre notamment la subornation et l'extorsion ou la coercition qui implique les menaces d'atteinte à la personne, au bien ou à la réputation ;

b- « **Manœuvres frauduleuses** » signifie une représentation inexacte des faits dans le but d'influencer le processus de passation ou d'exécution du Marché au détriment de l'Autorité contractante, et inclut la collusion entre soumissionnaires ou entre des soumissionnaires et l'Autorité contractante (avant ou après la soumission des offres) en vue de fixer les prix des offres à des niveaux artificiels et non compétitifs et de priver l'Autorité contractante des avantages d'une concurrence libre et ouverte.

c- « **collusion** » signifie une entente entre deux parties ou plus conçue dans un but malhonnête, notamment pour influencer indûment les actes d'autres personnes ou entités ;

d- La « **coercition** » consiste à porter atteinte ou à nuire, ou à menacer de porter atteinte ou de nuire directement ou indirectement à une personne ou à ses biens en vue d'influencer indûment les actes de ladite personne.

2. COMMENCEMENT, EXECUTION, AMENDEMENT ET RESILIATION DU MARCHÉ

2.1 Entrée en vigueur du Marché	Le présent Marché entre en vigueur ("Date d'entrée en vigueur") à la date de la notification du marché.
2.2 Commencement des Prestations	Le Consultant commencera l'exécution des Prestations au plus tard à l'issue de la période, indiquée dans les CP , faisant suite à la Date

de notification.

2.3 Marché Formant un Tout

Le présent Marché contient toutes les clauses et dispositions convenues entre les Parties. Aucun agent ou représentant des Parties n'a le pouvoir de lier les Parties par une déclaration, promesse, engagement ou accord qui ne soient contenus dans le présent Marché.

2.4 Avenant

Aucun avenant aux termes et conditions du présent Marché, y compris les modifications portées au volume des Prestations, ne pourra être effectué sans accord écrit entre les Parties et sans avoir été approuvé par l'autorité compétente. Toutefois, en application de la disposition CG 7.2, chaque Partie évaluera dûment toute proposition de modification ou de changement présentée par l'autre Partie.

2.5 Force Majeure

2.5.1 Définition

- (a) Aux fins du présent Marché, force majeure signifie tout événement hors du contrôle d'une Partie et qui rend impossible l'exécution par cette Partie de ses obligations, ou qui rend cette exécution si difficile qu'elle peut être tenue pour impossible dans de telles circonstances. Les cas de Force majeure comprennent, mais ne sont pas limités à : guerres, émeutes, troubles civils, tremblements de terre, incendies, explosions, tempêtes, inondations ou autres catastrophes naturelles, grèves, ou autres actions revendicatives (à l'exception des cas où ces grèves, ou autres actions revendicatives relèvent du contrôle de la Partie invoquant la force majeure), confiscations, ou fait du prince.
- (b) Ne constituent pas des cas de Force majeure : (i) les événements résultant d'une négligence ou d'une action délibérée d'une des Parties ou d'un de ses agents ou employés, (ii) les événements qu'une Partie agissant avec diligence aurait été susceptible de prendre en considération au moment de la conclusion du Marché et d'éviter ou de surmonter dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
- (c) L'insuffisance de fonds et le défaut de paiement ne constituent pas des cas de Force majeure.

2.5.2 Non rupture de Marché

Le manquement de l'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations contractuelles ne constitue pas une rupture de Marché, ou un manquement à ses obligations contractuelles, si un tel manquement résulte d'un cas de force majeure, dans la mesure où

la Partie placée dans une telle situation:

- (a) a pris toutes les précautions et mesures raisonnables, pour lui permettre de remplir les termes et conditions du présent Marché; et
- (b) a averti l'autre Partie de cet événement dans les plus brefs délais.

2.5.3 Dispositions à prendre

- (a) Une Partie faisant face à un cas de Force majeure doit continuer de s'acquitter, dans toute la mesure du possible, de ses obligations en vertu de ce Marché et doit prendre toutes les dispositions raisonnables pour minimiser les conséquences de tout cas de Force majeure.
- (b) Une Partie affectée par un cas de Force majeure doit en avertir l'autre Partie dans les plus brefs délais et en tout état de cause au plus tard quatorze ⁽¹⁴⁾ jours après l'apparition de l'événement; apporter la preuve de l'existence et de la cause de cet événement; et de la même façon notifier dans les plus brefs délais le retour à des conditions normales.
- (c) Tout délai accordé à une Partie pour l'exécution de ses obligations contractuelles sera prorogé d'une durée égale à la période pendant laquelle cette Partie aura été mise dans l'incapacité d'exécuter ses obligations par suite d'un cas de Force majeure.
- (d) Pendant la période où il est dans l'incapacité d'exécuter les Prestations à la suite d'un cas de Force majeure, le Consultant, sur instructions de l'Autorité contractante, doit ;
 - i) Cesser ses activités, auquel cas il sera remboursé des coûts raisonnables et nécessaires encourus et de ceux afférents à la reprise des Prestations si ainsi requis par l'Autorité contractante, ou
 - ii) continuer l'exécution des Prestations autant que faire se peut, auquel cas, le Consultant continuera d'être rémunéré conformément aux termes du présent Marché; il sera également remboursé dans une limite raisonnable pour les frais nécessaires encourus.
- (e) En cas de désaccord entre les Parties quant à l'existence ou à la gravité d'un cas de Force majeure, le différend sera tranché conformément aux dispositions du code des marchés publics.

2.5.4 Prolongation des délais

Tout délai accordé à une Partie pour l'exécution de ses obligations contractuelles sera prorogé d'une durée égale à la période pendant laquelle cette Partie aura été mise dans l'incapacité d'exécuter ses obligations par suite d'un cas de force majeure.

2.5.5 Paiements

Pendant la période où il est dans l'incapacité d'exécuter les Prestations à la suite d'un cas de force majeure, le Consultant continue à être rémunéré conformément aux termes du présent Marché ; il est également remboursé dans une limite raisonnable des frais supplémentaires encourus pendant ladite période aux fins de l'exécution des Prestations et de leur reprise à la fin de ladite période.

2.6 Résiliation

2.6.1 Par l'Autorité contractante

L'Autorité contractante peut résilier le Marché dans les cas visés aux alinéas (a) à (e) ci-après. L'Autorité contractante remettra une notification écrite d'un délai minimum de trente (30) jours au Consultant.

- (a) si le Consultant ne remédie pas à un manquement à ses obligations contractuelles dans les trente (30) jours suivant la réception d'une notification ou dans le délai que l'Autorité contractante pourra avoir accepté ultérieurement par écrit ;
- (b) si le Consultant (ou, si le Consultant est constitué par plusieurs entités juridiques, l'un des Membres) fait faillite ou fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, sauf s'il a été autorisé de poursuivre son activité par une décision de justice ;
- (c) si le Consultant présente à l'Autorité contractante une déclaration volontairement erronée ayant des conséquences sur les droits, obligations ou intérêts de l'Autorité contractante ;
- (d) si, suite à un cas de force majeure, le Consultant est placé dans l'incapacité d'exécuter une partie substantielle des Prestations pendant une période au moins égale à trente (30) jours ;
- (e) si l'Autorité contractante, de sa propre initiative et pour quelque raison que ce soit, décide de résilier le présent Marché.

2.6.2 Par le Consultant

Le Consultant peut résilier le présent Marché par notification écrite effectuée dans un délai qui ne saurait être inférieur à huit (8) jours suivant l'apparition de l'un des événements décrits aux alinéas

(a) ou (b) ci-après:

- (a) si l'Autorité contractante ne règle pas, dans les trois ⁽³⁾ mois suivant réception de la notification écrite du Consultant d'un retard de paiement, les sommes qui sont dues au Consultant, conformément aux dispositions du présent Marché, et non sujettes à contestation conformément aux dispositions de la Clause ⁸ ci-après; ou
- (b) si, à la suite d'un cas de force majeure, le Consultant se trouve dans l'incapacité d'exécuter une partie substantielle des Prestations pendant une période d'au moins trente ⁽³⁰⁾ jours.

2.6.3 Paiement à la Suite de la Résiliation

Suite à la résiliation du présent Marché conformément aux dispositions des Clauses 2.6.1 ou 2.6.2 ci-dessus, l'Autorité contractante réglera au Consultant les sommes suivantes:

- (a) la rémunération due conformément aux dispositions de la Clause ⁶ ci-après au titre des Prestations qui ont été effectuées de manière satisfaisante jusqu'à la date de résiliation; et
- (b) excepté dans les cas de résiliation visés aux alinéas (a) et (c) de la Clause CG 2.6.1, le remboursement, dans une limite raisonnable, des dépenses résultant de la conclusion rapide et en bon ordre des Prestations, ainsi que des dépenses de rapatriement du personnel du Consultant.

2.6.4 Cessation des Droits et Obligations

Tous droits et obligations contractuelles des Parties cesseront à la résiliation du présent Marché conformément aux dispositions de la CG 2.7, ou à l'achèvement du présent Marché conformément aux dispositions de la Clause CG 2.3, à l'exception (i) des droits et obligations qui pourraient demeurer à la date de résiliation ou d'achèvement du Marché, (ii) de l'obligation de réserve définie dans la Clause CG 3.3 ci-après, (iii) de l'obligation qu'a le Consultant d'autoriser l'inspection, la copie et la vérification de leurs comptes et écritures, conformément à la Clause CG 3.6 ci-après, et (iv) des droits qu'une Partie pourrait conserver conformément aux dispositions du Droit applicable.

3. OBLIGATIONS DU CONSULTANT

3.1 Dispositions Générales

3.1.1 Normes de performance

Le Consultant exécutera les Prestations et remplira ses obligations de façon diligente, efficace et économique,

conformément aux techniques et pratiques généralement acceptées, pratiquera une saine gestion et utilisera des techniques de pointe appropriées et des équipements, machines, matériels et procédés sûrs et efficaces. Dans le cadre de l'exécution du présent Marché ou des Prestations, le Consultant se comportera toujours en conseiller loyal de l'Autorité contractante, et il défendra en toute circonstance les intérêts de l'Autorité contractante dans ses rapports avec les Sous-traitants ou les Tiers.

3.1.2 Droit Applicable aux Prestations

Le Consultant exécutera les Prestations conformément au Droit applicable et prendra toute mesure possible pour que les Sous-traitants, ainsi que le personnel du Consultant et des Sous-traitants, respectent le Droit applicable.

3.2 Conflit d'Intérêts

Le Consultant défendra avant tout les intérêts de l'Autorité contractante sans prendre en compte l'éventualité d'une mission future et évitera strictement tout conflit d'intérêts avec d'autres missions ou avec les intérêts de sa propre société.

3.2.1 Commissions, Rabais, etc.

- (a) La rémunération de Consultant qui sera versée conformément aux dispositions de la Clause CG 6 constituera la seule rémunération versée au titre du présent Marché et le Consultant n'acceptera pour lui-même aucune commission à caractère commercial, rabais ou autre paiement de ce type lié aux activités conduites dans le cadre du présent Marché ou des Prestations dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et ils s'efforcera à ce que son Personnel et ses agents, ainsi que les Sous-traitants, leur Personnel et leurs agents, ne perçoivent pas de rémunération supplémentaire de cette nature.
- (b) Si, dans le cadre de l'exécution de ses Prestations, le Consultant est chargé de conseiller l'Autorité contractante en matière d'achat de biens, travaux ou services, il exercera en toutes circonstances ses responsabilités de façon à protéger au mieux les intérêts de l'Autorité contractante. Tout rabais ou commission obtenu par le Consultant dans l'exercice de ses responsabilités en matière de passation des marchés sera crédité à l'Autorité contractante.

3.2.2 Non- Participation du Consultant et de ses Associés à Certaines Activités

Le Consultant, ainsi que ses associés ou Sous-traitants, s'interdisent, pendant la durée du Marché et à son issue, à fournir des biens, travaux ou services (à l'exception de services de conseil) destinés à tout projet découlant des Prestations ou ayant un rapport étroit avec elles.

3.2.3 Interdiction d'Activités Incompatibles

Le Consultant et ses Sous-traitants, leur Personnel et agents ne devront pas s'engager, directement ou indirectement, dans des activités professionnelles ou commerciales qui pourraient être incompatibles avec les activités qui leur ont été confiées en vertu du présent Marché.

- | | |
|--|---|
| 3.3 Devoir de Réserve | Le Consultant et ses Sous-traitants, et leur Personnel, s'engagent à ne pas divulguer d'informations confidentielles relative aux Prestations ni les recommandations formulées lors de l'exécution des Prestations ou qui en découleraient sans autorisation préalable écrite de l'Autorité contractante. |
| 3.4 Responsabilité du Consultant | Sous réserve des dispositions supplémentaires qui peuvent figurer dans les CP , les responsabilités du Consultant en vertu du présent Marché sont celles prévues par le Droit applicable. |
| 3.5 Assurance à la Charge du Consultant | Le Consultant: (a) prendra, maintiendra, et fera en sorte que ses Sous- traitants prennent et maintiennent à ses frais (ou aux frais des Sous- traitants, le cas échéant), mais conformément aux termes et conditions approuvés par l'Autorité contractante, une assurance couvrant les risques et pour les montants indiqués dans les CP ; et (b) à la demande de l'Autorité contractante, lui fournira la preuve que cette assurance a bien été prise et maintenue et que les primes ont bien été réglées. |
| 3.6 Comptabilité Inspection et Audits | Le Consultant: (i) tiendra à jour et de façon systématique la comptabilité et la documentation relative aux Prestations, selon des principes de comptabilité généralement reconnus, et sous une forme suffisamment détaillée pour permettre d'identifier clairement toutes les dépenses et coûts, et la base sur laquelle ils ont été calculés, (ii) autorisera l'inspection périodique par l'Autorité contractante, ou par ses représentants, de cette comptabilité et de cette documentation (et ce jusqu'à cinq ans après l'achèvement ou résiliation du présent Marché), et leur donnera la possibilité d'effectuer des copies susceptibles d'être vérifiées par des experts désignés par l'Autorité contractante si celui-ci le demande. |

- 3.7 Actions du Consultant Nécessitant l'Approbation Préalable de l'Autorité contractante**
- Le Consultant obtiendra par écrit l'approbation préalable de l'Autorité contractante avant de :
- (a) Changer la liste du personnel figurant à l'Annexe C ou d'y apporter des ajouts ;
 - (b) sous-traiter l'exécution d'une partie des Prestations, étant entendu que le choix du Sous-traitant et les termes et conditions de la sous-traitance auront été approuvés par écrit par l'Autorité contractante avant l'exécution du contrat de sous-traitance. Toutefois, nonobstant cette approbation, le Consultant demeurera entièrement responsable de l'exécution des Prestations. Si l'Autorité contractante estime qu'un quelconque Sous-traitant est incompetent ou incapable d'exécuter ses tâches, l'Autorité contractante peut demander au Consultant de le remplacer par un autre ayant des compétences et expériences jugées acceptables par l'Autorité contractante ou encore de reprendre lui-même l'exécution des Prestations ;
 - (c) prendre toute autre mesure spécifiée dans les **CP**.
- 3.8 Obligations en Matière de Rapports**
- Le Consultant soumettra à l'Autorité contractante les rapports et documents indiqués dans l'Annexe B ci-après, dans la forme, les délais et selon les quantités indiquées dans cette Annexe.
- 3.9 Propriété des Documents Préparés par le Consultant**
- Tous les plans, dessins, spécifications, études, rapports, autres documents et logiciels, préparés par le Consultant pour le compte de l'Autorité contractante en vertu du présent Marché deviendront et demeureront la propriété de l'Autorité contractante, et le Consultant les remettra à l'Autorité contractante avant la résiliation ou l'achèvement du présent Marché, avec l'inventaire détaillé correspondant. Le Consultant pourra conserver un exemplaire des documents et logiciels pour son propre usage sous réserve de l'approbation écrite préalable de l'Autorité contractante. Si le Consultant doit passer un accord de brevet avec des Tiers pour la conception de ces logiciels, il devra obtenir l'approbation écrite préalable de l'Autorité contractante qui aura le droit, à sa discrétion, de demander à recouvrer le coût des dépenses encourues. Toutes autres restrictions pouvant concerner l'utilisation de ces documents et logiciels à une date ultérieure seront, le cas échéant, indiquées dans les **CP**.

4. PERSONNEL DU CONSULTANT ET SOUS-TRAITANTS

- 4.1 Description du Personnel** Le Consultant emploiera et offrira le Personnel et les Sous-traitants ayant l'expérience et les qualifications nécessaires à l'exécution des Prestations. Les titres, les positions, les qualifications minimales et la durée estimative consacrée à l'exécution des Prestations par les membres clés du Personnel du Consultant sont décrits dans l'Annexe C. Le Personnel et les Sous- traitants dont le nom et le titre figurent à l'Annexe C sont approuvés par l'Autorité contractante.
- 4.2 Retrait et/ou Remplacement du Personnel Clé**
- (a) Sauf dans le cas où l'Autorité contractante en aura décidé autrement, aucun changement ne sera apporté au Personnel. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du Consultant, notamment mise à la retraite, décès, incapacité pour raisons médicales, il s'avère nécessaire de remplacer un des membres du Personnel, le Consultant fournira une personne de qualification égale ou supérieure.
 - (b) Si l'Autorité contractante: (i) découvre qu'un des membres du Personnel s'est rendu coupable d'un manquement sérieux ou est poursuivi pour crime ou délit, ou (ii) a des raisons suffisantes de n'être pas satisfaite de la performance d'un membre du Personnel, le Consultant devra, sur demande motivée de l'Autorité contractante, fournir immédiatement un remplaçant dont les qualifications et l'expérience seront acceptables à l'Autorité contractante.
 - (c) Le Consultant ne pourra soumettre des demandes de paiement au titre des coûts supplémentaires résultant du retrait et/ou remplacement du Personnel.

5. OBLIGATIONS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

- 5.1 Assistance et exemptions** L'Autorité contractante fera son possible pour que l'Administration fournisse au Consultant l'assistance et les exemptions indiquées dans les CP.
- 5.2 Accès aux Lieux** L'Autorité contractante garantit au Consultant l'accès libre, gratuit et sans contrainte aux lieux situés dans le territoire de la République Islamique de Mauritanie et dont l'accès est nécessaire pour l'exécution des Prestations.
- 5.3 Changements réglementaires** Si, après la date de signature du présent Marché, le Droit applicable aux impôts et taxes est modifié, et qu'il en résulte une augmentation ou une diminution des coûts à la charge du Consultant au titre de l'exécution des Prestations, la rémunération et les dépenses remboursables payables au Consultant en vertu du présent Marché, augmenteront ou diminueront par accord entre les

Parties, et le montant maximum figurant à la Clause CG 6.2 sera ajusté en conséquence.

5.4 Services et installations

L'Autorité contractante mettra gratuitement à la disposition du Consultant les services et installations indiqués à l'Annexe E.

6. PAIEMENTS VERSES AU CONSULTANT

6.1 Rémunération forfaitaire

- (a) La rémunération totale du Consultant n'excédera pas le Montant du Marché et sera un montant forfaitaire couvrant la totalité des coûts nécessaires à l'exécution des Prestations décrites à l'Annexe A.

Sauf dispositions contraires de la Clause 5.3, le Montant du Marché ne pourra être porté à un niveau supérieur au montant indiqué à la Clause 6.2 que si les Parties sont convenues de paiements supplémentaires conformément à la Clause 2.4. En tout état de cause, les règles relatives aux avenants visées au code des marchés publics doivent être respectées.

- (b) Le dépassement du délai contractuel d'exécution d'un marché imputable au titulaire l'expose à l'application de pénalités de retard. Ces pénalités doivent être appliquées, sans mise en demeure, après la simple confrontation de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution et de la date de réception, sous réserve des éventuelles suspensions et interruptions non imputables au titulaire du marché et constatées par l'Autorité contractante.

Les pénalités sont calculées de manière forfaitaire par jour de retard. Leur montant est fixé à un millième (1/1000^{ème}) du montant du marché, par jour calendaire et est plafonné à dix pour cent (10%) du montant total du marché. Les délais frappés par les pénalités de retard ne bénéficient pas de la révision des prix.

Dans le cas d'un marché prévoyant des livraisons ou prestations échelonnées, la valeur pénalisée est égale à la valeur initiale de la partie des services en retard, si la partie déjà livrée est utilisable en l'état. En outre, la durée des sursis de livraisons ou prolongations de délais éventuellement accordés par avenant, n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des pénalités.

La remise totale ou partielle des pénalités peut être prononcée par l'Autorité hiérarchique de l'Autorité contractante après avis favorable de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés publics.

Les empêchements causés par la force majeure exonèrent le titulaire du marché des pénalités de retard qui pourraient en

résulter.

- (c) En cas de suspension du financement consenti à l'Autorité contractante afin de financer les paiements au Consultant, l'Autorité contractante a l'obligation d'en informer le Consultant dans un délai maximum de sept (7) jours suivant réception de la notification de suspension du financement.

Au cas où le Consultant n'aurait pas reçu le montant des paiements dus à l'expiration des délais contractuels, il pourra demander immédiatement à l'Autorité contractante la résiliation du Marché.

- 6.2 Montant du Marché** Le montant à payer au Consultant est indiqué dans les **CP**.
- 6.3 Paiement de Prestations supplémentaires** Aux fins de la détermination de la rémunération due au titre des Prestations supplémentaires dont il pourrait avoir été convenu conformément aux dispositions de la Clause 2.4, une ventilation du prix forfaitaire est donnée aux Annexes D et E.
- 6.4 Conditions des Paiements** Le prix du marché sera réglé dans la monnaie ou les monnaies dans laquelle ou lesquelles le paiement a été demandé dans l'offre du titulaire. Les paiements seront versés au compte du Consultant indiqué dans les **CP** sur la base du calendrier présenté dans les **CP**. Le paiement d'avance sera effectué sur présentation par le Consultant d'une garantie bancaire d'un même montant, et restera valide jusqu'au remboursement total de l'avance. Cette garantie sera conforme au formulaire présenté à l'Annexe F ou à tout autre approuvée par écrit par l'Autorité contractante. Tous les autres paiements seront effectués une fois que les conditions posées dans les **CP** pour ces paiements auront été remplies et que le Consultant aura présenté à l'Autorité contractante une facture indiquant le montant dû.
- 6.5 Intérêts dus au Titre des retards de paiement** Si l'Autorité contractante n'a pas effectué le paiement prévu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date du paiement indiquée à la Clause 6.4, des intérêts seront versés au Consultant pour chaque jour de retard, égaux au taux directeur de la Banque centrale de Mauritanie augmenté de 1%,

7 BONNE FOI

- 7.1 Bonne Foi** Les Parties s'engagent à agir de bonne foi vis-à-vis de leurs droits contractuels réciproques et à prendre toute mesure possible pour assurer la réalisation des objectifs du présent Marché.

8 REGLEMENT DES DIFFERENDS

- 8.1 Règlement** Si l'une quelconque des Parties conteste l'action ou l'inaction de

amiable

l'autre Partie, la Partie qui s'oppose peut notifier le différend à l'autre Partie en indiquant les motifs. La Partie à laquelle s'adresse la notification l'examinera et y répondra par écrit dans les quinze ⁽¹⁵⁾ jours suivant la réception de la notification. Si cette Partie ne répond pas dans le délai de quinze ⁽¹⁵⁾ jours et si le différend ne peut être réglé à l'amiable dans les ¹⁴ jours suivant la remise de la réponse de cette Partie, la Clause CG 8.2 s'appliquera.

8.2 Procédure contentieuse

8.2.1 Si les parties n'ont pas réussi à résoudre leur différend à l'amiable, le litige sera soumis à la juridiction Mauritanienne compétente à l'initiative de l'une des parties ou par voie d'arbitrage selon les dispositions des **CP**.

8.2.2 Nonobstant toute référence au titre du recours contentieux, les parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles respectives, à moins qu'elles n'en décident autrement d'un commun accord, et l'Autorité contractante paiera au Consultant toute somme qui lui sera due.

III. Conditions Particulières du Marché

(Les Clauses entre crochets [] sont facultatives ; toutes les notes doivent être éliminées du texte final)

Numéro de la Clause CG	Modifications et Compléments Apportés aux Clauses des Dispositions générales du Marché
1.6.1	Les adresses sont les suivantes: <u>Autorité contractante:</u> A l'attention de: _____ Télécopie: _____ Courriel (e-mail) _____ <u>Consultant:</u> A l'attention de: _____ Télécopie: _____ Courriel (e-mail) _____
1.8	Le Membre responsable est <i>insérer le nom</i> Note : Si le Consultant est constitué par une co-entreprise/consortium/association de plus d'une entité juridique, l'entité dont l'adresse figure à la Clause CP 1.6 est le chef de file. Si le Consultant est constitué par une seule entité, mentionner « Sans Objet ».
1.9	Les Représentants habilités sont : Pour l'Autorité contractante: _____ Pour le Consultant: _____
1.10	<i>Lorsque le Marché sera exempté de certains impôts, droits ou taxes, il conviendra de l'indiquer précisément ici, sinon mentionner « Sans Objet ».</i>
2.2	L'exécution des Prestations commencera au plus tard à l'issue de la période suivante: _____ <i>mentionner la période</i>.
3.4	Les dispositions supplémentaires: _____ <i>préciser si nécessaire sinon mentionner « Sans Objet »</i>
3.5	Les risques et montants couverts par les assurances sont les suivants: (a) Assurance automobile au tiers pour les véhicules utilisés en République Islamique de Mauritanie par le Consultant ou son Personnel ou par les Sous-traitants et leur Personnel, pour une couverture minimum de <i>insérer le montant et la monnaie</i> (b) Assurance au tiers pour une couverture minimum de <i>insérer le montant et la monnaie</i> (c) Assurance professionnelle, pour une couverture minimum de <i>insérer le montant et la devise</i>

- (d) Assurance patronale et contre les accidents du travail couvrant le Personnel du Consultant et de tous les Sous-traitants, conformément aux dispositions légales en vigueur ainsi que, pour le Personnel, toute autre assurances, notamment assurance vie, maladie, accident, voyage ; et
- (e) Assurance contre les pertes ou dommages subis par (i) les équipements financés en totalité ou en partie au titre du présent Marché, (ii) les biens utilisés par le Consultant pour la fourniture des Prestations, et (iii) les documents préparés par le Consultant pour l'exécution des Prestations.

Note : *Supprimer les alinéas sans objet*

3.6 (c) {Les autres actions sont *insérer les actions*}

Note : *Mentionner « Sans Objet » si il n'y a pas d'autres actions*

3.8 **Note :** *Si les documents peuvent être librement utilisés par les deux Parties après la fin du Marché, la présente Clause devra être supprimée des CP. Si les Parties souhaitent limiter l'utilisation qui peut en être faite, l'une des options ci-après - ou toute autre option dont il aura été convenu par les Parties - pourra être retenue :*

{“Le Consultant ne pourra utiliser ni ces documents ni le logiciel à des fins sans rapport avec le présent Marché, sans autorisation préalable écrite de l'Autorité contractante.”}

{“L'Autorité contractante ne pourra utiliser ni ces documents ni les logiciels à des fins sans rapport avec le présent Marché, sans autorisation préalable écrite du Consultant.”}

{“Aucune Partie ne pourra utiliser ni ces documents ni les logiciels à des fins sans rapport avec le présent Marché sans autorisation préalable écrite de l'autre Partie.”}

5.1 **Note :** *Indiquer ici toute assistance et/ou exemption qui pourrait être fournie par l'Autorité contractante aux termes de la Clause 5.1. En l'absence d'assistance et/ou exemption, porter ici la mention “sans objet.”*

6.2 Le montant est de : *insérer le montant et la monnaie*

6.4 Le compte bancaire est :

insérer le numéro de compte

Les paiements seront effectués sur la base du calendrier ci-après :

Note : *Le calendrier ci-après n'est fourni qu'à titre indicatif.*

- (a) *Vingt (20) pour cent du Montant du Marché seront versés à la date du commencement des Prestations sur présentation d'une garantie bancaire d'un même montant.*

- (b) Dix (30) pour cent du Montant du Marché seront versés au moment de la remise d'un rapport initial.*
- (c) Vingt-cinq (25) pour cent du Montant du Marché seront versés au moment de la remise/approbation du projet de rapport intérimaire.*
- (d) Vingt-cinq (25) pour cent du Montant du Marché seront versés au moment de la soumission du projet de rapport final.*
- (e) Vingt (20) pour cent du Montant du Marché seront versés lors de l'approbation du rapport final.*
- (f) L'avance sera récupérée par retenu de ____% (par exemple 30%) sur chaque paiement. En tout état de cause elle doit être totalement remboursée avant que les paiements ne dépassent 80% du montant du marché. La garantie d'avance sera libérée lorsque l'avance aura été totalement remboursée.*

Note: Cette Clause devra être adaptée à chaque marché.

8.2

Si les parties n'ont pas réussi à résoudre leur différend à l'amiable, le litige sera soumis à la juridiction Mauritanienne compétente si le consultant est de droit mauritanien. Dans le cas contraire, les litiges seront réglés par :
[Choisir le mode]

IV. Annexes

ANNEXE A-DESCRIPTION DES PRESTATIONS

Note : Décrire de manière détaillée les Prestations à fournir ; les dates d'achèvement des différentes tâches ; le lieu d'exécution des différentes tâches ; les tâches spécifiques qui doivent être approuvées par l'Autorité contractante ; etc.

ANNEXE B-RAPPORTS

Note : Indiquer le format, la fréquence, le contenu, les dates de remise, les destinataires des rapports, etc.

ANNEXE C-PERSONNEL CLÉ ET SOUS-TRAITANTS

Note : Porter sous :

- C-1 Les titres (et noms, si possible), une description détaillée des tâches et qualifications minimales du Personnel clé appelé à travailler en République Islamique de Mauritanie et l'estimatif du nombre de mois de travail de chacun d'entre eux.
- C-2 Les mêmes informations qu'en C-1 pour le Personnel clé appelé à travailler en dehors de la République Islamique de Mauritanie.
- C-3 La liste des Sous-traitants approuvés (s'ils sont déjà connus), les mêmes informations sur leur Personnel qu'en C-1 ou C-2.

ANNEXE D-VENTILATION DU PRIX DU MARCHÉ

Note : Indiquer ci-après les éléments de coûts du prix forfaitaire :

1. Taux mensuels du Personnel (Personnel clé et autres membres du Personnel)
2. Autres coûts.

La présente Annexe servira exclusivement à déterminer la rémunération d'éventuels services additionnels.

ANNEXE E - SERVICES ET INSTALLATIONS FOURNIS PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Note : Indiquer ci-dessous les services et installations devant être fournis au Consultant par l'Autorité contractante.

ANNEXE F - GARANTIE EMISE PAR UN ORGANISME FINANCIER POUR LE REMBOURSEMENT DE L'AVANCE DE DEMARRAGE

***Note** : Se reporter à la Clause CG 6.4a) et à la Clause CP 6.4a) .*

À la demande de l'Attributaire, la Banque ou l'organisme financier remplit cette garantie type conformément aux indications en italique

..... *Nom et adresse de la banque d'émission ou de l'organisme financier, adresse et N° de l'agrément*

Date : *insérer la date*

Identification du marché : *insérer l'identifiant*

Bénéficiaire : *insérer les nom et adresse de l'Autorité contractante*

Garantie de remboursement d'avance numéro : *insérer N°*

Nous avons été informés que *Nom du Titulaire* / (Ci-après dénommé « Le Titulaire »), titulaire du compte *insérer N°* / a conclu avec vous le Marché pour l'exécution de *Description des Services* / (Ci-après dénommé « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu'une garantie de remboursement d'avance est exigée en vertu des conditions du Marché.

A la demande du Titulaire, nous *insérer le nom de la banque ou l'organisme financier* / nous nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer, à première demande, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire quelconque, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de *Insérer un montant représentant le montant de l'avance consentie* / *Insérer la somme en lettres et en chiffres ainsi que la monnaie*.

En conséquence, le GARANT ne peut, pour retarder ou se soustraire à l'exécution inconditionnelle et immédiate de ses obligations au titre de la Garantie, soulever toute exception ou autre moyen de défense résultant des relations juridiques existant entre le GARANT et le consultant, le consultant et l'autorité contractante ou tout autre tiers et notamment une éventuelle nullité, résiliation, résolution ou compensation.

Toute demande et paiement au titre de la présente garantie est conditionnelle au paiement effectif de ladite avance au titulaire du marché.

La présente garantie expire à la réception par nos services soit d'une main levée établie par l'Autorité contractante, soit à la remise de l'originale de la garantie et au plus tard le ____ *insérer date : jour ; mois et année correspondant à 2 mois après la date prévue pour la réception définitive*, et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

Nom : */nom complet de la personne habilitée/* Titre */Fonctions de la personne signataire/* */ajouter autant de noms et de signatures que nécessaire/*

Signé */signature de la personne dont le nom et le titre figurent ci-dessus/*

En date du _____ jour de _____. */Insérer date*

Modèle de déclaration sur l'éthique

A - _____

Inom et adresse de l'Autorité Contractante

Madame/Monsieur,

Après avoir examiné, en vue de la soumission de notre proposition pour *insérer ici l'objet de la consultation ou du marché*, nous, soussignés, avons bien pris connaissance des dispositions relatives à la lutte contre la corruption, les conflits d'intérêt, l'éthique professionnelle et tout autre acte similaire, et nous nous engageons à respecter toutes les dispositions de ce texte nous concernant, pendant la procédure de passation du marché et, si notre soumission est acceptée, pendant son exécution.

Nous savons, qu'à titre de sanction, nous pouvons être écartés temporairement ou définitivement du champ des marchés publics, conformément à la réglementation, s'il est établi que nous nous sommes livrés à une ou plusieurs des pratiques, ci-après, dans le cadre de la passation et de l'exécution du marché :

- activités corruptrices à l'égard des agents publics en charge de la passation du marché ;
- manœuvres frauduleuses en vue de l'obtention du marché ;
- ententes illégales ;
- renonciation injustifiée à l'exécution du marché si notre soumission est acceptée ; et,
- défaillance par rapport aux engagements auxquels nous aurons souscrits.

Nous savons aussi que ces sanctions administratives sont sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Fait le _____ 20 _____

Signature _____ en qualité de _____
dûment autorisé à signer le Candidat pour et au nom de *Inom du Candidat ou du groupement d'entreprisessuivide "conjointementetsolidairement"*